RABBI BINYAMIN GOLDBERG

Hilchos Shabbos Shiur 12

Shiur

12

הלכות שבת · אורח חיים סימן רנ"ג

Mareh Makomos for this shiur

Siman 253 – Mechaber, Rama

Magen Avraham 1 – 43

Taz 1 – 18

Mishna Berura (introduction) 1 – 105

Biur Halacha ד"ה ליתן עליה, ד"ה להשהותו עליה, ד"ה והוא מצטמק ורע לו, ד"ה מסיח דעתו ממנה עד למחר, ד"ה מותר לסמוך לה, ד"ה אפילו אינה לא גרופה, ד"ה אע"פ שמוסיף הבל, ד"ה עד בכדי שיעשו, ד"ה ואם החזירה א"י, ד"ה דינו כשכח ושהה, ד"ה ואם החזירו ישראל, ד"ה אלא כשהתחיל להתבשל, ד"ה ונהגו להקל כסברא האחרונה, ד"ה על כסא של ברזל, ד"ה כירה שהיא גרופה וקטומה, ד"ה מותר להחזירה, ד"ה ולא הניחה ע"ג קרקע, ד"ה ודעתו להחזירה, ד"ה ודוקא שהתבשיל, ד"ה רייקנית ע"פ הכירה, ד"ה ויזהר שלא ישים, ד"ה ובלבד שלא נצטנן לגמרי, ד"ה להחם הקדרה

Gemora Shabbos 18b, 20a, 36b – 38b

Rambam, Hilchos Shabbos 3:4 – 11

© Rabbi Binyamin Goldberg
5787 · 2026

Leaving and Returning Food on the Fire

Simon 253

Seif 1 סעיף א

BASIS OF THIS SEIF Gezeira Shehiya Hatmana

– Leaving food on a *kirah* heated with *gefes* or wood is forbidden lest he rake the coals to hasten the cooking or to shrink the food nicely (the seif; MB 2, 12). The Mishna (Shabbos 36b) and the Gemara's question whether it speaks of leaving or of returning are the source of the two views (MB introduction).

– When the food is fully cooked and *mitztamek v'ra lo*, or completely raw, there is no reason to rake (the seif; Gemara 18b). The 'some say' hold the same once it is like the food of Ben Drusai (Chananya, Shabbos 20a, 36b).

– A Jew who returned the pot is like one who transgressed, since he performs an action (MB 35). Removing a pot from among the coals kindles some and extinguishes others, a *pesik reisha* (MB 51).

Melacha: Named: kindling and extinguishing the coals – *Mav'ir* (מבעיר #37), *Mechabe* (מכבה #36) (MB 51; MA 18).

Background *(general; not stated in the seif): Raking coals to speed cooking is fire-work leading to cooking (compare* מבעיר *#37,* אופה *#11).*

Shehiya and Chazara: Two Approaches

HALACHA 253:1

This siman deals with food left on a cooking surface from before Shabbos. The **Mishna Berura** opens with an introduction, copied from the Machatzis HaShekel, "since this siman has many branches." It distinguishes two matters. *Shehiya* (leaving) is putting a cooked dish on the *kirah* before Shabbos, not buried, and letting it stand there into Shabbos. *Chazara* (returning) is taking it off on Shabbos and putting it back.

The Mishna at the beginning of perek Kirah (Shabbos 36b) teaches: "A *kirah* that was heated with straw or stubble – one may put food on it; with *gefes* or wood – he may not put [food on it] until he sweeps it, or until he puts ash [on the coals]." It continues: "Beis Shammai say: hot water, but not food; Beis Hillel say: hot water and food. Beis Shammai say: one may take off, but not return; Beis Hillel say: one may even return."

The Gemara asks what "he may not put" means. Perhaps it means "may not return", while leaving is permitted even on a *kirah* that is not swept or banked. That would follow Chananya, who taught in a Baraisa: "Anything that is like the food of Ben Drusai may be left on a *kirah*, even though it is not swept and banked." Or perhaps it means "may not leave" unless swept and banked, and all the more so may not return. The Mishna Berura writes that the question was not resolved.

The Rif, the Rambam and those who follow them hold that the Mishna is about leaving, as the Rabbis hold against Chananya: even to leave food, the *kirah* must be swept and banked. This is the Mechaber's main ruling. Tosfos rule that the Mishna is about returning, and leaving is permitted on any *kirah* once the food is cooked like the food of Ben Drusai, as Chananya holds. This is the "some say" at the end of the seif **25)**. The Rama writes that the custom follows the lenient view **31)** (MB introduction).

The **Biur Halacha** (ד"ה ונהגו להקל) points out that the Bais Yosef quotes the Rosh: since the Jewish people are devoted to *oneg Shabbos* and would not listen, "leave them be." The Bais Yosef also cites the strict view without a name and the lenient one as "some say." This suggests that the Bais Yosef leans to the strict view, but we cannot protest against those who follow the established custom. Therefore, *l'chatchila* it is certainly good to make sure

the food is fully cooked before dark and to take it off the fire. If guests came before sunset and something had to be cooked for them, he may stand it on the *platta* (the *petpot*) even if it will only be half cooked by sunset, and leave it until it finishes cooking. He may remove it at night, since it is not standing on the coals.

Why the Coals Matter

The *kirah* of the Gemara is a small clay stove that holds two pots. The pots could stand inside it or on its opening **1)**. *Mitztamek v'ra lo* may be left inside too; the seif speaks of "on its opening" to teach that *mitztamek v'yafeh lo* is forbidden even there (MB 1).

Gefes and wood **2)** leave glowing coals behind. The concern is that he will rake them **6)** (*yechateh*) to speed up the cooking for the night meal, or to shrink the food nicely (MB 2, 12). *Gefes* is olive pomace. Some say sesame waste is the same, as in 257:3 regarding *hatmana* (MB 3). The Pri Megadim explains that olive pomace is meant here because it is like wood, which makes coals. Rabbi Akiva Eiger wonders why the Tur and the Shulchan Aruch specify olives. Charcoal and the dung of large animals are like wood (MB 4).

"On it" means on the walls of the *kirah*, and all the more so over its open cavity – even on a cover placed over it (Rashi, the Tur and the Magen Avraham 22). The Rambam's language may imply that a pot on a cover is different, since covering the *kirah* shows that he has put the cooking out of his mind; the **Biur Halacha** (ד"ה ליתן עליה) leaves this as needing study. The prohibition is not only about putting food there. If the pot is already standing there when dark arrives, and the food is not fully cooked or is *mitztamek v'yafeh lo*, he must remove it (MB 5). "While it is still day" **3)** means putting it there before sunset in order to leave it for the night (MB 6).

Mitztamek: Good or Bad for It

Once the food is completely cooked **4)**, so that further cooking will only dry it out to its detriment, there is no concern of raking, and it may be put there even *l'chatchila* (MB 7). The Mechaber explains *mitztamek* as "it keeps shrinking." It is *ra lo* if a person is unhappy when it dries out and shrinks from much cooking, and *yafeh lo* if he is happy with it (MB 8; MA 1).

The Gemara (37b–38a) gives examples. Rav Nachman: any dish with flour is *mitztamek v'ra lo*, except a turnip dish, which improves – and that only when it has meat and is not intended for guests. Porridge, dates and *lafda* (a fig dish) are *mitztamek v'ra lo*. Rabbi Yehuda: hot water is *mitztamek v'ra lo*; cabbage, beans and chopped meat are *mitztamek v'yafeh lo*. Shrunken eggs are *yafeh lo*; Rav Chama bar Chanina tells that he and Rebbi were once served eggs shrunk "like sorb apples," and ate many of them. The **Biur Halacha** (ד"ה והוא מצטמק ורע לו) discusses these examples and concludes: whatever one does not know clearly to be *ra lo* or *yafeh lo* should be treated stringently (Eliya Rabba, Pri Megadim). The Pri Megadim (MZ 13) adds that "something not explicit in the Talmud – we should not be lenient with it."

Raw Food

A raw pot **5)** may be left, for since it cannot be ready for the night he removes his mind from it. The source is the Gemara (18b): "This raw pot may be put into the oven on Erev Shabbos at dark. Why? Since it is not fit for the night, he removes his mind from it and will not come to rake the coals. Cooked – it is fine. Cooked and not cooked – it is forbidden. And if he threw a raw bone into it – it is fine."

The Mishna Berura (9) limits this to raw meat, which cannot be cooked in time for the night meal. Vegetables and other things that cook quickly do not count as raw. "Not cooked at all" **5)** means that he may put it there right before sunset. If he put it there while it was still day, it has already cooked a little before Shabbos and must be removed when Shabbos arrives, unless it was fully cooked by then (MB 10; MA 2). Even if the food has become warm, it counts as raw, since the actual cooking has not begun (MB 11).

The Tur writes that the concern is food left "for the night." Some poskim permit food left for the next day's meal, since he will not rake for it. The **Biur Halacha** (ד"ה להשהותו עליה), citing the Eliya Rabba, writes that by law one should not rely on this: only raw food cannot be eaten at night, but food that can be eaten may tempt him to eat it at night and rake. After the fact one may rely on it, provided he does not make a habit of it.

The **Taz** (1) addresses the Tur, who wrote "if it was cooked a little, even like the food of Ben Drusai." The Bach inferred from this that less than the food of Ben Drusai is like raw. The Taz rejects this. If it were so, the "some say" would permit it all the more, yet all the poskim forbid it. Rather, the Tur mentioned Ben Drusai to exclude Chananya. Less than this is "cooked and not cooked," which the Gemara forbids according to all.

A raw piece **9)** thrown into a cooked pot makes it all like raw **10)** (Rambam 3:8, "a raw limb"). The **Taz** (2) notes that in his commentary on the Mishna the Rambam wrote "meat or vegetables," and the Bais Yosef learned from this that any such action shows he has put the pot out of his mind. In his code, however, the Rambam wrote "a raw limb," meaning meat, and this is the halacha (Taz 2; MA 4; MB 9).

The Bais Yosef brought an answer in Tosfos (38a) that distinguishes between an oven, where raw food will certainly cook by morning, and a *kirah*, which the air affects. The **Taz** (3) proves from Tosfos on daf 18 that they did not hold this distinction as halacha. The **Biur Halacha** (ד"ה מסיח דעתו ממנה עד למחר) adds that even if the oven is hot enough to cook it in a few hours, since people do not wait that long for their meal, he has put it out of his mind. The Rambam's language about lupines (3:12), "his intent is to eat them right away," supports this.

Swept or Banked

"Swept" **7)** means he took the coals out of the *kirah* (MB 13). "Banked" **8)** means he covered all the coals with ash. They need not be covered until no fire is visible; any amount of ash on top suffices (MA 3; MB 14). The Gemara (37a–b) adds: even if it flared up again afterwards, and even with coals of broom wood, which are slow to go out, it remains permitted. Since he showed that he does not want the coals, he will certainly not rake them. A Baraisa there teaches that coals that have dimmed, or were covered with fine flax shavings, are like banked. Since he did not care to keep them glowing, he is clearly not particular to rake (MB 14, Rashba; Rambam 3:4).

Rabbi Akiva Eiger notes that Tosfos and the Rashba hold that "banked and it flared up" counts as banked only for food that is fully cooked.

Placing Next to It

Even if the *kirah* is not swept and banked, he may place a pot next to it **11)**. The Gemara (37a) asked "what about placing next to it," and answered from a Baraisa: "A *kirah* that was heated with *gefes* or wood – one may place [food] next to it, but may not leave [food on it] unless it is swept and banked." He may do so even if the food was not cooked a third, and even where it is hot enough that the hand recoils (MB 16, 17).

Does this apply on Shabbos, by returning? The **Magen Avraham** (5) quotes the Rambam (3:10): "And wherever one may not return [a pot] onto it, one may not place [a pot] next to it on Shabbos." According to the first view, placing next to an unswept *kirah* on Shabbos is forbidden; according to the second view it is permitted even on Shabbos, as the Rama writes at the end of the siman. The **Mishna Berura** (15) cites this as "some say," and adds that many Acharonim permit returning next to it according to all. Some permit even placing next to it *l'chatchila* on Shabbos, when the pot is still hot and fully cooked.

Rabbi Akiva Eiger disputes the Dagul Merevava's reading of the Magen Avraham. The Dagul Merevava understood that only placing next to it initially on Shabbos is forbidden, while a pot placed there before Shabbos may be returned. Rabbi Akiva Eiger answers that according to the Rif's approach, returning next to it is forbidden, since the Baraisa of the two *kirahs* deals with leaving. According to the second view, returning is permitted, but

placing next to it initially on Shabbos is not. The **Biur Halacha** (ד"ה מותר לסמוך לה) argues that the end of the Baraisa of the two *kirahs* explicitly permits returning, and so defends the Dagul Merevava.

Straw, and Two Kirahs

A *kirah* heated with straw or stubble **12)** is like a swept one, so food may be left on it or inside it (MB 18). There is no concern of raking, since the coal of straw goes out as soon as the flame does (MB 19, Kol Bo). The **Biur Halacha** (ד"ה אפילו אינה לא גרופה) leaves open whether this applies while a large amount of straw is still burning.

The Rama's case of two adjoining *kirahs* **13)** is a Baraisa (37a): "Two adjoining *kirahs*, one swept and banked and one not – one may leave [food] on the swept and banked one." One might think the heat from its neighbor makes it like an unswept one; we do not say so, and it is permitted even to return onto it on Shabbos (MB 20). The **Taz** (4) asks why the Rama needed this, since he already permitted placing next to an unswept *kirah*. He explains that the Gemara's point is that one may not leave food on top of the unswept one, and that on the swept one it is permitted even if placing next to it were forbidden, since a raised pot is cooled by the air. The Pri Megadim (MZ 4) discusses whether the two *kirahs* are a stringency.

The Oven and the Kupach

The Mishna (38b) teaches: "An oven that was heated with straw or stubble – one may not put [food] either inside it or on top of it. A *kupach* heated with straw or stubble is like a *kirah*; with *gefes* or wood, it is like an oven." A Baraisa supporting Abaye adds: "An oven heated with straw or stubble – one may not place [food] next to it, and needless to say not on top of it or inside it."

The oven of the Gemara **14)** was narrow above and wide below, so its heat was held inside more than a *kirah*'s (MA 7; Taz 5; MB 21, Rashi). Sweeping does not help **15)**: the Rambam (3:6) explains that one who sweeps removes only most of the fire, and it is impossible that not a single spark remain. Because the oven's heat is great, we are concerned lest he rake those sparks (MA 8; MB 22). The Mishna Berura notes that the Mechaber follows the Tur in forbidding even an oven heated with straw when swept. The Rambam, Kol Bo and Chiddushei HaRan forbid straw in an oven only when unswept, and one may be lenient in this (MB 22).

The Rama limits this: as long as the hand recoils **16)**. If it does not, it is permitted to put food even on top of it, even on Shabbos, and possibly even if it is not swept (MA 9; MB 23). Rabbi Akiva Eiger asks why heat matters, since in an oven of the Talmud sweeping does not help. Inside it or on top **17)** is forbidden only for food not fully cooked or *mitztamek v'yafeh lo*; *mitztamek v'ra lo* and a raw pot are permitted (MB 24).

A *kupach* held one pot, while a *kirah* held two (Gemara 38b, Rabbi Yosi bar Chanina). The space is narrow, so its heat is greater than a *kirah*'s and less than an oven's (MB 25). With straw it is like a *kirah*, even unswept; with *gefes* or wood it is like an oven, forbidden even when swept – inside, on top or next to it (MB 26, 27). The **Taz** (6) argues for the Tur, who requires sweeping a *kupach* even with straw. Otherwise, how would it be stricter than a *kirah*, as the Gemara says? He also cites the Bach's proof from the Baraisa: "a *kupach* heated with straw – one may place next to it, but may not put on top." The Mechaber follows the Rambam (3:7), who treats it exactly like a *kirah*.

Our ovens **18)** open from the side and are wide, so their heat is not as great, and they are like a *kirah* (MB 28; MA 10, Kol Bo). The Maharshal disagrees, and with a bakers' oven, which is fired constantly, it is good to be stringent (MB 28).

If He Forgot or Transgressed

The Gemara (37b–38a) asks Rabbi Chiya bar Abba about one who forgot a pot on a *kirah* and it cooked on Shabbos. He later taught: "One who cooks on Shabbos – unintentionally, he may eat; deliberately, he may not eat;

and there is no difference." Rav Nachman bar Yitzchak explains this stringently. One who left food might use forgetting as a pretext, so even unintentionally he may not eat. Rav explains (38a) that originally the one who forgot was treated like one who cooks unintentionally. "When many left [food] deliberately and said 'we forgot,' they went back and penalized the one who forgot." The Gemara then asks about one who transgressed and left it, and brings that Rabbi Yosi in Tzippori permitted hot water left on a *kirah*, but forbade shrunken eggs.

The Mechaber rules: if he forgot **19)** food that was fully cooked, it is permitted even if *mitztamek v'yafeh lo*, since he does not benefit so much – it was fit to eat anyway (MB 30, even inside the oven). All the more so if he made a mistake in the law (MB 29). If it was not fully cooked, it is forbidden **20)** to everyone, and all the more so to his household, for whom it was cooked (MB 31; MA 11). The **Taz** (7) explains that the Rif and Rambam read the Gemara's second question as "transgressed and forgot." The first question is decided stringently as a penalty. The second – fully cooked but *yafeh lo* – remained in doubt, and we are lenient.

The Rama adds that he must wait after Shabbos *bichdei sheya'asu* **21)**. The **Biur Halacha** (ד"ה עד בכדי שיעשו) gives the reasons: so as not to benefit from Shabbos melacha (Rashi 18b), and so that he gains nothing and will not come to be lenient another time (Rambam perek 3). The Hagahos Asheri applies the wait even to forgetting; the Rambam's language does not seem so (MB 32, Pri Megadim). The Rambam (3:9) writes *bichdei sheya'asu* only for one who transgressed.

If a non-Jew returned the pot **22)** for a Jew, it is like forgetting. What a non-Jew does deliberately is no worse than what a Jew does unintentionally, so *mitztamek v'yafeh lo* is permitted, since it was fully cooked (MB 33, 34; MA 12, 13; Taz 8). The Levush limits this to where the Jew did not know. The **Biur Halacha** (ד"ה ואם החזירה אי"י) rejects this, citing the Gra and the Shulchan Aruch HaRav. He adds (ד"ה דינו כשכח ושהה) that if the food was not fully cooked, it is forbidden even according to the Rama's lenient view, since the Jew benefits from the non-Jew's melacha.

If a Jew returned it **23)**, even unintentionally, it is like transgressing, and *mitztamek v'yafeh lo* is forbidden. We are stricter with returning, since he performs an action (MB 35; Taz 9). The **Magen Avraham** (14) holds it is permitted to others, since it was fully cooked and he acted unintentionally. This applies even according to the Rama's lenient view, since returning is forbidden according to all (MB 35). If it is *mitztamek v'ra lo* **24)**, it is permitted after the fact, even if he returned it deliberately, for he gained nothing (MB 36).

The Second View: The Food of Ben Drusai

The "some say" **25)** hold that once food is fit to eat, even with difficulty, there is no concern of raking – why would he rake for nothing? Swept and banked is needed only before it reaches the food of Ben Drusai, or for returning on Shabbos, where it looks like cooking (MB 37). The Gemara (20a) uses this measure: "Anything like the food of Ben Drusai," quoting Chananya's Baraisa.

The food of Ben Drusai **26)** is half cooked according to some and a third according to others. In 254:2 the Shulchan Aruch states half. In a pressing situation one may possibly be lenient (MB 38). For a case that already happened, one may rule a third, since most authorities hold so (MB 43, Eliya Rabba). The Rama adds "even on an oven" **27)**. What is forbidden on an unswept *kirah* is forbidden in an oven even when swept, but what is permitted on an unswept *kirah* is permitted in an oven too (MB 39, 40).

Before the food of Ben Drusai **28)** there is concern of raking with *gefes* and wood (MB 41). Returning **29)** is discussed in seif 2 (MB 42). If he forgot it **30)** before Ben Drusai, it is forbidden even to others until after Shabbos (MB 44). Rabbi Akiva Eiger questions the Mechaber's statement that swept and banked helps before the food of Ben Drusai. The Rashba raised this doubt but concluded that it does help; Rabbi Akiva Eiger questions this from

the Rashba's own words on 18b, and from the Rosh in the name of Rabbeinu Yonah, who seems to require the food of Ben Drusai even when swept. The Biur Halacha (ד"ה אלא כשהתחיל) cites this.

Shehiya and Hatmana

All this is about leaving the pot on an iron stand **32)**, like a tripod with the coals beneath it (MB 45). The **Biur Halacha** (ד"ה על כסא של ברזל) adds that this was in a *kirah* or an oven, so the pot did not touch the coals. The Mechaber holds that if the bottom of the pot touches the coals **33)**, it is *hatmana*, forbidden even when fully cooked and *ra lo* (MB 46; 257:7).

The Rama cites a lenient view: as long as the pot is uncovered on top **34)**, it is only *shehiya*. A sealed oven is not *hatmana* either; *hatmana* is only wrapping material around the pot (MA 17; MB 47–49). The custom is to move it a little from the fire before Shabbos. Otherwise, it is hard for a Jew to take it without moving the coals (MB 50).

A Jew may take it off **36)** only when the pot stands on top of the coals. If the coals are around it, taking it certainly rakes them, kindling some and extinguishing others – a *pesik reisha*, forbidden for a Jew (MB 51). The **Magen Avraham** (18) gathers the sources for this, including the Mordechai, the Bais Yosef and Sefer Yereim. Some are stringent even through a non-Jew, but for the needs of Shabbos one may rely on the lenient view (MB 51).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

דיני כירה ותנור ליתן עליה קדירה בערב שבת. ובו ה סעיפים

כירה שהיא עשויה כקדירה ושופתין על פיה קדירה למעלה, ויש בה מקום שפיתת שתי קדירות, אם הוסקה בגפת שהיא פסולת של זתים או בעצים, אסור ליתן עליה תבשיל מבע"י להשהותו עליה, אלא א"כ נתבשל כל צרכו והוא מצטמק (פי' הולך וחסר) ורע לו, דליכא למיחש שמא יחתה, או שהוא חי שלא נתבשל כלל דכיון שהוא חי מסיח דעתו ממנו עד למחר, ובכל הלילה יכול להתבשל בלא חיתוי, אבל אם נתבשל קצת ולא נתבשל כל צרכו, ואפי' נתבשל כל צרכו והוא מצטמק ויפה לו, חיישינן שמא יחתה ואסור להשהותו עליה אא"כ גרף דהיינו שהוציא ממנה כל הגחלים, או קטם דהיינו שכסה הגחלים באפר למעט חומם; ואם נתן בה חתיכה חיה, מותר כאלו היתה כולה חיה דע"י כך מסיח דעתו ממנה. ואפי' אינה גרופ' (פי' שמשך הגחלים מהתנור) וקטומה [פי' שכסה הגחלים באפר] מותר לסמוך לה קדירה בסמוך חוצה לה; ואם הוסקה בקש או בגבבא, מותר לשהות עליה אפי' אינה לא גרופה ולא קטומה:

הגה שני כירות המתאימות זו אצל זו ודופן של חרס ביניהם, האחת גרופה וקטומה והשני' אינה גרופה וקטומה, מותר לשהות על הגרופה וקטומ' אע"פ שמוסיף הבל משאינה גרופה וקטומה (גמ' פ' כירה)

ותנור, אפי' אם הוסק בקש או גבבא, אסור אפילו לסמוך לו, אפילו אם גרוף וקטום:

הגה כ"ז שהיד סולדת בו [הגהות מרדכי]

וכ"ש שאסו' לשהות בתוכו או על גבו. וכופח, שהו' מקו' שפיתת קדיר' אחת, אם הוסק בקש או גבבא דינו ככירה; בגפת או בעצים, דינו כתנור. [והתנורים שלנו דינם ככירה] [ר"ן ר"פ כירה וכל בו וכן משמע מפירש"י] ואם שכח ושהה, אם הוא תבשיל שבשל כל צרכו, מותר אפי' הוא מצטמק ויפה לו; ואם הוא תבשיל שהתחיל להתבשל ולא בישל כל צרכו, אסור עד מוצאי שבת; ואם עבר ושיהה אסור בשניהם:

הגה עד בכדי שיעשו (הגהות אשירי ורמב"ם פ"ג) ואם החזירם עכו"ם בשבת, דינו כשכח ושיהה [הגהות אשירי] ואם החזירם ישראל, דינו כעבר ושיהה [הגהות מרדכי] ואם מצטמק ורע לו, מותר שהרי לא נהנה מן האיסור [ב"י וע"ל ריש סי' רכ"ז]

וי"א שכל שנתבשל כמאכל בן דרוסאי (פי' שם אדם שהי' אוכל מאכלו שלא נתבשל כל צרכו) או שנתבשל כל צרכו ומצטמק ויפה לו, מות' להשהותו על גבי כירה:

הגה או אפי' על גבי תנור (המגיד פ"ג והגהות מרדכי ומיי' פ"ג וריש פ' כירה ב"י)

אפי' הוסק בגפת ועצים ואפי' אינה גרופה וקטומה; ולא הוזכרה גרופה וקטומה והיסק בקש ובגבבא אלא כשהתחיל להתבשל ולא הגיע למאכל בן דרוסאי; וכן לענין אם נטל הקדירה מעליה ובא להחזירה עליה בשבת; ואם שכח ושיהה תבשיל שהתחיל להתבשל ולא הגיע למאכל בן דרוסאי, אסור. ואין צריך לומר אם עבר ושיהה:

הגה ונהגו להקל כסברא האחרונה.

וכל זה בענין שהיה, שהקדירה יושבת על כסא של ברזל או על גבי אבנים ואינה נוגעת בגחלים; אבל הטמנה על גבי גחלים, לדברי הכל אסור:

הגה וי"א דאפילו אם הקדירה עומדת על גבי האש ממש, כל זמן שהיא מגולה למעלה לא מקרי הטמנה, ושרי; וכן המנהג, רק שנזהרים לנתקו קצת קודם השבת מן האש כדי שיוכל ישראל להסירו משם; ואם לא נתקו מן האש ומצאו על גבי האש בשבת, יש להסירו משם ע"י עכו"ם; ואם ליכא עכו"ם, מותר לישראל להסירו משם. ויזהר שיקחהו משם בנחת ולא ינענע הגחלים, ואז אף אם ינענען קצת, דבר שאין מתכוין שרי. (מרדכי ריש פרק כירה והגהות מיי' פרק ז'):

---

1 A kirah that is made like a pot, on whose opening one places a pot 1) above, and which has room for setting two pots: if it was heated 2) with gefes, which is the waste of olives, or with wood, it is forbidden to put food on it while it is still day 3) in order to leave it there, unless it was fully cooked 4) and it is mitztamek[1] and this is bad for it (ra lo) – for then there is no concern lest he rake [the coals] – or it is raw 5), not cooked at all, for since it is raw he removes his mind from it until the next day, and during the whole night it can cook without raking. But if it was cooked a little and was not fully cooked, or even if it was fully cooked and it is mitztamek and this is good for it (yafeh lo), we are concerned lest he rake 6), and it is forbidden to leave it on it unless he swept it 7) – meaning he removed all the coals from it – or banked it 8), meaning he covered the coals with ash to reduce their heat. If he put a raw piece 9) into it, it is permitted, as if it were all raw, for through this he removes his mind 10) from it. Even if it is not swept[2] and banked[3], it is permitted to place a pot next to it 11), close by on the outside. If it was heated with straw or stubble, it is permitted to leave [food] on it 12) even if it is neither swept nor banked.

RAMA *Two kirahs adjoining each other, with an earthenware wall between them, one swept and banked and the other not swept and banked: it is permitted to leave [food] on the swept and banked one* **13)**, *even though heat is added to it from the one that is not swept and banked* (Gemara, perek Kirah).

And an oven 14), even if it was heated with straw or stubble – it is forbidden even to place [a pot] next to it, even if it is swept 15) and banked.

RAMA *As long as the hand recoils from it* **16)** [Hagahos Mordechai].

And all the more so it is forbidden to leave [food] inside it or on top of it. And a kupach 17), which is a place for setting one pot: if it was heated with straw or stubble, its law is like a kirah; with gefes or wood, its law is like an oven. [RAMA: And our ovens **18)** – their law is like a kirah. (Ran at the beginning of perek Kirah, and Kol Bo; and so it is implied from Rashi's explanation.)] **If he forgot and left [it there] 19): if it is food that was fully cooked, it is permitted, even if it is mitztamek v'yafeh lo; and if it is food that began to cook and was not fully cooked, it is forbidden 20) until after Shabbos. And if he transgressed and left it, it is forbidden in both [cases].**

RAMA *For the time it would take to make it (bichdei sheya'asu)* **21)** (Hagahos Asheri, and Rambam perek 3). *If a non-Jew returned them* **22)** *on Shabbos, its law is like one who forgot and left it* [Hagahos Asheri]*; and if a Jew returned them* **23)**, *its law is like one who transgressed and left it* [Hagahos Mordechai]. *And if it is*

---

[1] The Shulchan Aruch explains: "it keeps shrinking."

[2] The Shulchan Aruch explains: "he drew the coals out of the oven."

[3] The Shulchan Aruch explains: "he covered the coals with ash."

mitztamek v'ra lo, it is permitted **24)**, *since he did not benefit from the prohibition* [Bais Yosef; and see above, beginning of siman רכ"ז].

And some say 25) that anything cooked like the food of Ben Drusai 26)[4], or fully cooked and mitztamek v'yafeh lo, may be left on top of a kirah

RAMA *or even on top of an oven* **27)** (Maggid Mishneh perek 3, Hagahos Mordechai, Hagahos Maimoniyos perek 3, and the beginning of perek Kirah; Bais Yosef)

– even if it was heated with gefes or wood, and even if it is not swept and banked. Swept and banked, and heating with straw or stubble, were mentioned only when it began to cook and did not reach 28) the food of Ben Drusai; and likewise if he took the pot off it and comes to return it 29) on Shabbos. And if he forgot and left food that began to cook and did not reach the food of Ben Drusai, it is forbidden 30); and needless to say if he transgressed and left it.

RAMA *And the custom is to be lenient like the last view* **31)**.

All this is regarding shehiya (leaving), where the pot sits on an iron stand 32) or on stones and does not touch the coals; but hatmana (burying) on top of coals 33) is forbidden according to all.

RAMA *And some say that even if the pot stands on the fire itself, as long as it is uncovered on top* **34)** *it is not called hatmana, and it is permitted. And so is the custom – except that they are careful to move it a little away from the fire before Shabbos, so that a Jew will be able to remove it from there. If they did not move it away from the fire and found it on the fire on Shabbos, one should remove it from there* **35)** *through a non-Jew; and if there is no non-Jew, it is permitted for a Jew* **36)** *to remove it from there. He should be careful to take it from there gently and not move the coals; and then, even if he moves them a little, it is something he does not intend, and it is permitted* (Mordechai, beginning of perek Kirah, and Hagahos Maimoniyos perek 7).

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

אם הוסקה בגפת שהיא פסולת של זתים או

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

סעיף א' פסולת של זיתים וכ"ה בטור וקשה לי אמאי דייקי בזה ולא נקטי בסתם גפת בזיתים ושומשמים כדלקמן סי' רנ"ו ס"ג וברש"י הכא במתני' כתב גפת דשומשמים והיינו דילפי' שומשמין ובברטנורא דגפת ושומשמים:

> **Seif 1: "which is the waste of olives".** And so it is in the Tur. It is difficult for me why they were precise in this, and did not state "gefes" without qualification, [meaning both] olives and sesame, as below in siman 257:3 (printed: רנ"ו). And Rashi here on the Mishna wrote "gefes of sesame", and from that we derive sesame; and in the Bartenura: "gefes and sesame".

נתבשל כל צרכו והוא מצטמק (פי' הולך וחסר)

MAGEN AVRAHAM 1 **מגן אברהם (א)**

מצטמק. פי' כל דבר שאדם שמח כשיבש ומצטמק (מלחמות):

> **Mitztamek.** Explanation: anything that a person is happy about when it dries out and shrinks (Milchamos).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 1 on Magen Avraham 1 **פרי מגדים – אשל אברהם (א)**

מצטמק עמ"א א"י למה שביק דברי רש"י שבת ל"ז ב' ד"ה מצטמק (צמוק והיא מתפעלת עין רש"י בראשית מ"ד י"ו עיין פרישה כאן) וגפת זיתים כמ"ש הט"ז והר"מ בפירוש המשנה

[4] The Shulchan Aruch explains: "the name of a man who would eat his food when it was not fully cooked."

Mitztamek – on the Magen Avraham. I do not know why he left Rashi's words, Shabbos 37b, ד"ה מצטמק (shrinking, a passive form; see Rashi, Bereishis 44:16, and see the Perisha here). And "gefes" is of olives, as the Taz wrote, and the Rambam in the commentary on the Mishna.

וחילוק יש בין שהיה דשומשמין שרי ובין הטמנה דשומשמין נמי מוסיף הבל כמ"ש המחבר ברנ"ז ס"ג וע"ש בב"י ובחה"ר ריש במה טומנין נתן עוד טעם דר"ז היה לומר סתם או לפרש המשנה יע"ש ועיין ר"ן שם

There is a distinction between shehiya, where [the waste of] sesame is permitted, and hatmana, where sesame also adds heat, as the Mechaber wrote in 257:3; see there in the Bais Yosef. And in the Chiddushei HaRan at the beginning of Bameh Tomnin he gave another reason, that ר"ז should have said it without qualification, or explained the Mishna; see there, and see the Ran there.

ומ"ש הר"ן כאן דשומשמין העתיק פירש"י ככתבו ולשיטתיה דמתני' דריש כירה בהטמנה אבל לדידן מתני' בשהייה סתם גפת דזיתים ודומיא דעצים שעושין גחלים משא"כ במה טומנין נקיט סתם גפת ודאי כפירוש בכל הש"ס דזיתים ועיין לח"מ פ"ד מה"ש ולמ"ש א"ש וע' תו"ש:

And what the Ran here wrote, "sesame" – he copied Rashi's explanation as written, and [this is] according to his approach that the Mishna at the beginning of Kirah is about hatmana. But for us, the Mishna is about shehiya: "gefes" without qualification is of olives, and similar to wood, which makes coals. Not so in Bameh Tomnin, where it says "gefes" without qualification, certainly as it is explained throughout the Talmud – of olives. And see the Lechem Mishneh, perek 4 of Hilchos Shabbos; and according to what I wrote it works out well. And see the Tosefes Shabbos.

וגללי בהמה דקה וגסה עב"י בשם הר"מ ז"ל גירסת הירושלמי ובש"ע השמיטו וא"י למה ועמ"ש אי"ה בט"ז זי"ן ומ"א אות י"א לענין שבת או עבר ושהה בזה. וכאן אין להאריך:

And "the dung of small and large animals" – see the Bais Yosef in the name of the Rambam, [following] the version of the Yerushalmi; and in the Shulchan Aruch they omitted it, and I do not know why. And see what I will write, with Hashem's help, on the Taz 7 and the Magen Avraham 11, regarding one who forgot or transgressed and left [food] in this case. Here is not the place to elaborate.

או שהוא חי שלא נתבשל כלל דכיון שהוא

That was not cooked at all

מגן אברהם (ב)

MAGEN AVRAHAM 2

שהוא חי. פי' אז שרי ליתנו סמוך לחשיכה ממש אבל אם נתנו מבע"י אסור דכבר נתבשל קצת קודם שבת וצריך לסלקו משחשיכ' אא"כ נתבשל כל צרכו קודם שבת עסי' רנ"ד:

That it is raw. Explanation: then it is permitted to put it [there] right close to dark. But if he put it while it was still day, it is forbidden, since it already cooked a little before Shabbos, and he must remove it once it gets dark – unless it was fully cooked before Shabbos. See siman 254.

פרי מגדים – אשל אברהם (ב)

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 2 on Magen Avraham 2

שהוא חי עמ"א להמחבר כל שנתבשל קצת אף פחות ממאב"ד תו לא הוה חי א"כ אין היתר אח"כ סמוך לחשיכה ממש הא מבע"י שוב נתבשלה קצת אסור לשהות ביה"ש וצריך ליקח משם או נתבשל כ"צ ומצטמק וי"ל או שרי להניחו שם ועסי' רנ"ד ס"א דחי בקדירה מהני הא צלי אצל האש לא מהני חי ועט"ז אות א' ואי"ה שם יבואר עוד:

That it is raw – on the Magen Avraham. According to the Mechaber, anything that cooked a little, even less than the food of Ben Drusai, is no longer raw. If so, the leniency is only [when he puts it there] afterwards, right close to dark; but [if he put it] while it was still day, it has since cooked a little, and it is forbidden to leave it during bein hashmashos, and he must take it from there – or [if] it was fully cooked and mitztamek v'ra lo, it is permitted to leave it there. And see siman 254:1, that "raw" helps in a pot, but [with] roasting near the fire "raw" does not help. And see Taz 1; with Hashem's help it will be explained further there.

ט"ז (א)

TAZ 1

שלא נתבשל כלל. דאילו נתבשל אפי' קצת חיישי' שמא יחתה וכ"כ המ"מ וז"ל אבל אם התחיל להתבשל ולא הגיע לשליש בישולו אסור כו' עכ"ל. פי' אפי' לא הגיע לשליש דה"א דומה לחתיכה חי' קמ"ל דאסור

That was not cooked at all. For if it was cooked even a little, we are concerned lest he rake. And so wrote the Maggid Mishneh, as follows: "But if it began to cook and did not reach a third of its cooking, it is forbidden etc." – end quote. Meaning: even if it did not reach a third – for I might have said it is like a raw piece – he teaches us that it is forbidden.

ובטור כתוב אבל אם נתבשל קצת אפי' כמאכל ב"ד שהוא שליש בישולו ולא נתבשל כל צרכו כו' עכ"ל ודייק מו"ח ז"ל דאם הוא פחות ממאכל ב"ד ה"ל כחי דאל"כ למה זכר כלל כמב"ד ולפ"ז מותר מכ"ש להי"א כיון שזה בכלל חי וזה מבואר בכל הפוסקי' שאסור להי"א

> And in the Tur it is written: "But if it was cooked a little – even like the food of Ben Drusai, which is a third of its cooking – and was not fully cooked etc." – end quote. And my father-in-law, of blessed memory, inferred that if it is less than the food of Ben Drusai it is like raw, for otherwise why did he mention "like the food of Ben Drusai" at all? According to this, it would be permitted all the more so according to the "some say", since this is in the category of raw. But it is explicit in all the poskim that it is forbidden according to the "some say".

אלא מבואר הוא דהטור נקט כמב"ד להוציא מחנניה דס"ל כמאכל ב"ד מות' לגמרי דהיינו דעת הי"א דבסמוך ע"כ קמ"ל דאפי' זה לא מהני אבל פחות מזה אסור אפי' להי"א שהוא רש"י ור"י דס"ל כמב"ד מותר מ"מ בפחו' ממנו מודי' דאסור דה"ל בשיל ולא בשיל דאסור בגמרא ולא פליגי הפוסקים אלא במב"ד דוקא אי הוה בשיל או לא וזה נ"ל פשוט:

> Rather, it is clear that the Tur mentioned "like the food of Ben Drusai" to exclude [the view of] Chananya, who holds that [food cooked] like the food of Ben Drusai is completely permitted – which is the view of the "some say" below. Therefore he teaches us that even this does not help. But less than this is forbidden even according to the "some say", which is Rashi and the Ri: they hold that like the food of Ben Drusai is permitted, yet with less than it they agree that it is forbidden, since it is "cooked and not cooked", which is forbidden in the Gemara. The poskim disagree only about like the food of Ben Drusai specifically – whether it counts as "cooked" or not. This seems to me obvious.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 1 on Taz 1 **פרי מגדים – משבצות זהב (א)**

שלא עט"ז. הנה ב' דיעות שהביא המחבר הם דעת הרי"ף והרמב"ם בפ"ג מה"ש דמתני' לשהות נמי אין שרי אלא עפ"י תנאים המבוארים שם ולשהות להחזיר בשבת א' הוא ומיהו לסמוך לשהות מותר וחזרה אסור כמ"ש המ"א באות ה"ו דבעיא שם בלשהות הוה. ודעת רש"י ור"י בעל התוספות דמתני' להחזיר תנן וכן בעי'א דלסמוך להחזיר הא לשהות משהין בכל גווני ואף כמאב"ד ומצטמק ויפה לו כמבואר בתוס' דפ' כירה ואין איסור אלא שלא הגי' כמאב"ד (ובש"ע דהביא המחבר וי"א כמאב"ד או מצטמק ויפה לו לכאורה כבעל המאור דכמאב"ד ומצטמק וי"ל אסור ואין מותר אלא כמאב"ד ומור"ל או כ"צ ומוי"ל אלא דקשה איך כתב אח"כ ואין אסור אלא בלא הגיע למאב"ד הא הוזכרה גרופה וקטומה כמאב"ד ומוי"ל ובאר הגולה אות יו"ד ציין רש"י ור"י וצ"ע קצת ונוהגין כסברא אחרונה אף כמאב"ד ומוי"ל שרי)

> **That [it was] not – on the Taz.** The two views that the Mechaber brought are [as follows]. The view of the Rif and the Rambam, perek 3 of Hilchos Shabbos: the Mishna [is about] leaving, which too is permitted only under the conditions explained there, and leaving and returning on Shabbos are one; however, placing next to it in order to leave is permitted, and returning is forbidden, as the Magen Avraham wrote in 5–6, since the question there was about leaving. And the view of Rashi and the Ri, the Baal HaTosfos: the Mishna teaches about returning, and likewise the question about placing next to it [is about] returning; but leaving – one may leave in every case, even like the food of Ben Drusai and mitztamek v'yafeh lo, as explained in Tosfos in perek Kirah, and there is a prohibition only when it did not reach the food of Ben Drusai. (And in the Shulchan Aruch, where the Mechaber brought, "and some say: like the food of Ben Drusai, or fully cooked and mitztamek v'yafeh lo" – at first glance [this is] like the Baal HaMaor, that like the food of Ben Drusai and mitztamek v'yafeh lo is forbidden, and it is permitted only [with] like the food of Ben Drusai and mitztamek v'ra lo, or fully cooked and mitztamek v'yafeh lo. But it is difficult: how did he then write, "and swept and banked was mentioned only when it did not reach the food of Ben Drusai"? Swept and banked was mentioned [also for] like the food of Ben Drusai and mitztamek v'yafeh lo! And the Be'er HaGolah, letter 10, cited Rashi and the Ri; it needs a little study. And the custom follows the last view, that even like the food of Ben Drusai and mitztamek v'yafeh lo is permitted.)

ובפ"ק דף י"ח ב' קדרא חייתא שרי בשיל שפיר דמי בשיל ולא בשיל אסור לרי"ף ורמב"ם בשיל כ"צ מיירי ומור"ל בשיל ולא בשיל כמב"ד אסור קידרא חייתא מפרש הב"ח פחות ממאב"ד שרי לדיעה זו דהוה כחי וה"ה חי לגמרי שרי דלמחר יתבשל בלא חיתוי ולפ"ז לי"א לרש"י ור"י דבשיל היינו כמאב"ד ובשיל ולא בשיל פחות ממאב"ד אסור דוקא חי לגמרי שרי א"כ מחלוקת זה לא נזכר בטור בין רי"ף ורש"י אלא ש"מ דאף לרי"ף ור"מ ליכא קולא וחי אין שרי אלא לא נתבשל כלל וכמ"ש המ"א אות א'.

> And in perek 1, daf 18b: "a raw pot is permitted; cooked – it is fine; cooked and not cooked – it is forbidden." According to the Rif and Rambam, "cooked" refers to fully cooked and mitztamek v'ra lo, [and] "cooked and not cooked" – like the food of Ben Drusai – is forbidden. The Bach explains [that] a raw pot [means that] less than the food of Ben Drusai is permitted according to this view, since it is like raw; and the same, completely raw is permitted, since by tomorrow it will cook without raking. According to this, for the "some say" – Rashi and the Ri, for whom "cooked" means like the food of Ben Drusai, and "cooked and not cooked", less than the food of Ben Drusai, is forbidden, [and] specifically completely raw is permitted – if so, this dispute between the Rif and Rashi is not mentioned in the Tur! Rather, this shows that even according to the Rif and Rambam there is no leniency, and "raw" is permitted only [when] not cooked at all, as the Magen Avraham wrote in 1.

ועסי' ש"ח לדידן קי"ל כמאב"ד יש בו בישול אחר בישול אף בעודנו רותח ובישול כל צרכו אף מצטמק ויפה לית ביה בישול אחר בישול (ול"ד לסמנים לצבוע דכתב הרא"ש פרק כירה דלעולם צריכין בישול עט"ז שי"ח אות כ"ב ועיין רא"ש פרק כירה דף מ"ם סימן י"א) ומ"מ שמא יחתה שייך ביה ומבעיר הגחלים ועיין סעיף ב' וא"ה שם יבואר לענין חזרה בשבת. והא דכמאב"ד לדיעה ב' שרי דשוב לא יחתה:

And see siman 318: for us, we hold that [food cooked] like the food of Ben Drusai has cooking after cooking even while it is still boiling, and [with] full cooking, even mitztamek v'yafeh lo, there is no cooking after cooking. (And it is not comparable to dyes for dyeing, about which the Rosh wrote in perek Kirah that they always need cooking; see Taz 318:22, and see the Rosh, perek Kirah, daf 40, siman 11.) Nevertheless, [the concern] lest he rake applies to it, and he kindles the coals. And see seif 2; with Hashem's help it will be explained there regarding returning on Shabbos. And [the reason] that like the food of Ben Drusai is permitted according to the second view is that he will no longer rake.

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

שם או שהוא חי מדברי תוס' בשבת ל"ט ב' ד"ה ממעשה יש ללמוד דדעת ר' יונה דמים חיים מותר להשהותן דלענין הטמנה הוא דאסירי דקדרה חייתי אסור בהטמנה אבל לדעת רבינו שמואל בתוס' ר"פ במה טומנים מוכח דמים אין לו דין קדרא חייתא עיין לקמן סי' רנ"ד וסי' רנ"ז ס"ז:

There: "or that it is raw". From the words of Tosfos in Shabbos 39b, ד"ה ממעשה, one can learn that the view of Rabbi Yonah is that raw water may be left [on the kirah], and it is regarding hatmana that it is forbidden, since a raw pot is forbidden in hatmana. But according to the view of Rabbeinu Shmuel in Tosfos at the beginning of Bameh Tomnin, it is proven that water does not have the law of a raw pot. See below, siman 254 and siman 257:7.

נתבשל כל צרכו

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

שם או נתבשל כל צרכו משמע דבנתבשל כמאב"ד והתבשיל מצטמק ויפה לו אסור כדעת הרז"ה וממ"ש אח"כ ולא הוזכר גרופה וקטומה אלא בשהתחיל להתבשל ולא הגיע למאכב"ד משמע דבהגיע למאכב"ד מותר בכל ענין גם בעיקר הדין דכ' הש"ע בפשיטות דבלא הגיע למאכב"ד מהני גרו"ק אינו ברור דהא ממ"ש הרא"ש בשם רבינו יונה דמה דקתני אין צולין וכמה כדי שיצילן כמאב"ד אתיא בין לחנניה בין לרבנן ולרבנן בגרוף הרי דמ"מ אף שהוא גו"ק בעי' שיצולו כמאב"ד והא דקתני במתני' לא יתן עד שיגרוף לחנניה איירי רק לחזרה כדאיתא בסוגיין:

There: "or it was fully cooked". It implies that when it is cooked like the food of Ben Drusai and the food is mitztamek v'yafeh lo it is forbidden, like the view of the Raza"h. But from what he wrote afterwards, "and swept and banked was mentioned only when it began to cook and did not reach the food of Ben Drusai", it implies that when it reached the food of Ben Drusai it is permitted in every case. Also the main law, which the Shulchan Aruch wrote simply – that when it did not reach the food of Ben Drusai, swept and banked helps – is not clear. For from what the Rosh wrote in the name of Rabbeinu Yonah – that what is taught, "one may not roast... and how much? so that they roast like the food of Ben Drusai", follows both Chananya and the Rabbis, and according to the Rabbis [it refers to] a swept [kirah] – this shows that nevertheless, even though it is swept and banked, we require that they roast like the food of Ben Drusai. And what is taught in the Mishna, "he may not put [it on] until he sweeps", according to Chananya refers only to returning, as stated in our sugya.

שכסה הגחלים באפר למעט חומם

That he covered the coals with ashes

MAGEN AVRAHAM 3 **מגן אברהם (ג)**

שכסה הגחלים באפר. וא"צ לקטום עד שאין ניכר שם אש כלל רק בקטומה כל שהוא סגי (ר"ן ב"י) ואפי' הובערה אח"כ שרי (גמרא) כיון דגילה דעתו דלא בעי לגחלים סגי:

That he covered the coals with ashes. It is not necessary to bank them until no fire at all is visible there; rather, any banking at all suffices (Ran, Bais Yosef). And even if it flared up afterwards it is permitted (Gemara), since he revealed his intent that he does not want the coals, that suffices.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 3 on Magen Avraham 3 **פרי מגדים – אשל אברהם (ג)**

שכסה עמ"א שבת ל"ז א"ב אפי' גחלים של רותם ועא"ר אות ד' וברש"י שם בגמרא דגלי דעתו כו' ועיין תוס' שם ד"ה שמע מינה בתי' א' כתבו אפילו לא נתבשל כ"צ שרי בקטמה והובערה והמ"א נקיט לה לקולא במידי דרבנן וכדפירש"י ועיין פני יהושע שם ובחידושינו כתבנו מזה יע"ש.

That he covered – on the Magen Avraham. Shabbos 37a–b: even coals of broom wood; and see Eliya Rabba 4. And in Rashi there in the Gemara: "since he revealed his intent etc." And see Tosfos there, ד"ה שמע מינה: in the first answer they wrote that even if it is not fully cooked, it is permitted when he banked it and it flared up; and the Magen Avraham takes this leniently in a rabbinic matter, as Rashi explained. And see the Pnei Yehoshua there; in our novellae we wrote about this, see there.

וברמ"מ פ"ג מה"ש ה"ד גחלים שעממו או שנתן נעורת פשתן בקטמה ובב"י תמה למה השמיטו הטור ובתו"ש אות ה' הקשה למה השמיט המחבר בש"ע ומיהו עממו והובערה הדרא למילתא קמייתא דל"ש בכאן גלוי דעת. וזה פשוט וא"ה באות ח' אבאר עוד:

And in the Rambam, perek 3 of Hilchos Shabbos, halacha 4: "coals that dimmed, or [over which] he put flax shavings, are like banked"; the Bais Yosef wondered why the Tur omitted it, and the Tosefes Shabbos 5 asked why the Mechaber omitted it in the Shulchan Aruch. However, [coals that] dimmed and [then] flared up return to their original state, since revealing his intent does not apply here. This is obvious; and with Hashem's help I will explain further in 8.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 3 **רבי עקיבא איגר**

מג"א ס"ק ג' ואפי' הובערה ע' תוס' ורשב"א דעתם דוקא לענין נתבשל כ"צ הוי כקטומה אבל בפחות מזה לא הוי כקטומה ואם נתלבת' שהוא פחות מהובערה הוי כקטומה לכל מילי:

Magen Avraham s"k 3: "and even if it flared up". See Tosfos and the Rashba: their view is that only regarding [food that is] fully cooked is it like banked, but with less than this it is not like banked. And if it was fanned, which is less than flaring up, it is like banked for all matters.

חתיכה חיה, מותר כאלו היתה כולה חיה דע"י

A raw piece

MAGEN AVRAHAM 4 **מגן אברהם (ד)**

חתיכה חיה. דוקא חתיכת בשר שא"א להתבשל לצורך הלילה אבל ירק לא מהני (ב"י) (וכ"מ בסי' רנ"ד):

A raw piece. Specifically a piece of meat, which cannot be cooked in time for the night; but a vegetable does not help (Bais Yosef). (And so it is implied at the end of siman 254.)

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 4 on Magen Avraham 4 **פרי מגדים – אשל אברהם (ד)**

חתיכה חיה עמ"א ומ"ש מרנ"ד סעיף ח' וכ"כ בא"ר אות ה' דעדשים אסור בתנור יע"ש ולא הבינותי דאפי' אין תומר כל מה דשרי לשהות בכירה בעצים באין גרוף ה"ה תנור כדבעינן למימר לקמן אי"ה מכל מקום אין ראיה משדייה חתיכה חיה לקדירה מבושלת כ"צ דעביד מעשה ומסיח דעתו כמו קטמה כל דהוא באות הקדום לקולא חייתא ומתבשלת בלילה יודה הר"מ ז"ל בפירוש המשנה דאסור ועב"י וצ"ע:

A raw piece – on the Magen Avraham. And what he wrote from 254:8; and so wrote the Eliya Rabba 5, that lentils are forbidden in an oven; see there. And I did not understand: for even if you do not say [so], whatever is permitted to leave on a kirah [heated] with wood that is not swept, the same [is permitted] in an oven, as we will say below, with Hashem's help. In any case, there is no proof from throwing a raw piece into a cooked pot, since he performs an action and removes his mind [from it], like banking with any amount in the preceding paragraph, leniently. [But with] a raw [pot] that cooks at night, the Rambam in the commentary on the Mishna would agree that it is forbidden. And see the Bais Yosef; this needs study.

TAZ 2 **ט"ז (ב)**

חתיכ' חי'. ברמב"ם בפי' המשנה כתוב כגון בשר או ירק למד ב"י מזה אפילו נותן בו דבר שאפשר להתבשל מבע"י שרי כיון שעשה מעשה המוכיח שמסיח דעתו ממנו מדכר ולא אתי לחתויי אבל בחבורו כ' הרמב"ם אבר חי משמע דוקא בשר וכן ראוי להלכה:

A raw piece. In the Rambam's commentary on the Mishna it is written, "such as meat or vegetables." The Bais Yosef learned from this that even if he puts into it something that can be cooked while it is still day, it is permitted, since he did an action showing that he removes his mind from it, as a reminder, and he will not come to rake. But in his code the Rambam wrote "a raw limb", implying specifically meat; and so is fitting for halacha.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 2 on Taz 2 **פרי מגדים – משבצות זהב (ב)**

חתיכה חיה עט"ז וכ"כ המ"א אות ד':

A raw piece – on the Taz. And so the Magen Avraham wrote in 4.

דע"י כך מסיח דעתו ממנה.

For through this he removes his mind

TAZ 3 **ט"ז (ג)**

דעי"כ מסיח דעתו. ב"י הביא חד שנוי' בתו' דף ל"ח דכתבו לחלק בין כירה לתנור בזה דדוקא בתנור שחומו רב בלא חיתוי יתבשל למחר אבל כירה דשליט בי' אוירא איכא למיחש שמא יחתה

For through this he removes his mind. The Bais Yosef brought one answer in Tosfos, daf 38, where they wrote to distinguish in this between a kirah and an oven: specifically in an oven, whose heat is great, it will cook by tomorrow without raking; but with a kirah, which the air affects, there is concern lest he rake.

ונרא' ראיה דהתוס' עצמם לא ס"ל להלכ' כהך שינויא שהרי בפ"ק דף י"ח אמרי בשיל ולא בשיל אסור ואי שדי ביה גרמא חיה ש"ד ופי' התוס' הא דבשיל ולא בשיל אסור צ"ל דלא הוי כמב"ד דאל"כ הוה מותר לשהותו ע"ג כירה אפי' אינה גרוף או קטום עכ"ל. ש"מ שהיו מפרשים האי מילתא גם אכירה:

And it seems there is proof that Tosfos themselves did not hold like this answer as halacha. For in perek 1, daf 18, they say, "cooked and not cooked – it is forbidden; and if he threw a raw bone into it – it is permitted"; and Tosfos explained: "[the case of] 'cooked and not cooked is forbidden' must be [where] it is not like the food of Ben Drusai, for otherwise it would be permitted to leave it on a kirah even if it is not swept or banked" – end quote. This shows that they explained this matter also regarding a kirah.

פרי מגדים – משבצות זהב (ג) **PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 3** on Taz 3

דעי"כ עט"ז מדכתבו התוס' חיה מותר על גבי כירה ולא כתבו אפי' ע"ג כירה ש"מ דמפרשי להא קידרא חייתא ובשיל ולא בשיל בין כירה ותנור ואף בכירה שרי חייתא

For through this – on the Taz. Since Tosfos wrote, "raw is permitted on top of a kirah", and did not write, "even on top of a kirah", this shows that they explain this [case of] a raw pot and "cooked and not cooked" [as applying] to both a kirah and an oven, and even on a kirah raw is permitted.

ועוד דאף דכתבו בדף ל"ח א' די"ל חייתא בתנור שרי וכירה אסור אכתי י"ל כמאב"ד הוא להיפוך בכירה שרי כפשטא דברייתא דחנניא אומר כל שיש כמאב"ד מותר לשהותו ע"ג כירה שאין גרוף וקטום הא תנור לא (לא רבותא) והמחבר בי"א השמיט תנור שהרי הר"ב אומר כן ואפילו תנור די"ל כמאב"ד בכירה שרי באין גרוף דלמא יחתה דיצלה ויגמור לזמן מה בלא חתוי משא"כ בתנור חומו רב יחתה ולגמור מיד וא"כ אין ראיה מכירה לתנור ולא הוה להו למסתם אע"ג דחייתא שרי בתנור התם שאני דלמחר כו' ש"מ ועיין ר"ם ולמ"ש א"ש:

Furthermore, even though they wrote on daf 38a that one can say raw is permitted in an oven and forbidden on a kirah, one can still say that [with] like the food of Ben Drusai it is the reverse – on a kirah it is permitted, according to the plain meaning of the Baraisa of Chananya, "anything like the food of Ben Drusai may be left on a kirah even though it is not swept and banked" – but an oven not ("not a novelty"). And the Mechaber in the "some say" omitted "oven", for the Rav says it: "or even on top of an oven". For one can say that like the food of Ben Drusai on a kirah is permitted when it is not swept, [since even if he would] perhaps rake, it will roast and finish in some time without raking; not so an oven, whose heat is great – he will rake and finish immediately. If so, there is no proof from a kirah to an oven, and they should not have [written it] without qualification. Although raw is permitted in an oven, there it is different, since by tomorrow etc. This shows [it]. And see the Rambam; according to what I wrote it works out well.

מותר לסמוך לה קדירה בסמוך חוצה לה

To place a pot next to it

מגן אברהם (ה) **MAGEN AVRAHAM 5**

לסמוך לה קדירה וכו'. מבערב וכו', ואין מחזירין לעולם אלא ע"ג כירה גרופה וכו' וכל שאין מחזירין עליו אין סומכין לו בשבת עכ"ל הרמב"ם משמע דבשבת אסור לסמוך באינה גרופה דהאיבעי' בגמ' לא הוי אלא בע"ש ועיין במ"מ וכ"מ ברי"ף ע"ש אבל לסברא השניה שרי אפי' בשבת כמ"ש רמ"א סס"י זה:

To place a pot next to it etc. [The Rambam writes:] "...from the evening etc. And one never returns [a pot] except onto a kirah that is swept etc.; and wherever one may not return [a pot] onto it, one may not place [a pot] next to it on Shabbos" – end of the Rambam's words. This implies that on Shabbos it is forbidden to place [a pot] next to a kirah that is not swept, for the question in the Gemara was only about Erev Shabbos. See the Maggid Mishneh, and so it is implied in the Rif; see there. But according to the second opinion it is permitted even on Shabbos, as the Rama writes at the end of this siman.

פרי מגדים – אשל אברהם (ה) **PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 5** on Magen Avraham 5

לסמוך עמ"א הביא דברי הרמב"ם ז"ל פ"ב מה"ש הלכה ו' והלכה יו"ד יע"ש והיינו לדיעה א' דמתני' לשהות תנן ובעיא דגמרא שם דף ל"ז א' מהו באין גרופה לסמוך אלשהות קאי ופשיט ליה דשרי הא חזרה אסור אף לסמוך

To place next to – on the Magen Avraham. He brought the words of the Rambam, perek 2 [correctly: perek 3] of Hilchos Shabbos, halachos 6 and 10; see there. That is according to the first view, that the Mishna teaches about leaving; and the question in the Gemara there, daf 37a, "what about placing next to it", when it is not swept, refers to leaving, and it resolves that it is permitted – but returning is forbidden even by placing next to it.

אבל לדיעה שנייה דמתני' להחזיר תנן בעיא מהו לסמוך אחזרה קאי ומסיק דמותר חזרה

But according to the second view, that the Mishna teaches about returning, the question "what about placing next to it" refers to returning, and it concludes that returning is permitted.

וכ"כ רמ"א סעיף ה' בהג"ה דתבשיל שנתבשל כ"צ וחם מותר להעמידן אצל תנור בית החורף דהוי דין כירה תנור שלנו והיינו כדיעה שנייה בסעיף א' דמתני' להחזיר תנן ובעיא דלסמוך להחזיר ופשיט דשרי לסמוך בשבת באין גרופה וקטומה. ואי"ה בסעיף ב"ת יבואר עוד בזה:

And so the Rama wrote in seif 5 in the gloss, that food that is fully cooked and hot may be stood next to the winter-room oven, since our oven has the law of a kirah. That is according to the second view in seif 1, that the Mishna teaches about returning, and the question is about placing next to it in order to return, and it resolves that it is permitted to place [a pot] next to a kirah that is not swept and banked on Shabbos. And with Hashem's help this will be explained further in seif 2.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 5 **רבי עקיבא איגר**

מג"א ס"ק ה' אסור לסמוך באינה גרופה בספר דגול מרבבה כ' היינו לסמוך תחלה בשבת אבל סמך מע"ש מותר להחזיר בשבת ולסמוך כדמוכח מההיא דב' כירות המתאימות וע"ש ובמחכ"ת אינו כן אלא כוונת המג"א דלהך דעה דלא קיי"ל כחנניה וזהו שטת רר"ף והוכיח כן מדבעי לן מאי' לסמוך הרי דשהייה אסורה וביאר הר"ן דס"ל להרי"ף דאם איתא דהאי בעי' בלהחזיר איך פשטי' מהברייתא דב' כירות מתאימות הא התם מיירי בשהייה ודלמא חזרה חמיר ע"ש א"כ קיימא הדין דחזרה אסור בסמיכה ומזה מובן דמ"ש הגאון כדמוכח מב' כירות הוא שגיאה דהא התם מיירי בשהייה וע"ז כ' המג"א אבל לסברא השנייה שרי היינו לסברא השנייה דקיי"ל כחנניה והאיבעי' מהו לסמיך היינו בחזרה ופשיט לה מההיא דב' כירות הרי להדיא דגם בחזרה שרי ומ"מ דוקא דרך חזרה אבל לסמוך לכתחלה בשבת לא כדמוכח מהרמ"א בסי' זה במ"ש וכן נתבאר דנהגו להקל באופן דלכתחלה לסמוך אסור ובחזרה זהו תולה המגן אברהם בב' שטות ולא כדברי הגאון ז"ל:

Magen Avraham s"k 5: "it is forbidden to place next to [a kirah] that is not swept". In the Sefer Dagul Merevava he wrote: that is, to place [a pot] next to it initially on Shabbos; but [if] he placed it next to it on Erev Shabbos, it is permitted to return [it] on Shabbos and place it next to it, as is proven from the case of the two adjoining kirahs; see there. With all due respect to his honored Torah, it is not so. Rather, the Magen Avraham's intent is [this]: according to this view, which does not hold like Chananya – and this is the approach of the Rif – he proved so from the question "what about placing next to it", showing that leaving is forbidden. And the Ran explained that the Rif holds [so because] if this question is about returning, how could [the Gemara] resolve it from the Baraisa of the two adjoining kirahs? There it deals with leaving, and perhaps returning is stricter; see there. If so, the law stands that returning is forbidden [even] by placing next to it. And from this it is understood that what the Gaon wrote, "as is proven from two kirahs", is an error, for there it deals with leaving. And on this the Magen Avraham wrote, "but according to the second view it is permitted" – meaning, according to the second view, that we hold like Chananya, the question "what about placing next to it" is about returning, and [the Gemara] resolves it from the case of the two kirahs – this shows explicitly that also with returning it is permitted. Nevertheless, [this is] only in the manner of returning; but to place [a pot] next to it initially on Shabbos, no, as is proven from the Rama at the end of this siman, where he wrote, "and so it was explained that the custom is to be lenient", in a manner [implying] that placing next to it initially is forbidden. And [regarding] returning – this is what the Magen Avraham makes dependent on the two approaches; and not as the words of the Gaon, of blessed memory.

מותר לשהות על הגרופה וקטומ' אע"פ שמוסיף הבל

It is permitted to leave [it] on the swept one

MAGEN AVRAHAM 6 **מגן אברהם (ו)**

מותר לשהות על גרופה. ולסבר' השניה אפי' בשבת שרי דהא האיבעי' קאי אסמיכ' בשבת וקפשיט ליה מהא ע"ש וברא"ש:

It is permitted to leave [it] on the swept one. According to the second opinion it is permitted even on Shabbos, for the question refers to placing next to [a kirah] on Shabbos, and [the Gemara] resolves it from this; see there and in the Rosh.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 6 on Magen Avraham 6 **פרי מגדים – אשל אברהם (ו)**

יותר עמ"א סובר דיש חומרא ב' כירות המתאימות א' אין גרופה וא' גרופה יותר מאחת שאין גרופה ומש"ה הביא הר"ב הך דינא דב' כירות ולפ"ז לסברא שנייה דמתני' להחזיר תנן ואיבעיא מהו לסמוך להחזיר מיירי כמ"ש באות ה' וקפשיט דשרי להחזיר בשבת ולסמוך אצל כירה שאין גרופה ה"ה ב' כירות המתאימות נמי מייתי עלה למיפשט וכמ"ש הרז"ה הביאו הרא"ש ג"כ דמדר"י נשמע לתנא דמתני' בלהחזיר יע"ש

Permitted – on the Magen Avraham. He holds that there is a stringency with two adjoining kirahs, one not swept and one swept, more than with one that is not swept; therefore the Rav brought this law of two kirahs. According to this, for the second view – that the Mishna teaches about returning, and the question "what about placing next to it" refers to returning, as I wrote in 5, and it resolves that it is permitted to return on Shabbos and to place next to an unswept kirah – the same [applies to] two ad-

joining kirahs; it too is brought to resolve [the question], as the Raza"h wrote, brought by the Rosh as well, that from Rabbi Yehuda we can learn for the Tanna of our Mishna regarding returning; see there.

וא"כ אף ב' כירות המתאימות מותר להחזיר בשבת ולסמוך אצל שאין גרופה וזה דלא כט"ז אות ד' וא"ה שם יבואר בזה:

If so, even with two adjoining kirahs it is permitted to return on Shabbos and to place next to the unswept one. This is not like the Taz 4; and with Hashem's help it will be explained there.

TAZ 4 **ט"ז (ד)**

מותר לשהות על הגרופה. כן איתא בגמ' ואני תמה למה הוצרך לכתוב זה דהא כבר כתב דמותר לסמוך לו וזה לא גרע מסמיכה לכירה ובגמרא לא אמר זה אלא לאשמועינן דאין משהין על גבי שאינו גרוף אבל ע"ג הגרוף מותר אפילו אי הוה אסור לסמוך אצל הכירה דשאני הכא דמדלי אוירא:

It is permitted to leave [it] on the swept one. So it is in the Gemara. And I wonder why he needed to write this, since he already wrote that it is permitted to place [a pot] next to it, and this is no worse than placing next to a kirah. And in the Gemara this was said only to teach us that one may not leave [a pot] on top of the one that is not swept, but on top of the swept one it is permitted, even if it were forbidden to place [a pot] next to the kirah – for here it is different, since it is raised up and the air affects it.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 4 on Taz 4 **פרי מגדים – משבצות זהב (ד)**

מותר עט"ז ועמ"א אות ו"ו ובלבוש ואפיל"ו ב' כירות המתאימות כו' ובא"י ו"ו הוסיף לומר דע"כ הכין הוא באמת דמותר לסמוך א"כ למה צ"ר מתאימות (לימא משהין ע"ג כירה גרופה ואין משהין על כירה שאין גרופה בשלמא אי אסור לסמוך קמ"ל מדליא שרי אלא ש"מ דמתאימות חמיר טפי באפשר דיש הבלא מאינה גרופה וגם הבל דגרופה) וכן בתו"ש ומ"מ הקשו כעין זה:

Permitted – on the Taz. And see Magen Avraham 6; and in the Levush, "and even two adjoining kirahs etc." And in the Eshel Avraham 6 I added that perforce so it is in truth, that placing next to it is permitted; if so, why did he depict adjoining [kirahs]? (Let him say, "one may leave on a swept kirah and may not leave on an unswept kirah"! Granted, if placing next to it were forbidden, he teaches us that since it is raised up it is permitted; rather, this shows that adjoining [kirahs] are stricter, since possibly there is heat from the unswept one and also the heat of the swept one.) And so in the Tosefes Shabbos; nevertheless they asked something similar.

ובחידושינו כתבנו מזה די"ל ב' כירות חמור יותר וגם דוקא משהין על גב"ה הא תוכה לא (ולשון עליה סובל תוכה נמי אבל על גב"ה משמע תוכה לא כמ"ש ר"ח ארי"ח בג' יע"ש)

And in our novellae we wrote about this, that one can say two kirahs are stricter; and also [the Baraisa says] specifically "one may leave on top of" – but not inside (the term "on it" also bears "inside it", but "on top of it" implies not inside, as written in ר"ח ארי"ח בג'; see there).

אלא דזה אי למ"ד גרף במקצת מהני א"כ ב' כירות וא' גרופה לא גרע ממקצתה מקום הקדירה גרופה אבל להמחבר דפסק שיגרוף כ"ל הגחלים לא מקצתה א"כ מאי קאמר אא"ב לשהות תנן מתני' ר' יהודה ואמאי לא ר"מ וב' כירות חמור מכירה א' ש"מ דאין כאן חומרא כלל ומתני' ר"י הוא ונקיט ב' כירות לציור ולסימנא בעלמא א"כ שפיר הקשה הט"ז לאיזה צורך כתב רמ"א זה ומינה דב' כירות אף תוכה שרי ושם הארכנו:

However, this [works] according to the one who says that sweeping partially helps: then two kirahs, one of them swept, are no worse than [sweeping] partially, [since] the pot's place is swept. But according to the Mechaber, who ruled that he must sweep all the coals, not partially – if so, what does it say: "granted if we learned [the Mishna] about leaving, our Mishna is Rabbi Yehuda"? Why not Rabbi Meir, with two kirahs being stricter than one kirah? This shows that there is no stringency here at all, and the Mishna is Rabbi Yehuda, and it mentioned two kirahs merely as an illustration and a sign. If so, the Taz rightly asked for what purpose the Rama wrote this. And from this [it follows] that with two kirahs even inside is permitted. There we elaborated.

And an oven **ותנור, אפי' אם הוסק בקש או גבבא**

MAGEN AVRAHAM 7 **מגן אברהם (ז)**

ותנור. מתוך שקצר למעל' ורחב למטה נקלט חומו לתוכו טפי מכירה (רש"י):

And an oven. Since it is narrow above and wide below, its heat is held inside it more than in a kirah (Rashi).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 7 on Magen Avraham 7 **פרי מגדים – אשל אברהם (ז)**

ותנור עמ"א הביא דברי רש"י ל"ח ב' יע"ש והיינו דיש חילוק בין תנור לכירה לרש"י דמפרש כולה פירקין (כ"ל פרק כירה) משום הטמנה ותנור גרוף מוסיף הבל ואף להמחבר ולהר"ב דהטמנה ודאי אסור וכולה פירקין בשהייה או חזרה והקדירה מגולה אפ"ה יש הפרש בין

כירה גרופה שרי אע"פ שא"א לגרוף הכל שלא יהא נשאר ניצוץ אחד מ"מ אין מועיל בחיתוי מעט ניצוץ משא"כ תנור שחומו רב אף ניצוץ אחד מועיל ואתי לחתויי. ועיין אות ח' ושם יבואר א"ה:

And an oven – on the Magen Avraham. He brought the words of Rashi, 38b; see there. That is, according to Rashi there is a distinction between an oven and a kirah, since he explains the whole perek (meaning perek Kirah) as being about hatmana, and a swept oven adds heat. And even according to the Mechaber and the Rav – for whom hatmana is certainly forbidden, and the whole perek is about shehiya or returning with the pot uncovered – there is nevertheless a difference. A swept kirah is permitted: although it is impossible to sweep everything so that not a single spark remains, raking a few sparks does not help. Not so an oven, whose heat is great: even one spark helps, and he will come to rake. And see 8; with Hashem's help it will be explained there.

TAZ 5 **ט"ז (ה)**

ותנור. פירש"י מתוך שקצר למעלה ורחב למטה נקלט חומו לתוכו טפי מכירה:

And an oven. Rashi explained: since it is narrow above and wide below, its heat is held inside it more than in a kirah.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 5 on Taz 5 **פרי מגדים – משבצות זהב (ה)**

ותנור עט"ז ועמ"א אות ז"י"ן: ובתנור אם נתבשל כ"צ ומור"ל מותר בתנור אפילו אין גרוף וקטום דכל שבכירה א"צ גרופה וקטומה ה"ה בתנור וכ"כ הלבוש יע"ש ואף שאין גרוף וקטום וכ"ש קידרא חייתא בתנור שרי עט"ז אות ג' ול"מ לדידן בכופח:

And an oven – on the Taz. And see Magen Avraham 7. And in an oven, if it is fully cooked and mitztamek v'ra lo, it is permitted in an oven even if it is not swept and banked; for whatever does not need swept and banked on a kirah, the same in an oven. And so the Levush wrote; see there. And even if it is not swept and banked, all the more so a raw pot is permitted in an oven; see Taz 3. And needless to say, for us, with a kupach.

אפילו אם גרוף וקטום

Even if it is swept

MAGEN AVRAHAM 8 **מגן אברהם (ח)**

אפי' הוא גרוף. מפני שהגורף אינו גורף אלא רוב האש עצמה וא"א שלא תשאר ניצוץ א' (רמב"ם):

Even if it is swept. Because one who sweeps removes only most of the fire itself, and it is impossible that not a single spark should remain (Rambam).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 8 on Magen Avraham 8 **פרי מגדים – אשל אברהם (ח)**

אפי' עמ"א אף להמחבר שפסק גרוף כל האש כולו לא מקצתו (דלא כר"ן עמ"ש בט"ז ד' אי"ה בזה) א"כ תנור איזה חתוי שייך לז"ה הר"מ ז"ל פרק שלישי מה"ש הל' ה"ו מפני שאי אפשר לגרוף כל האש

Even – on the Magen Avraham. Even according to the Mechaber, who ruled that "swept" [means] all the fire, not part of it (unlike the Ran; see what I will write on this, with Hashem's help, on Taz 4) – if so, with an oven what raking applies? On this the Rambam [wrote], perek 3 of Hilchos Shabbos, halacha 6, "because it is impossible to sweep all the fire".

ותראה שהאדון ז"ל סובר שמ"ש הר"מ בהלכה ו' מפני שא"א לגרוף כל האש שלא ישאר ניצוץ אחד מפני שהבל"ו חם שמא יחתה להבעיר הניצוצות הנשארות כאלו אמר ומפני"י שהבלו חם וכ"ה בלבוש דפוס פראג שפ"ג יע"ש אבל בנ"ץ משמע לכאורה הטעם בתנור שהבלו חם א"א לגרוף שלא ישאר ניצוץ יע"ש.

And you will see that the master [the Magen Avraham], of blessed memory, holds that what the Rambam wrote in halacha 6 – "because it is impossible to sweep all the fire so that not a single spark remains, because its heat is hot, lest he rake to kindle the remaining sparks" – is as if he said "and because its heat is hot". And so it is in the Levush, Prague printing (שפ"ג); see there. But in the נ"ץ it seems at first glance that the reason is that in an oven, whose heat is hot, it is impossible to sweep without a spark remaining; see there.

ואע"ג באות ג' בקטמה והובערה בגילוי דעת סגי א"כ בתנור נמי ליהוי גילוי דעת וי"ל דאין זה גילוי דעת דקטם שלא יתחרך דהבלו רב ועוד יש תירוצים. ובתנור אף קש וגבבא וגרוף נמי אסור ואפשר שכ"ד הר"מ ז"ל אעפ"י שכתב שם א"ו מכוסה ועא"ר אות י"א ואין זה מן התימה לומר טעם הר"מ ז"ל אף בקש גרוף:

And although in 3, [with] banking and it flared up, revealing his intent suffices – if so, in an oven too let it be revealing his intent! One can say that this is not revealing his intent, for he banked it so that [the food] should not scorch, since its heat is great; and there are other answers. And in an oven, even [with] straw and stubble [and] swept, it is also forbidden; and possibly this is the view of the Rambam, even though he wrote there א"ו מכוסה; and see Eliya Rabba 11. It is not surprising to apply the Rambam's reason even to straw [when] swept.

שהיד סולדת בו [הגהות מרדכי] וכ"ש שאסו' לשהות *Where the hand recoils from it*

מגן אברהם (ט) **MAGEN AVRAHAM 9**

שהיס"ב. אבל אם אין היס"ב מותר ליתן אפי' על גביו אפי' בשבת עסס"ב כ"מ בגמ' ובהגמ"ר ועסי' שי"ח סי"ד ואפשר דאפי' אין גרוף וקטום שרי מיהו בס"ה משמע דאסור לתת לתוכו ע"ש בהג"ה:

Where the hand recoils from it. But if the hand does not recoil from it, it is permitted to put [a pot] even on top of it, even on Shabbos; see the end of seif 2. So it is implied in the Gemara and in the Hagahos Mordechai; and see siman 318:14. Possibly even if it is not swept and banked it is permitted. However, in seif 5 it is implied that it is forbidden to put [food] inside it; see there in the gloss.

פרי מגדים – אשל אברהם (ט) **PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 9** on Magen Avraham 9

שהיס"ב עמ"א בס"ה בהג"ה ומ"א אות ל"ה וא"ה שם יבואר:

Where the hand recoils – on the Magen Avraham. In seif 5 in the gloss, and Magen Avraham 35; with Hashem's help it will be explained there.

וכופח, שהו' מקו' שפיתת קדיר' אחת *And a kupach – its law is like a kirah*

ט"ז (ו) **TAZ 6**

וכופח דינו ככירה. כ"ה ברמב"ם וכתב ב"י דלגמרי הוי ככירה דבקש וגבבא אפי' בלא גרופה וקטומה מותר אלא דהטור כתב וז"ל וכופח אם הוסק בקש כו' מותר ע"י גרופה כו' והקשה ב"י דהוא נגד משמעות הגמ' וכתב הוכחה א' מהגמ' ודחה אותה ואמר שאין זה מוכרח

And a kupach – its law is like a kirah. So it is in the Rambam; and the Bais Yosef wrote that it is completely like a kirah, that with straw and stubble it is permitted even without being swept and banked. But the Tur wrote as follows: "And a kupach, if it was heated with straw etc., it is permitted [only] when swept etc." The Bais Yosef objected that this is against the implication of the Gemara; he wrote one proof [for the Tur] from the Gemara and rejected it, saying that it is not compelling.

ותמהתי דודאי מוכח כן להדיא בגמרא מדאמרינן דהכופח הוי נפיש הבליה מכירה וזוטר מתנור ובודאי אתה צריך לפרש מה חומרתו מכירה ומאי קולתו מתנור בשלמא קולא מתנור אשכחן שפיר דבתנור הוי קש וגבבא וגפת ועצים שוין לאיסור ובזה אנו אומרים דכופח קיל ממנו יש חילוק בין קש לגפת אבל החומרא שחמיר טפי מכירה ע"כ לא אשכחן אלא בדרך זה דבכירה יש חילוק בין קש לגפת ובכופח אין חילוק א"כ מבואר דבכופח חמיר טפי דאפי' בקש וגבבא צריך גרופה כמו בגפת ועצים וא"כ כופח הוי מלתא מציעתא בדינו דאלת"ה אלא בקש שוה כופח לכירה קשה למה זכר שהכופח חמור מכירה אלא ודאי דיש חומר' בכופח מכיר' לבד מצד הקולא שכנגד התנור

And I wondered, for it is certainly proven so explicitly in the Gemara, since we say that the kupach's heat is greater than a kirah's and less than an oven's. You certainly must explain in what way it is stricter than a kirah and in what way more lenient than an oven. The leniency compared to an oven we find well: in an oven, straw and stubble and pomace and wood are equally forbidden, and in this we say that a kupach is more lenient – there is a distinction [in it] between straw and pomace. But the stringency, that it is stricter than a kirah, we perforce find only in this way: in a kirah there is a distinction between straw and pomace, and in a kupach there is no distinction. If so, it is clear that a kupach is stricter, that even with straw and stubble it needs sweeping, as with pomace and wood; and so a kupach is a middle case in its law. For if you do not say so, but [hold] that with straw a kupach is equal to a kirah, it is difficult: why did he mention that a kupach is stricter than a kirah? Rather, there is certainly a stringency in a kupach compared to a kirah, apart from the leniency compared to an oven.

ומו"ח ז"ל כתב ג"כ ראי' נכונה להטור בזה ממ"ש בגמרא בברייתא דת"כ דאביי בכופח שהסיקוהו בקש סומכין עליו ואין נותנין ע"ג וזה ודאי באין גרוף דאל"כ תקשה לך ממתניתין דאמרה בכופח שהסיקו בקש הרי זה ככירה ובכירה אפי' ע"ג מותר בקש בלא גרוף אלא ע"כ דמתני' מיירי בגרוף כדמוקי לה רב אדא בר אהבה דקי"ל בפי' המשנה כוותיה כמ"ש הב"י וזו ראי' נכונה אלא שלפי הנראה מדברי הרי"ף והרא"ש שלא היו גורסים כן בגמ' בכופח שהסיקו בקש וע"כ לא זכרו שבכופח בקש יש חומרא כנלע"ד:

And my father-in-law, of blessed memory, also wrote a good proof for the Tur in this, from what is said in the Gemara in the Baraisa that supports Abaye: "a kupach that was heated with straw and stubble – one may place [a pot] next to it, but may not put [one] on top of it." This is certainly when it is not swept; for otherwise you will have a difficulty from our Mishna, which says that a kupach heated with straw is like a kirah – and with a kirah, even on top is permitted with straw without sweeping. Rather, perforce our Mishna refers to when it is swept, as Rav Adda bar Ahava explains it, and we hold like him in explaining the Mishna, as

the Bais Yosef wrote. And this is a good proof. But it appears from the words of the Rif and the Rosh that they did not have this version in the Gemara, "a kupach that was heated with straw"; therefore they did not mention that with a kupach [heated] with straw there is a stringency. So it seems to me in my humble opinion.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 6 on Taz 6 **פרי מגדים – משבצות זהב (ו)**

וכופח עט"ז בלבוש הביא ב' דיעות וש"ע סתם כר"מ ומ"ש הט"ז דע"כ חמיר בקש דאל"כ למה זכר החומרא הקשה בא"ר אות זי"ן דודאי יש חומרא בגפת ועצים דכירה מהני גרופה וכופח לא גם בח"מ הקשה כן וגם לסמוך יע"ש

And a kupach – on the Taz. In the Levush he brought two views, and the Shulchan Aruch ruled without qualification like the Rambam. And what the Taz wrote – that perforce it is stricter with straw, for otherwise why mention the stringency – the Eliya Rabba 7 objected: certainly there is a stringency with pomace and wood, that with a kirah sweeping helps and with a kupach it does not. The ח"מ also objected so, and also [regarding] placing next to it; see there.

ובחדושינו שם דף ל"ח ע"ב הארכנו בפי' הגמרא וכאן אין להאריך ואפשר דהי"ל כופח ווטר הבלי' מתנור ותו לא ומדכפל ואמר ונפיש מכירה ש"מ דקש וגבבא גופיה נמי יש חומרא דבעי בכופח גרוף וקטום ועדיין צ"ע יע"ש:

And in our novellae there, daf 38b, we elaborated on the explanation of the Gemara; here there is no need to elaborate. And possibly it should have said, "a kupach's heat is less than an oven's", and no more; since it doubled and said, "and greater than a kirah's", this shows that with straw and stubble itself there is also a stringency, that a kupach requires swept and banked. It still needs study; see there.

דינו כתנור. [והתנורים שלנו דינם ככירה] [ר"ן ר"פ

And our ovens

MAGEN AVRAHAM 10 **מגן אברהם (י)**

ותנורים שלנו . מאחר שרחבים יותר משפיתת קדרה דינן ככירה (כל בו) ובר"ן משמע דאפי' בזמן התלמוד לא נאסר אלא תנור של נחתומין ע"ש:

And our ovens. Since they are wider than the place for setting a pot, their law is like a kirah (Kol Bo). And in the Ran it is implied that even in the time of the Talmud only a bakers' oven was forbidden; see there.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 10 on Magen Avraham 10 **פרי מגדים – אשל אברהם (י)**

ותנורים עמ"א בלבוש תנורים שלנו שפיהם מן הצד אין חומם רב כ"כ ועב"י בזה וכופח עב"י משמע דאין חילוק:

And ovens – on the Magen Avraham. In the Levush: our ovens, whose openings are on the side, their heat is not so great; and see the Bais Yosef on this. And a kupach – see the Bais Yosef; it implies that there is no distinction.

ואם שכח ושהה

And if he forgot and left [it]

TAZ 7 **ט"ז (ז)**

ואם שכח ושהה כו'. בגמרא איתא תרי בעיות תחלה ב"מ מר"ח בר אבא שכח קדירה ע"ג כירה בשבת ובישלה מהו ותו אבעיא להו עבר ושהה מהו ולא אפשטא והרי"ף והרמב"ם שהם בעלי דיעה זאת גורסים בבעיא שניה עבר ושכח מהו ומפרשים דבעי' ראשונה קי"ל לחומרא מצד קנס כמו המבשל בשבת והיינו בלא נתבשל כל צרכו קודם שבת אבל נתבשל כל צרכו אלא שמצטמק ויפה לו זו היא בעיא שניה דמספקא לן אי גם בזו קנסו בשכח או לא וקי"ל לקולא בזה:

And if he forgot and left [it] etc. In the Gemara there are two questions. First, they asked Rabbi Chiya bar Abba: one forgot a pot on a kirah and it cooked on Shabbos – what is [the law]? And further it was asked: if he transgressed and left it, what is [the law]? And it was not resolved. And the Rif and Rambam, who hold this view, have the version in the second question, "if he transgressed and forgot, what is [the law]?" They explain that in the first question we hold stringently, due to a penalty, as with one who cooks on Shabbos – and that is when it was not fully cooked before Shabbos. But if it was fully cooked, only it is mitztamek v'yafeh lo, this is the second question, where we are in doubt whether here too they penalized one who forgot or not; and we hold leniently in this.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 7 on Taz 7 **פרי מגדים – משבצות זהב (ז)**

ואם עט"ז שבת ל"ח א' שכח מהו ופשיט לאיסורא ל"ש ולמ"ד ל"ש להיתרא סלקא בקושיא הילכך הלכה ל"ש לאיסורא והדר בעי עבר ושהה מהו ופי' הרא"ש ז"ל דלבני הבית אי אסור יע"ש ולא אפשיטא ונקטינן לחומרא (עמ"א אות י"א) ולפ"ז אין לחלק בין שכח לעבר ושהה

And if – on the Taz. Shabbos 38a: [if] he forgot, what [is the law]? And it resolves it stringently according to one version; and according to the one who says the version is lenient, it ends with a difficulty. Therefore the halacha is [like] the version that is

stringent. And then it asked: if he transgressed and left it, what [is the law]? The Rosh explained: whether it is forbidden for the members of the household; see there. And it was not resolved, and we hold stringently (see Magen Avraham 11). According to this, there is no distinction between forgetting and transgressing and leaving.

אבל הרי"ף ור"מ גורסין עבר ושכח והיינו במצטמק וי"ל ולא איפשיטא ולקולא בשכח הא עבר ושהה אף מור"ל אסור מדלא איבעיא לן אלא עבר ושכ"ח עב"י:

But the Rif and Rambam have the version "transgressed and forgot", and that is with mitztamek v'yafeh lo; and it was not resolved, and [we go] leniently with forgetting. But with transgressing and leaving, even mitztamek v'ra lo is forbidden, since we asked only about "transgressed and forgot". See the Bais Yosef.

אסור עד מוצאי שבת — *Forbidden until after Shabbos*

מגן אברהם (יא) — MAGEN AVRAHAM 11

אסור עד מ''ש. מדכתב סתם ש"מ דאסור לכל כמ"ש הטור וכ"פ בד"מ ומ"ש הגמ"ר דלאחריני שרי משום דס"ל כר"מ אבל אנן דקי"ל כר"י כמ"ש רסי' שי"ח א"כ ה"ה ה"נ אסור לכל ולב"ב פשיטא דאסור דה"ל כמי שנתבשל בשבילו ועבי"ד סי' צ"ט ס"ה ועב"ח ססי' רנ"ד ס"ג וסי' ט"ו עסי' תקט"ו:

Forbidden until after Shabbos. Since he wrote this without qualification, this shows that it is forbidden for everyone, as the Tur writes, and so he ruled in the Darchei Moshe. What the Hagahos Mordechai writes – that it is permitted for others – is because he holds like Rabbi Meir; but we hold like Rabbi Yehuda, as written at the beginning of siman 318, and if so, here too it is forbidden for everyone. And for the members of the household it is obviously forbidden, since it is like something cooked for him. See Yoreh De'ah siman 99:5, and see the Bach at the end of siman 254 (ס"ג וסי' ט"ו); see siman 515.

פרי מגדים – אשל אברהם (יא) — PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 11 on Magen Avraham 11

אסור עמ"א עסי' תקט"ו אות ה' ומשמע דעד כדי שיעשו קאי לשכח ושהה באין נגמר כ"צ בעינן בכ"ש וכן בעבר ושהה במצטמק ויפה לו בעינן בכ"ש ועב"י

Forbidden – on the Magen Avraham. See siman 515:5. It implies that "until bichdei sheya'asu" refers [also] to forgetting and leaving when it is not fully cooked – we require bichdei sheya'asu; and likewise with transgressing and leaving with mitztamek v'yafeh lo we require bichdei sheya'asu. And see the Bais Yosef.

וברי"מ פ"ג מה"ש ה"מ משמע לכאורה דוקא בעבר ושהה בעינן כ"ש הא שכחו כתב רק למ"ש מ"מ מהגי"א משמע אף בשכח ולא נתבשל כ"צ אסור למ"ש כ"ש ול"ד לשי"ח דלא בעינן כ"ש התם לא שכיחא משא"כ כאן יאמרו שוגגים היינו:

And in the Rambam, perek 3 of Hilchos Shabbos, halacha 9 (printed: ה"מ), it seems at first glance that specifically with transgressing and leaving we require bichdei sheya'asu, but with forgetting he wrote only "until after Shabbos". Nevertheless, from the Hagahos Asheri it is implied that even with forgetting, when not fully cooked, it is forbidden until after Shabbos [plus] bichdei sheya'asu. And it is not comparable to siman 318, where we do not require bichdei sheya'asu: there it is not common; not so here, [where] they will say, "we were unintentional".

ואם החזירם עכו"ם בשבת — *And if a non-Jew returned them on Shabbos*

מגן אברהם (יב) — MAGEN AVRAHAM 12

החזירם עכו''ם. לצורך ישראל:

The non-Jew returned them. For the need of a Jew.

פרי מגדים – אשל אברהם (יב) — PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 12 on Magen Avraham 12

החזירם עכו"ם לצורך ישראל מ"א. ובלבוש כתב בלא ידיעת ישראל הא אמר ישראל לעכו"ם במזיד אסור כאלו הוא בעצמו עשה כן:

[If] a non-Jew returned them – for the need of a Jew (Magen Avraham). And the Levush wrote: without the Jew's knowledge; but if a Jew deliberately told the non-Jew, it is forbidden, as if he himself had done so.

מגן אברהם (יג) — MAGEN AVRAHAM 13

דינו כשכח. דלא נהנה ממנו כ"כ כיון שכבר היה ראוי לאכול עסי' רע"ו:

Its law is like one who forgot. Since he does not benefit from it so much, as it was already fit to eat. See siman 276.

פרי מגדים – אשל אברהם (יג) — PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 13 on Magen Avraham 13

דינו כשכח עמ"א הואיל ונתבשל כ"צ רק מוי"ל לא נהנה כ"כ ועסי' רע"ו ס"ד יע"ש בזה:

Its law is like one who forgot – on the Magen Avraham. Since it was fully cooked, only it is mitztamek v'yafeh lo, he does not benefit so much. And see siman 276:4 on this.

TAZ 8 **ט"ז (ח)**

ואם החזירם עכו"ם בשבת. פי' והתבשיל מצטמק ויפה לו מותר שאין הישראל נהנה כ"כ:

And if a non-Jew returned them on Shabbos. Meaning, and the food is mitztamek v'yafeh lo – it is permitted, since the Jew does not benefit so much.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 8 on Taz 8 **פרי מגדים – משבצות זהב (ח)**

ואם עט"ז דבמצטמק ורע לו אף בהחזירה ישראל מותר ובלא בישל כ"צ אסור דנתבשל בשבת ונצטנן בלח ג"כ אסור עיין ס"ה בהג"ה יע"ש ושם יבואר אי"ה:

And if – on the Taz. That with mitztamek v'ra lo, even if a Jew returned it, it is permitted; and [if it was] not fully cooked it is forbidden, since it cooked on Shabbos; and [with] liquid that cooled it is also forbidden. See seif 5 in the gloss; with Hashem's help it will be explained there.

ואם החזירם ישראל

And if a Jew returned it

MAGEN AVRAHAM 14 **מגן אברהם (יד)**

החזירם ישראל. בשבת אפי' בשוגג דינו כעבר ושהה ואסור אם מצטמק ויפה לו דבהגמ"ר משמע אפי' בשכח ושהה לאסור מצטמק ויפה ולכן פסק רמ"א כמותו בהחזיר בשבת ומיהו נ"ל בזה דלאחרים שרי מאחר דבהג"א מסתפק אם יש לאסור אפי' לו מאחר שהי' מבושל קודם והיה שוגג:

A Jew returned them. On Shabbos – even unintentionally, its law is like one who transgressed and left it, and it is forbidden if it is mitztamek v'yafeh lo. For in the Hagahos Mordechai it is implied that even with forgetting and leaving, mitztamek v'yafeh lo is forbidden; therefore the Rama ruled like him regarding returning on Shabbos. However, it seems to me that in this case it is permitted for others, since the Hagahos Asheri is in doubt whether it should be forbidden even for him, since it was cooked beforehand and he acted unintentionally.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 14 on Magen Avraham 14 **פרי מגדים – אשל אברהם (יד)**

החזירם עמ"א היקל לאחרים עכ"פ עיין אות י"א:

Returned them – on the Magen Avraham. He was lenient for others in any case; see 11.

TAZ 9 **ט"ז (ט)**

ואם החזירה ישראל. פי' בשוגג:

And if a Jew returned it. Meaning, unintentionally.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 9 on Taz 9 **פרי מגדים – משבצות זהב (ט)**

ואם עט"ז אפילו בשוגג חזרה אסור עמ"א אות י"ד דאי מזיד כ"ש מעבר ושהה ומ"ש הרב במור"ל מותר אף בהחזיר ישראל מזיד בשבת דהא לא נהנה מן האיסור ואי"ה באות יו"ד אבאר בזה באורך:

And if – on the Taz. Even unintentionally, returning is forbidden; see Magen Avraham 14. For if deliberately, it is all the more so than transgressing and leaving. And what the Rav wrote, [that] mitztamek v'ra lo is permitted even if a Jew returned it deliberately on Shabbos, since he did not benefit from the prohibition – with Hashem's help I will explain this at length in 10.

וי"א שכל שנתבשל כמאכל בן דרוסאי (פי' שם

Like the food of Ben Drusai

MAGEN AVRAHAM 15 **מגן אברהם (טו)**

וי"א שכל כו'. ובחי לגמרי שרי לכ"ע וא"כ מוטב להושיב הקדירות בתנור סמוך לחשיכה ועסי' רנ"ד ס"ה דמשום הפשטי"ד צריך ליתנם מבע"י:

And some say that anything etc. And something completely raw is permitted according to all. If so, it is better to put the pots into the oven right close to dark. But see siman 254:5, that because of the pashtid one must put them in while it is still day.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 15 on Magen Avraham 15 **פרי מגדים – אשל אברהם (טו)**

וי"א עמ"א מחלוקת ב' דיעות עב"י באורך ואי"ה בט"ז אות א' יבואר קצת.

And some say – on the Magen Avraham. On the dispute of the two views see the Bais Yosef at length; and with Hashem's help it will be explained a little on Taz 1.

ולי"א אלו פשיטא דהכין הוא דקידרא חייתא האמור בשבת י"ח ב' בלא נתבשל כלל הוא דשרי ובהתחיל לבשל אסור ובשיל שפיר דמי היינו כמאב"ד לדיעה זו אבל לדיעה א' בשיל שפי' דמי מצטמק ורע לו בשיל ולא בשיל אסור כמאב"ד או מצטמק וי"ל ואפ"ה קידרא חייתא דוקא חי לגמרי עיין אות א' ועט"ז אות א' ואי"ה שם יבואר.

And according to this "some say", it is obvious that so it is: the raw pot mentioned in Shabbos 18b – [if] not cooked at all it is permitted, [if] it began to cook it is forbidden, and "cooked – it is fine" means like the food of Ben Drusai, according to this view. But according to the first view, "cooked – it is fine" [means] mitztamek v'ra lo [and fully] cooked; "cooked and not cooked is forbidden" – like the food of Ben Drusai, or mitztamek v'yafeh lo. And even so, the raw pot is specifically completely raw; see 1, and see Taz 1, and with Hashem's help it will be explained there.

ולז"א דודאי לצאת כל הדיעות טוב יותר ליתן לתנור סמוך לחשכה דהוה חי ושרי לכ"ע אף לדיעה א' מ"מ משום הפשט"ד ויבואר אי"ה ברנ"ד בזה בס"ד:

And this is what he [the Magen Avraham] said: certainly, to satisfy all the views it is better to put [the pot] into the oven close to dark, when it is raw and permitted according to all, even according to the first view; nevertheless, because of the pashtid [one must put it in earlier]. With Hashem's help this will be explained in 254, with Hashem's assistance.

MAGEN AVRAHAM 16 **מגן אברהם (טז)**

כמאכל ב''ד. עסי' רנ"ד ס"ב והע"ש לא ע"ש גם בס"ד לא עיין:

Like the food of Ben Drusai. See siman 254:2. The Olas Shabbos did not look there, nor did he look in seif 4.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 16 on Magen Avraham 16 **פרי מגדים – אשל אברהם (טז)**

כמאכל ב"ד עמ"א ברנ"ד אות ח' משום חומרא דשבת בעינן חצי בישולו אף דהוא מדרבנן כו' ועב"ח בזה ואי"ה בט"ז א' יבואר:

Like the food of Ben Drusai – on the Magen Avraham. In 254, s"k 8: because of the stringency of Shabbos we require half its cooking, even though it is rabbinic etc. And see the Bach on this; with Hashem's help it will be explained on Taz 1.

להתבשל ולא הגיע למאכל בן דרוסאי

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

שם ולא הגיע למאכל ב"ד עיין רשב"א פ' כירה דמסתפק בזה אם מהני גרוף וקטום בפחות מכב"ד דדילמא י"ל דיהיב דעתי' טפי וחיישי' לחיתוי ומ"מ העלה שם דמסתבר דמהני גו"ק ולענ"ד יש לעיין למה כ' הרשב"א פ"ק דשבת דף י"ח ע"ב אההיא דאמרי' שם דצמר ליורה בעקורה ואינה טוחה חיישי' שמא יגיס תירץ שם דלאחר שנתבשל כמאב"ד אין בו משום בשול ע"ש א"כ להך סברא ממילא בפחות מכמאכב"ד לא מהני גו"ק משום חששא דשמא יגיס וצ"ע: גם נ"ל לדייק מהר"אש דס"ל כן ממה דכ' בשטת הריא"ף דפסק דלא כחנניה הא דכ' פ"ק גבי אין צולין בשר וכו' כמה שיצולו מבע"י כמאכב"ד היינו באם יגרוף קודם שבת מהני כדי שיצולו מבע"י כמאכב"ד ע"ש הרי דגם בגו"ק בעי' שיהי' כמאכב"ד ולא מקודם לזה ודו"ק:

There: "and it did not reach the food of Ben Drusai". See the Rashba, perek Kirah, who is in doubt about this, whether swept and banked helps with less than the food of Ben Drusai, since perhaps one can say that he pays more attention to it and we are concerned about raking; nevertheless he concluded there that it is reasonable that swept and banked helps. And in my humble opinion one must consider [this], since the Rashba wrote in perek 1 of Shabbos, daf 18b, on what we say there – that [with] wool for a cauldron [that] is removed [from the fire] and not sealed, we are concerned lest he stir – he answered there that after it was cooked like the food of Ben Drusai there is no cooking with it; see there. If so, according to this reasoning, with less than the food of Ben Drusai swept and banked would not help, because of the concern lest he stir; this needs study. Also, it seems to me that one can infer from the Rosh that he holds so, from what he wrote in [explaining] the approach of the Rif, who ruled not like Chananya: what he wrote in perek 1 regarding "one may not roast meat etc. – so that they roast while it is still day like the food of Ben Drusai" means that if he sweeps before Shabbos, [it] helps [only] so that they roast while it is still day like the food of Ben Drusai; see there. This shows that even with swept and banked we require that it be like the food of Ben Drusai, and not earlier than this. Consider carefully.

כל זמן שהיא מגולה למעלה לא מקרי הטמנה *Uncovered on top*

MAGEN AVRAHAM 17 **מגן אברהם (יז)**

מגולה למעל'. ולא מקרי הטמנה אלא בדבר המטלטל שמדביק אצל דופני התנור אבל תנור סתום לאו הטמנה היא (הגמ"ר וטור סי' רנ"ז ותוס' ורא"ש):

Uncovered on top. It is called hatmana only with a movable [material] that he presses against the walls of the oven; but a sealed oven is not hatmana (Hagahos Mordechai, Tur siman 257, Tosfos and Rosh).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 17 on Magen Avraham 17 **פרי מגדים – אשל אברהם (יז)**

מגולה עמ"א ליי"א אלו הטמנה ל"ש אלא בשהקדירה טמונה אבל תנור סתום לא הוי הטמנה ועסי' רנ"ט ובחה"ר ר"פ במה טומנין הקשה דא"כ למה אמרו טומנין בשלחין כיצד עושה נוטל הכסוי משמע דמגולה למעלה ואפ"ה במוסיף הבל אסור ולדיעה זו אפשר לומר דלאו להכי איירי אלא לענין טלטול מוקצה ואה"נ כל שמגולה למעלה פיה וכיסוי לבד אף שכולה טמונה מותר לדיעה זו ובחדושינו כתבנו מזה:

Uncovered – on the Magen Avraham. According to this "some say", hatmana applies only when the pot is buried, but a sealed oven is not hatmana; and see siman 259. And in the Chiddushei HaRan at the beginning of perek Bameh Tomnin he asked: if so, why did they say, "One may bury in hides... how does he do it? He takes the cover" – implying that it is uncovered on top, and even so with something that adds heat it is forbidden? According to this view, one can say that it does not refer to this, but to [the matter of] moving muktzeh. And indeed, whenever its opening is uncovered on top and [there is] only a cover, even if all of it is buried, it is permitted according to this view. In our novellae we wrote about this.

מותר לישראל להסירו משם. *It is permitted for a Jew to remove it*

MAGEN AVRAHAM 18 **מגן אברהם (יח)**

מותר לישראל להסירו. בד"מ כתב ועסי' שי"א בב"י דמות' לסלקו עכ"ל

It is permitted for a Jew to remove it. In the Darchei Moshe he wrote: "And see the end of siman 311 in the Bais Yosef, that it is permitted to remove it" – end quote.

וז"ל הרב"י שם והרמב"ם כתב חררה שע"ג גחלים ולפע"ד אפי' לא כבו מותר שמאחר שאינה טמונה אינו חותה בגחלים בנטילת החררה אלא שמנענען דהוי טלטול מן הצד ושרי עכ"ל וא"כ ה"ה בקדרה דוקא כשעומדת ע"ג גחלים שרי

And this is the language of the Bais Yosef there: "And the Rambam wrote: 'a cake on top of coals'; and in my humble opinion, even if they have not gone out it is permitted, for since it is not buried [in them], he does not rake the coals by taking the cake, but only moves them, which is moving indirectly, and it is permitted" – end quote. If so, the same applies to a pot: specifically when it stands on top of the coals is it permitted.

וז"ל המרדכי ר"פ כירה וגם הישראל עצמו אפשר שמותר להסיר' הואיל ואינו מנענע הגחלים ואינו מתכוין עליהם ואינו מזיזן ממקומן עכ"ל

And this is the language of the Mordechai at the beginning of perek Kirah: "And even the Jew himself may possibly remove it, since he does not move the coals, has no intent regarding them, and does not shift them from their place" – end quote.

אבל אם הגחלים מונחים סביב הקדירה כתב המרדכי פ"ד דשבת דאסור לישראל להסירו משום שמחתה ומבעיר העליונות ומכבה התחתונות כדאיתא בכריתות ובהגמ"ר כתב שם דאפי' לומר לעכו"ם יש ליזהר מיהו בהג"ה פ"ו כתוב דמותר ע"י עכו"ם דאין אנו א"ל לכבות ולא להבעיר רק לסלק המאכל ע"כ ועסי' זה

But if the coals lie around the pot, the Mordechai wrote in perek 4 of Shabbos that it is forbidden for a Jew to remove it, because he rakes, kindling the upper ones and extinguishing the lower ones, as stated in Kerisos. And in the Hagahos Mordechai there he wrote that even telling a non-Jew one should be careful about. However, in the Hagahah of perek 6 it is written that it is permitted through a non-Jew, since we do not tell him to extinguish or to kindle, only to remove the food – end quote; and see the end of this siman.

אבל ע"י ישראל אסור לכ"ע וכ"כ בש"י בביאור המרדכי וכ"כ בד"מ בשם אגור וכ"כ המרדכי ספ"ק דשבת וכ"כ ב"י ססי' זה בשם ספר היראים וכ"מ ברש"י ס"פ ב"מ דבתקיעה שלישית סלקו הקדירות משמע דאסור לסלקן בשבת ובשבת בשחרית אסור לסלקן כ"א ע"י עכו"ם (הג"מ פ"ו) ועסי' רנ"ט וע' בתוס' יומא דף ל"ד ועמ"ש סימן רנ"ד ס"ב:

But through a Jew it is forbidden according to all. So wrote the ש"י in explaining the Mordechai; so wrote the Darchei Moshe in the name of the Agur; so wrote the Mordechai at the end of perek 1 of Shabbos; and so wrote the Bais Yosef at the end of this siman in

the name of Sefer Yereim. And so it is implied in Rashi at the end of perek Bameh Madlikin, that at the third blast they removed the pots – implying that it is forbidden to remove them on Shabbos. And on Shabbos morning it is forbidden to remove them except through a non-Jew (Hagahos Maimoniyos, perek 6). See the end of siman 259, see Tosfos Yoma daf 34, and see what I wrote in siman 254:2.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 18 on Magen Avraham 18 **פרי מגדים – אשל אברהם (יח)**

מותר עמ"א יש בגחלים טעם איסור מוקצה עדיף טפי כשקדירה עומדת על הגחלים מאם הגחלים מונחים סביב הקדירה ועסי' רנ"ט ורנ"ז במ"א אות זי"ן וגם יש טעם מבער ומכבה בזה ועא"ר ח"י:

Permitted – on the Magen Avraham. There is in the coals a reason of the prohibition of muktzeh; [the case] is better when the pot stands on the coals than when the coals lie around the pot. And see siman 259, and 257 in the Magen Avraham 7. And there is also the reason of kindling and extinguishing in this; and see Eliya Rabba 18.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA – INTRODUCTION משנה ברורה – הקדמה

הנה מפני שהסימן הזה רבו פארותיו וכדי שלא יבלבל עיני הקורא בו אמרתי להעתיק מספר מחצית השקל פתיחה קטנה אליה מעיקרי הדינים שלה כדי שירוץ הקורא בו. דע שיש ענין שהיה וענין חזרה. שהיה מקרי שנותן תבשיל מע"ש ע"ג כירה לא דרך הטמנה ומניחו עומד ע"ג כירה ובשבת נוטל מהכירה. וחזרה מקרי כשהניחם מע"ש ע"ג כירה ובשבת נוטלו מהכירה ורוצה להחזירה שנית ע"ג כירה [זהו עיקר דין חזרה לכו"ע אבל יש עוד ענין חזרה שנוטלו מע"ש סמוך לחשיכה ומחזירו כמבואר בס"ב בהג"ה]

Since this siman has many branches, and so that the reader's eyes not be confused, I decided to copy from the Machatzis HaShekel a short introduction to it, [setting out] the main laws in it, so that the reader may run through it. Know that there is the matter of shehiya and the matter of chazara. Shehiya is when one puts a cooked dish on Erev Shabbos on a kirah, not in the manner of hatmana, and leaves it standing on the kirah, and on Shabbos takes it from the kirah. Chazara is when he put it on Erev Shabbos on a kirah, and on Shabbos takes it from the kirah and wants to return it again onto the kirah. [This is the main law of returning according to all; but there is another case of returning, when he takes it on Erev Shabbos close to dark and returns it, as explained in seif 2 in the gloss.]

ופליגי חנניה ורבנן דחנניה ס"ל אם התבשיל כבר נתבשל כמאכל בן דרוסאי הוא כחצי בישול [וי"א כשליש בישול] מותר להשהותה ע"ג כירה אפילו אם אינה גרופה מן הגחלים ואינה קטומה [היינו שמכוסה הגחלים באפר] וחכמים ס"ל דאסור אם אינה גרופה וקטומה אא"כ נתבשל כל צרכו ומצטמק ורע לו. ובריש פרק כירה תנן כירה שהסיקוה וכו' בגפת ובעצים לא יתן עד שיגרוף או עד שיתן את האפר ומבעי להש"ס האי לא יתן דתנן ר"ל לא ישהה אלא אם כן גרוף וקטום ואתיא כרבנן דחנניה או לא יתן ר"ל לא יחזיר אבל שהיה מותרת אפילו אינו גרוף וקטום ואתיא כחנניה ולא איפשיטא האי בעיא.

Chananya and the Rabbis disagree. Chananya holds that if the food was already cooked like the food of Ben Drusai, which is half cooked [and some say a third cooked], it is permitted to leave it on a kirah even if it is not swept of coals and not banked [meaning that the coals are covered with ash]. And the Sages hold that it is forbidden if it is not swept and banked, unless it is fully cooked and mitztamek v'ra lo. At the beginning of perek Kirah we learned: "A kirah that was heated etc. – with pomace or with wood, one may not put [food on it] until he sweeps it or until he puts ash." The Gemara asks whether this "may not put" that we learned means "may not leave" unless it is swept and banked, so that it follows the Rabbis who disagree with Chananya; or "may not put" means "may not return", but leaving is permitted even if it is not swept and banked, so that it follows Chananya. And this question was not resolved.

ופסקו הרי"ף והרמב"ם והעומדים בשיטתם לשהות תנן וכרבנן דחנניה דאפילו לשהות בעינן ע"ג גרופה וקטומה. והתוספות פסקו להחזיר תנן אבל לשהות מותר אפילו על אינה גרופה משנתבשל כמאכל בן דרוסאי וכחנניה. והן השתי דעות שהובאו בשו"ע בסימן זה דעה א' היא דעת הרי"ף והרמב"ם והי"א שמביא המחבר בסוף ס"א הוא דעת רש"י ותוספות הנ"ל זהו מה שבארנו בקצרה ומעתה נבוא לבאר את דברי השו"ע בעז"ה:

The Rif, the Rambam and those who follow their view ruled that we learned [the Mishna] about leaving, and like the Rabbis against Chananya: even for leaving we require [a kirah] swept and banked. And Tosfos ruled that we learned [it] about returning, but leaving is permitted even on one that is not swept, once it is cooked like the food of Ben Drusai, like Chananya. These are the two views brought in the Shulchan Aruch in this siman: the first view is that of the Rif and the Rambam, and the "some say" that the Mechaber brings at the end of seif 1 is the view of Rashi and Tosfos mentioned above. This is what we have explained briefly; and now we will come to explain the words of the Shulchan Aruch, with Hashem's help.

MISHNA BERURA 1 **משנה ברורה (א)**

ושופתין על פיה – גם בתוכה יש מקום להעמיד הקדרה ומותר להשהות במצטמק ורע לו אלא משום דרוצה להשמיענו איסור במצטמק ויפה לו אפי' על פיה:

And one places a pot on its opening – Inside it too there is a place to stand the pot, and it is permitted to leave [food there] that is mitztamek v'ra lo; but because he wants to teach us the prohibition with mitztamek v'yafeh lo even on its opening [he wrote this].

MISHNA BERURA 2 **משנה ברורה (ב)**

אם הוסקה וכו' – משום דכל הני עבדי גחלים וחיישינן שמא יחתה בהם:

If it was heated etc. – Because all of these make coals, and we are concerned lest he rake them.

MISHNA BERURA 3 **משנה ברורה (ג)**

שהיא פסולת של זיתים – וי"א דה"ה פסולת של שומשמין דגם הם בכלל גפת הנזכר במשנה וכדלקמן בסימן רנ"ז ס"ג לענין הטמנה:

Which is the waste of olives – And some say the same applies to the waste of sesame, for that too is included in the "gefes" mentioned in the Mishna, as below in siman 257:3 regarding hatmana.

MISHNA BERURA 4 **משנה ברורה (ד)**

או בעצים – וה"ה פחמין וגללי בהמה גסה:

Or with wood – And the same applies to charcoal and the dung of large animals.

MISHNA BERURA 5 **משנה ברורה (ה)**

ליתן עליה – וה"ה אם היה נתון צריך לסלק כשהגיע זמן חשיכה אם לא נתבשלה כל צרכה או שמצטמק ויפה לו:

To put on it – And the same applies if it was [already] there: he must remove it when the time of dark arrives, if it is not fully cooked or if it is mitztamek v'yafeh lo.

MISHNA BERURA 6 **משנה ברורה (ו)**

מבעוד יום – היינו ליתנו קודם שקיעת החמה להשהותו עליה לצורך הלילה:

While it is still day – Meaning, to put it [there] before sunset in order to leave it on it for the night.

MISHNA BERURA 7 **משנה ברורה (ז)**

אא"כ נתבשל וכו' – היינו דכיון שכבר נתבשלה לגמרי עד שאם תתבשל יותר תצטמק לרעה לא חיישינן לחיתוי ומותר ליתנה אז לכתחלה:

Unless it was cooked etc. – Meaning, since it is already completely cooked, so that if it cooks more it will shrink to its detriment, we are not concerned about raking, and it is permitted to put it [there] then, even initially.

MISHNA BERURA 8 **משנה ברורה (ח)**

מצטמק – פי' כל דבר שאדם עצב כשיבש ונתכווץ מחמת רוב הבשול וכן ביפה לו היינו שהוא שמח מזה:

Mitztamek – Meaning, anything about which a person is saddened when it dries out and shrinks because of much cooking; and likewise "yafeh lo" means that he is happy about it.

MISHNA BERURA 9 **משנה ברורה (ט)**

או שהיה חי – ודוקא בשר חי שא"א להתבשל לצורך סעודת הלילה אבל ירק ושארי דברים שהם קלי הבישול לא מהני מה שהוא חי וכן מה שכתב לקמיה חתיכה חיה היינו ג"כ בשר:

Or that it was raw – Specifically raw meat, which cannot be cooked in time for the night meal; but with vegetables and other things that cook easily, being raw does not help. And likewise what he writes later, "a raw piece", also means meat.

MISHNA BERURA 10 **משנה ברורה (י)**

שלא נתבשל – פי' אז שרי ליתנו סמוך לשקיעה ממש אבל אם נתנו מבעוד יום אסור דכבר נתבשל קצת קודם שבת וצריך לסלק כשהגיע זמן שבת אא"כ נתבשל כל צרכו קודם זה:

That was not cooked – Meaning, then it is permitted to put it [there] right close to sunset; but if he put it while it was still day, it is forbidden, since it already cooked a little before Shabbos, and he must remove it when Shabbos arrives – unless it was fully cooked before this.

MISHNA BERURA 11 **משנה ברורה (יא)**

כלל – היינו דאפילו הוחם התבשיל נמי מותר להשהות ולא גזרינן שמא יחתה כיון דעצם הבישול לא נתבשל כלל:

At all – Meaning, even if the food was warmed, it is also permitted to leave it, and we do not decree lest he rake, since the actual cooking has not begun at all.

MISHNA BERURA 12 **משנה ברורה (יב)**

שמא יחתה – למהר בישולו כדי לאכול בלילה או כדי שיהיה מצטמק יפה:

Lest he rake – To hasten its cooking so as to eat at night, or so that it will shrink nicely.

MISHNA BERURA 13 **משנה ברורה (יג)**

שהוציא ממנו – חוץ לכירה ומותר בזה וכן בקטם אפילו רק נתבשל קצת:

That he removed from it – Outside the kirah; and in this case it is permitted, and likewise when he banked it, even if it was only cooked a little.

MISHNA BERURA 14 **משנה ברורה (יד)**

שכסה הגחלים – היינו כל הגחלים וא"צ לקטום עד שאין ניכר שם אש כלל רק בכסוי אפר כל שהוא מלמעלה על פניהם סגי ואפילו הובערה אח"כ שרי [גמרא]. עוד אמר שם דאפילו היו הגחלים של רותם שאינם ממהרין להכבות ג"כ שרי והטעם בכל זה כיון דגילה דעתו דלא בעי לגחלים סגי דבודאי לא אתי לחיתויי. עוד איתא דגחלים שעממו [היינו שהוחשך קצת מראיתן] הרי הן כקטומה והטעם דכיון שלא חשש ללבותן שלא יעוממו מוכחא מלתא שאינו קפיד בחתויה [רשב"א]:

That he covered the coals – Meaning, all the coals. It is not necessary to bank them until no fire at all is visible there; rather, covering them on top with any amount of ash suffices, and even if it flared up afterwards it is permitted [Gemara]. It is further said there that even if the coals were of broom wood, which do not go out quickly, it is also permitted. The reason in all this is that since he revealed his intent that he does not want the coals, it suffices, for he certainly will not come to rake. It is further stated that coals that dimmed [meaning, their appearance darkened a little] are like [a kirah that is] banked. The reason is that since he was not concerned to fan them so that they would not dim, it is evident that he is not particular about raking [Rashba].

MISHNA BERURA 15 **משנה ברורה (טו)**

מותר לסמוך לה – י"א דלא שרינן הכא כ"א הסמיכה בע"ש להשהותה משתחשך אבל להחזיר בשבת אסור אפילו בסמיכה ורק לסברא שניה המוזכר בסוף הסעיף מותר אפילו בחזרה ע"פ האופנים המבוארים בס"ב אבל כמה אחרונים חולקין ע"ז ודעתם דחזרה בסמיכה מותר לכ"ע. ואפי' בסמיכה לכתחלה בשבת יש מקילין היכא שהקדירה עדיין חם ומבושל כל צרכו ועיין במה שכתב הרמ"א בסוף הסימן ובבה"ל שם:

It is permitted to place [a pot] next to it – Some say that here we permit only placing next to it on Erev Shabbos to leave it there after dark; but to return [it] on Shabbos is forbidden even by placing next to it, and only according to the second view mentioned at the end of the seif is it permitted even to return, in the ways explained in seif 2. But many Acharonim disagree with this, and their view is that returning by placing next to it is permitted according to all. And even placing next to it initially on Shabbos – some are lenient where the pot is still hot and fully cooked. See what the Rama writes at the end of the siman, and in the Biur Halacha there.

MISHNA BERURA 16 **משנה ברורה (טז)**

קדירה – היינו ג"כ אפילו לא נתבשלה שליש דכיון דאינו אלא סומך לה מבחוץ לא חמיר האי כירה מגרופה וקטומה הנ"ל דמותר שם להשהות אפילו לא נתבשלה כדי שליש וכנ"ל:

A pot – Meaning, even if it was not cooked a third; for since he only places it next to it from outside, this kirah is no stricter than the swept and banked one mentioned above, where it is permitted to leave [food] even if it was not cooked a third, as above.

MISHNA BERURA 17 **משנה ברורה (יז)**

בסמוך חוצה לה – היינו אפילו אם היד סולדת במקום ההוא:

Next to it, outside it – Meaning, even if the hand recoils in that place.

MISHNA BERURA 18 **משנה ברורה (יח)**

מותר לשהות עליה – וה"ה בתוכה דכיון דכגרופה דמיא ומבעוד יום הוא נותנו לתוכה מה לי תוכה מה לי על גבה:

It is permitted to leave [food] on it – And the same applies inside it; for since it is like a swept one, and he puts it in while it is still day, what difference is there between inside it and on top of it?

MISHNA BERURA 19 **משנה ברורה (יט)**

אפילו אינה וכו' – לפי שאין בה חשש חיתוי שמיד שכלה השלהבת כלה גם הגחלת [כל בו]:

Even [if] it is not etc. – Because there is no concern of raking with it, for as soon as the flame ends, the coal also ends [Kol Bo].

MISHNA BERURA 20 **משנה ברורה (כ)**

אע"פ שמוסיף הבל – פי' בכירה הגרופה והו"א דלהוי כאינה גרופה קמ"ל דלא אמרינן הכי ואפילו בשבת מותר להחזיר עליה:

Even though it adds heat – Meaning, to the swept kirah; I might have said that it should be considered like one that is not swept – he teaches us that we do not say so. And even on Shabbos it is permitted to return [food] onto it.

MISHNA BERURA 21 **משנה ברורה (כא)**

ותנור – היינו בתנור שלהם שעשויות ככירה אך מתוך שקצרות למעלה ורחב למטה נקלט חומו לתוכו טפי מכירה לכך החמירו בו יותר מכירה:

And an oven – Meaning, their oven, which was made like a kirah, but since it is narrow above and wide below, its heat is held inside it more than in a kirah; therefore they were stricter with it than with a kirah.

MISHNA BERURA 22 **משנה ברורה (כב)**

אפילו אם הוא גרוף – מפני שהגורף אינו גורף אלא רוב האש עצמה וא"א שלא תשאר ניצוץ אחד ובתנור שחומו רב חיישינן שמא יחתה כדי שיבערו אותם הניצוצות. והנה מלשון המחבר משמע דס"ל כדעת הטור דאפילו בקש ובגבבא אסור בגרוף וקטום וכן הוא דעת ה"ר יהונתן המובא בחידושי הר"ן אכן מלשון הרמב"ם משמע דבקש וגבבא אינו אסור בתנור כ"א באינו גרוף [א"ר] וכן הוא דעת הכל בו וחידושי הר"ן ויש להקל בזה:

Even if it is swept – Because one who sweeps removes only most of the fire itself, and it is impossible that not a single spark should remain; and in an oven, whose heat is great, we are concerned lest he rake so that those sparks will burn. Now, from the Mechaber's language it is implied that he holds like the view of the Tur, that even with straw and stubble it is forbidden when swept and banked; and so is the view of Rabbi Yehonasan, brought in the Chiddushei HaRan. However, from the Rambam's language it is implied that with straw and stubble it is forbidden in an oven only when it is not swept [Eliya Rabba]; and so is the view of the Kol Bo and the Chiddushei HaRan, and one may be lenient in this.

MISHNA BERURA 23 **משנה ברורה (כג)**

שהיד סולדת בו – אבל אם אין היס"ב מותר ליתן אפילו על גביו אפילו בשבת ואפשר דאפילו אין גרוף וקטום מן הגחלים ג"כ שרי כיון שהמקום שמעמיד שם הקדרה אין היד סולדת בו [מ"א]:

That the hand recoils from it – But if the hand does not recoil from it, it is permitted to put [a pot] even on top of it, even on Shabbos. And possibly even if it is not swept and banked of coals it is also permitted, since the place where he stands the pot is not [hot enough that] the hand recoils [Magen Avraham].

MISHNA BERURA 24 **משנה ברורה (כד)**

וכ"ש שאסור וכו' – ודוקא בלא נתבשל כ"צ או במצטמק ויפה לו אבל במצטמק ורע לו מותר וכן בקידרא חייתא ואפילו באינו גרוף וקטום:

And all the more so it is forbidden etc. – Specifically when it is not fully cooked, or when it is mitztamek v'yafeh lo; but with mitztamek v'ra lo it is permitted, and likewise with a raw pot, even if it is not swept and banked.

MISHNA BERURA 25 **משנה ברורה (כה)**

שהוא מקום וכו' – הוא עשוי כעין כירה אלא דכירה הוא מקום שפיתת שתי קדרות וכופח הוא מקום שפיתת קדרה אחת לפיכך נפיש הבליה מכירה שהמקום צר והחום מתקבץ בו ביותר וזוטר הבליה מדתנור:

Which is a place etc. – It is made like a kirah, except that a kirah is a place for setting two pots and a kupach is a place for setting one pot. Therefore its heat is greater than a kirah's, since the place is narrow and the heat gathers in it more; and its heat is less than an oven's.

MISHNA BERURA 26 **משנה ברורה (כו)**

דינו ככירה – ואפילו לא גרף את הקש ולא קטם:

Its law is like a kirah – Even if he did not sweep the straw and did not bank it.

MISHNA BERURA 27 **משנה ברורה (כז)**

דינו כתנור – שאפילו גרף וקטם אסור בין בתוכה בין ע"ג בין בסמיכה:

Its law is like an oven – That even if he swept and banked it is forbidden, whether inside it, on top of it, or placing next to it.

MISHNA BERURA 28 **משנה ברורה (כח)**

ותנורים שלנו – שפיהם מן הצד ועוד שרחבים ביותר אין חומם רב כ"כ וע"כ דינו ככירה ובספר תפארת שמואל הביא בשם רש"ל שחולק ע"ז וסובר דשוים הם לדינא ע"ש ועכ"פ בתנור של נחתומין שמסיקין בו תדיר וחומו רב טוב להחמיר לדונו כתנור:

And our ovens – Whose openings are on the side, and moreover they are very wide, so their heat is not so great; therefore their law is like a kirah. And in the Sefer Tiferes Shmuel he brought in the name of the Maharshal that he disagrees with this and holds that they are equal in law [to the ovens of the Talmud]; see there. In any case, with a bakers' oven, which is heated constantly and whose heat is great, it is good to be stringent and treat it as an oven.

MISHNA BERURA 29 **משנה ברורה (כט)**

ואם שכח ושהה – וכ"ש אם שגג בדין:

And if he forgot and left [it] – And all the more so if he erred in the law.

MISHNA BERURA 30 **משנה ברורה (ל)**

אפילו הוא מצטמק ויפה – ואפילו הוא בתוך התנור והטעם דלא נהנה ממנו כ"כ כיון דבלא"ה היה ראוי לאכילה שנתבשל כ"צ וע"כ בדיעבד מותר:

Even if it is mitztamek v'yafeh – And even if it is inside the oven. The reason is that he does not benefit from it so much, since even without this it was fit to eat, as it was fully cooked; therefore, after the fact, it is permitted.

MISHNA BERURA 31 **משנה ברורה (לא)**

אסור – לכל אדם וכ"ש לבני ביתו דאסור כיון דנתבשל בשבילם:

Forbidden – For everyone; and all the more so it is forbidden for the members of his household, since it was cooked for them.

MISHNA BERURA 32 **משנה ברורה (לב)**

עד מוצאי שבת – בהגהות אשר"י מבואר דגם בכאן הוא בכדי שיעשה כמו בעבר ושהה ומלשון הרמב"ם לא נראה כן [פמ"ג]:

Until after Shabbos – In the Hagahos Asheri it is explained that here too [it is forbidden] for the time it takes to make it (bichdei sheya'asu), as with one who transgressed and left it; but from the Rambam's language it does not seem so [Pri Megadim].

MISHNA BERURA 33 **משנה ברורה (לג)**

החזירה א"י – לצורך ישראל:

A non-Jew returned it – For the need of a Jew.

MISHNA BERURA 34 **משנה ברורה (לד)**

דינו כשכח – דמה שנעשה ע"י א"י במזיד לא חמיר ממה שנעשה ע"י ישראל בשוגג וע"כ אפי' אם מצטמק ויפה לו מותר כיון שנתבשל כל צרכו ואין נהנה ממנו כ"כ:

Its law is like one who forgot – For what is done by a non-Jew deliberately is no stricter than what is done by a Jew unintentionally. Therefore, even if it is mitztamek v'yafeh lo it is permitted, since it was fully cooked and he does not benefit from it so much.

MISHNA BERURA 35 **משנה ברורה (לה)**

ואם החזירו ישראל – בשבת אפילו בשוגג דינו כעבר ושהה במזיד ואסור אם מצטמק ויפה לו והטעם דמחמרינן בחזרה טפי מבשהיה משום דקעביד מעשה ועיין במ"א שפסק דלאחרים שרי בזה מאחר שהיה מבושל קודם כ"צ והיה שוגג. ודע דדין זה הוא אפילו לשיטת הרמ"א דפוסק בסוף הסעיף כהי"א דבשהיה מותר כמאכל בן דרוסאי הכא בחזרה שוים הם לדינא דהא לכו"ע בחזרה אסור אפילו אם נתבשל כל צרכו:

And if a Jew returned it – On Shabbos, even unintentionally, its law is like one who transgressed and left it, and it is forbidden if it is mitztamek v'yafeh lo. The reason is that we are stricter with returning than with leaving, since he performs an action. And see the Magen Avraham, who ruled that in this case it is permitted for others, since it was fully cooked beforehand and he acted unintentionally. And know that this law applies even according to the Rama, who rules at the end of the seif like the "some say", that with leaving it is permitted [once it is] like the food of Ben Drusai; here, with returning, they are equal in law, for according to all, returning is forbidden even if it is fully cooked.

MISHNA BERURA 36 **משנה ברורה (לו)**

ואם מצטמק ורע לו מותר – ר"ל אע"ג דלכתחלה אסור בחזרה אפילו אם מצטמק ורע לו בדיעבד מותר אפילו להחזיר במזיד שהרי לא נהנה כלל:

And if it is mitztamek v'ra lo it is permitted – Meaning, although initially returning is forbidden even if it is mitztamek v'ra lo, after the fact it is permitted, even if he returned it deliberately, for he did not benefit at all.

MISHNA BERURA 37 **משנה ברורה (לז)**

וי"א שכל וכו' – ס"ל דכיון שנתבשל שראוי לאכול ע"י הדחק תו ליכא למיחש שמא יחתה דכיון שראוי לאכילה למה יחתה בחנם ולכך שרי אפילו באינה גרופה וקטומה ואין צריך לזה אלא כשעדיין לא הגיע למאב"ד או כשבא להחזירה בשבת דמחזי כמבשל אם אינה גרופה:

And some say that anything etc. – They hold that since it was cooked so that it is fit to eat with difficulty, there is no longer concern lest he rake, for since it is fit to eat, why should he rake for nothing? Therefore it is permitted even if [the kirah] is not swept and banked. This is needed only when it has not yet reached the food of Ben Drusai, or when he comes to return it on Shabbos, for it looks like cooking if it is not swept.

MISHNA BERURA 38 **משנה ברורה (לח)**

כמאכל בן דרוסאי – י"א חצי בישול וי"א שליש בישול והשו"ע לקמן בסימן רנ"ד ס"ב סתם חצי בישול ובמקום הדחק אפשר דיש להקל:

Like the food of Ben Drusai – Some say half cooked and some say a third cooked. And the Shulchan Aruch below, in siman 254:2, wrote without qualification "half cooked"; and in a pressing situation possibly one may be lenient.

MISHNA BERURA 39 **משנה ברורה (לט)**

או אפילו וכו' – דלא מפלגינן בין תנור לכירה אלא מה שאסור בכירה שאינה גרופה משום חשש חיתוי אסרינן בתנור אפילו בגרוף דמשום חום התנור חשבינן ליה כאינו גרוף וכנ"ל אבל מה שהתירו בכירה אפילו באינה גרופה דלא אתי לחתות משום דכבר נתבשלה גם בתנור מותר:

Or even etc. – For we do not distinguish between an oven and a kirah, except that what is forbidden with an unswept kirah because of concern of raking, we forbid with an oven even when swept, since because of the oven's heat we consider it as unswept, as above. But what they permitted with a kirah even when it is unswept – that he will not come to rake, since it is already cooked – is also permitted with an oven.

MISHNA BERURA 40 **משנה ברורה (מ)**

ע"ג התנור – וה"ה בתוך התנור והכירה:

On top of the oven – And the same applies inside the oven or the kirah.

MISHNA BERURA 41 **משנה ברורה (מא)**

ולא הגיע וכו' – דאז חיישינן שמא יחתה בגחלים אם הוסקה בגפת ועצים וגם איננה גרופה מן הגחלים:

And it did not reach etc. – For then we are concerned lest he rake the coals, if it was heated with pomace or wood and is also not swept of coals.

MISHNA BERURA 42 **משנה ברורה (מב)**

ובא להחזירה – עיין לקמן בס"ב:

And he comes to return it – See below in seif 2.

MISHNA BERURA 43 **משנה ברורה (מג)**

ולא הגיע – דבהגיע לדעה זו מותר אפילו לכתחלה ונראה דלענין דיעבד יש להורות דכמאב"ד הוא שיעור שליש שרבו העומדים בשיטה זו עיין בא"ר:

And it did not reach – For if it reached [it], according to this view it is permitted even initially. And it seems that regarding after the fact one should rule that [the food of] Ben Drusai is the measure of a third, since most authorities hold this view; see Eliya Rabba.

MISHNA BERURA 44 **משנה ברורה (מד)**

אסור – היינו אפילו לאחרים עד מו"ש ואם בעינן בזה בכדי שיעשה עיין לעיל בס"ק ל"ב:

Forbidden – Meaning, even for others, until after Shabbos. And whether here we require bichdei sheya'asu, see above in s"k 32.

MISHNA BERURA 45 **משנה ברורה (מה)**

על כסא של ברזל – כעין פטפוט של שלש רגלים והגחלים מונחים תחתיו:

On an iron stand – Like a tripod with three legs, with the coals lying beneath it.

MISHNA BERURA 46 **משנה ברורה (מו)**

הטמנה על גבי גחלים – הכי ס"ל להמחבר דאם שולי הקדרה נוגעין בגחלים מקרי הטמנה וממילא דאסור אף בנתבשל כל צרכו ומצטמק ורע לו וכדלקמן בסימן רנ"ז ס"ז:

Hatmana on top of coals – So the Mechaber holds: if the bottom of the pot touches the coals it is called hatmana, and consequently it is forbidden even if it is fully cooked and mitztamek v'ra lo, as below in siman 257:7.

MISHNA BERURA 47 **משנה ברורה (מז)**

כל זמן וכו' – ואפילו אם הקדרה עומדת בתוך התנור והתנור סתום לאו בכלל הטמנה היא וכדלקמן בסימן רנ"ז סוף ס"ה ע"ש:

As long as etc. – And even if the pot stands inside the oven and the oven is sealed, it is not in the category of hatmana, as below in siman 257 at the end of seif 5; see there.

MISHNA BERURA 48 **משנה ברורה (מח)**

שהיא מגולה וכו' – היינו שאין מכסה עליה בבגדים מלמעלה ועיין לקמן ברנ"ז ס"ה:

That it is uncovered etc. – Meaning, that there is no covering of clothes on top of it; and see below in siman 257:5.

MISHNA BERURA 49 **משנה ברורה (מט)**

ושרי – היינו דהוא רק בכלל שהיה ושרי בשנתבשל מבעוד יום כמאב"ד לפי מה שנהגו כסברא אחרונה:

And it is permitted – Meaning, it is only in the category of shehiya, and it is permitted when it was cooked while it was still day like the food of Ben Drusai, according to the custom to follow the last view.

MISHNA BERURA 50 **משנה ברורה (נ)**

יש להסירו משם וכו' – דקשה לישראל ליזהר שלא ינענע הגחלים בעת נטילתו את הקדרה:

One should remove it from there etc. – For it is hard for a Jew to be careful not to move the coals when taking the pot.

MISHNA BERURA 51 **משנה ברורה (נא)**

מותר לישראל וכו' – ודוקא כשעומדת הקדרה ע"ג גחלים אבל הגחלים מונחים סביב הקדרה אסור לישראל משום שע"י נטילתו בודאי יחתה בגחלים ואסור דעי"ז מבעיר התחתונות ומכבה העליונות ואף שאין מתכוין לזה פסיק רישא הוא ואפילו ע"י א"י יש מחמירין בזה עיין במ"א וא"ר ומ"מ נראה דלצורך שבת יש לסמוך ע"ד המקילין ע"י א"י ודין פתיחת התנור וסתימתו ע"י הא"י יתבאר בסוף סימן נ"ט ע"ש במ"ב:

It is permitted for a Jew etc. – Specifically when the pot stands on top of coals; but if the coals lie around the pot, it is forbidden for a Jew, because by taking it he will certainly rake the coals. And it is forbidden, since through this he kindles the lower ones and

extinguishes the upper ones; and although he does not intend this, it is a pesik reisha. And even through a non-Jew some are stringent in this; see the Magen Avraham and the Eliya Rabba. Nevertheless it seems that for the need of Shabbos one may rely on the view of those who are lenient through a non-Jew. And the law of opening and closing the oven through a non-Jew will be explained at the end of siman 259; see there in the Mishna Berura.

Seif 2 סעיף ב

BASIS OF THIS SEIF Chazara Gezeira

– Returning onto a swept and banked *kirah* is permitted only as returning; putting food there initially looks like cooking on Shabbos, since one regularly cooks there (MB 55, 58).
– If the food is not fully cooked, or has completely cooled, further cooking applies to it (MB 54, 61, 68; Taz 10).
– Close to dark, returning onto an unswept *kirah* is forbidden lest he return also on Shabbos, where it is forbidden lest he rake (MB 70).

Melacha: Named: cooking (MB 54, 61, 68; see 318:4).

Background *(general; not stated in the seif): Cooking – compare* אופה *#11.*

Returning a Pot on Shabbos

HALACHA 253:2

Beis Hillel say "one may even return" (Mishna 36b). Rav Sheshes explains (38a–b): "even on Shabbos." Rabbi Oshaya relates that they once carried a kettle of hot water from the lower floor up to Rabbi Chiya, poured him a cup, returned it to its place, and he said nothing. The Mechaber rules that it may be returned to a swept and banked *kirah* **37)**, even on Shabbos **38)** and even several times (MB 53). One that is not swept and banked is forbidden even with *mitztamek v'ra lo*, and so is an oven even if swept (MB 52). The **Biur Halacha** notes that a *kirah* heated with straw is like swept (ד"ה כירה שהיא גרופה, Rambam), and that returning is permitted even if *mitztamek v'yafeh lo* (ד"ה מותר להחזירה).

"As long as it is boiling" **39)** is a different kind of condition from the rest of the seif. The other conditions are what the Sages required for returning. This one is because once it is no longer hot enough for the hand to recoil, it can be cooked again (318:4). The custom, following the Rama in 318:15, is to be lenient as long as it has not completely cooled (MB 54; MA 19).

In His Hand, on the Ground, and His Intent

The Gemara (38b) brings a series of opinions. Rabbi Tadai: it may be returned only while it is still in his hand; if he put it on the ground, it is forbidden. Rabbi Ami said that Rabbi Tadai's ruling was a personal stringency, and Rabbi Chiya in the name of Rabbi Yochanan permitted even after putting it on the ground. Chizkiya in the name of Abaye: "still in his hand" helps only if he intends to return it; or, in another version, "on the ground" is forbidden only if he does not intend to return it. Rabbi Yirmiya asked about hanging it on a stick or putting it on a bed, and Rav Ashi about pouring from kettle to kettle, and these remained unresolved (*teiku*).

The Mechaber requires only that he not put it on the ground **41)**. The Bais Yosef holds that a bed, a bench or pouring into another kettle is permitted, and following the Rambam, intent to return is not required (MA 20, 21). The Rama adds both conditions: it must still be in his hand **40)**, and he must intend to return it **42)**. Putting it on a bed or bench is like putting it on the ground. The first *shehiya* is then annulled, and returning it is like placing it there initially on Shabbos. Although by law there is no cooking with fully cooked food, putting it where one regularly cooks looks like cooking on Shabbos (MB 55). If he took it with no intent to return and then changed his mind, it is likewise forbidden (MB 56).

The **Biur Halacha** (ד"ה ודעתו להחזירה) shows that many Rishonim are lenient in each of these cases. The Ra'ah (cited in the Chiddushei HaRan), the Riaz (cited in the Shiltei Giborim) and the Meiri permit returning with intent even after it was put on the ground, and the Rambam omits the requirement of intent. Therefore, in a time of need, one may rely on these views: if it is still in his hand, even without intent; or with intent, even if he put it down in the meantime on a bench and the like (MB 56). If he put it on the ground, it is forbidden even according to the Mechaber, even if he intended to return it (BH ד"ה ולא הניחה, Rabbi Akiva Eiger). Rabbi Akiva Eiger brings the Ran's explanation of "pouring from kettle to kettle": he poured it back into the first kettle.

On Top, Not Inside

Rabbi Chelbo said in the name of Rav (37a): "They taught this only on top of it; but inside it is forbidden." "On top" **43)** includes the rim, a cover over the opening, and even a pot hung into the opening with its upper part resting on the rim. Only a pot sitting on the floor of the *kirah* is "inside" (MB 57; MA 22). Inside is forbidden because that is where one regularly cooks, so it looks like cooking (MB 58, Rashba and Ran). A flat stove, whose inside and top are one, has no "inside" (MA 22, Shiltei Giborim). An oven **44)** and a *kupach* **45)** with *gefes* or wood are forbidden even when swept, since their heat is great (MB 59, 60).

Fully Cooked, and Another Kirah

The Rama (from the Bais Yosef) permits returning only when the food is fully cooked **46)**. Otherwise, further cooking applies to it (MB 61; Taz 10). The **Biur Halacha** (ד"ה ודוקא שהתבשיל) notes that according to the many Rishonim who hold that there is no further cooking after Ben Drusai, this would change; but since it touches on a Torah prohibition, it is hard to be lenient. The Taz cites the Rama's responsum (102), which permits a non-Jew to open the oven on Friday night and close it again once the food is like the food of Ben Drusai. The Pri Megadim (MZ 18) writes that he does not understand this ruling.

He may return it even to another *kirah* **47)**, even a hotter one, since it is still returning (Rambam 3:11). But to move it on Shabbos from *hatmana* to a *kirah*, or from a *kirah* to *hatmana*, is a new act, and forbidden (MB 62; MA 23).

Taken Before Shabbos or on Shabbos

"Some say" **48)** – the Ran and the Kol Bo – that the conditions of being in his hand and intending to return apply only when he took it off while it was still day **49)** and returns it on Shabbos. Since the taking was not on Shabbos, returning looks like a new act, and some sign is needed that it is only returning. If he took it off on Shabbos, everyone knows the pot stood on the *kirah* and was cooked there, so it is permitted even if he put it on the ground **50)** (MB 63–65; MA 24). Swept and banked is required according to all (MB 63). The **Taz** (11) explains that when it is taken off before Shabbos, the first *hatmana* is annulled, and returning it is like starting fresh on Shabbos (as Rashi explains regarding putting it on the ground).

The custom relies on this with our ovens **51)**: on Shabbos people return into the oven what is left of the cholent after the meal, so it will not cool (MB 66). It is good to be stringent **52)**, since many poskim disagree with the Ran (Taz 12). The Bais Yosef holds that even the Ran permitted only on top, not inside, and the Magen Avraham (35) leans to this. Nevertheless, there is merit to the custom: returning is forbidden only where the heat will make the pot boil, which is not so common (MB 67, Levush).

If it has completely cooled **53)**, it is forbidden according to all, since it can be cooked anew. The Magen Avraham forbids even something dry, since the first *shehiya* is annulled (MB 68). The **Taz** (13) adds that where returning is permitted, he may close the oven's opening with a board, since that is not *hatmana*. But if there are burning coals in the oven and it is not swept and banked, returning is forbidden in every case, even in our ovens (Taz 13; MB 68). The Taz asks why returning a fully cooked pot after putting it on the ground is forbidden, when there is no

cooking and no coals. He answers with the Ran: although these are only rabbinic, the Sages were strict because they come close to a Torah prohibition.

Food taken out of the oven on Shabbos may not be wrapped in pillows and blankets **54)**, for that is starting *hatmana* on Shabbos, which is forbidden even with something that does not add heat. This applies even if it is still boiling, but if it is open on top it is permitted (MB 69; MA 25; Taz 14).

Close to Dark

Tosfos and the Rosh proved that the laws of returning apply on Erev Shabbos too. They therefore asked how early in the day this begins, and answered: once it is so close to dark **55)** that a cold pot could not be brought to a boil in time **57)**. If he were permitted to return it then, he would return it on Shabbos too – it is all one decree. Rashi and those who agree with him hold that the decree on returning begins only after dark (MB 70).

In their days *Barchu* **56)** was said early, and since it is the acceptance of Shabbos, the measure is taken before it (MB 71). The **Magen Avraham** (26) disagrees. Rashi and the Ran permit putting bread into the oven close to *Barchu*, and the Maggid Mishneh explains that there is no decree after *Barchu* since it is not a Torah prohibition. Rabbi Akiva Eiger objects that *tosefes Shabbos* is Torah law; perhaps only the early acceptance through *Barchu* is rabbinic.

"Like on Shabbos itself" **58)** applies only to requiring swept and banked, not to the conditions of his hand and intent (MB 72, Tosefes Shabbos and the Gra). It applies only after the pot is fully cooked and left to keep warm. As long as it is not fully cooked, there is no decree, since returning it on Shabbos would be actual cooking and he will certainly be careful (MB 73; MA 27; Taz 15). Completely raw food may be returned right before dark (MB 72). The Taz (15) explains why this is not a decree upon a decree.

It is good to be stringent **59)**: one should not move a pot from a *kirah* to an unbanked oven close to dark (MB 74; MA 28). This is only on top **60)**; placing next to it **61)–62)** is permitted close to dark even if it completely cooled. If it did not completely cool, it is permitted even on Shabbos (MB 75–77; MA 29). An oven **63)** means the ovens of the Talmud; ours are like a *kirah*. The **Taz** (16) wonders why the Rama wrote this here, since it may lead people to apply it to our ovens.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

כירה שהיא גרופה וקטומה ונטל הקדירה מעליה אפילו בשבת, מותר להחזירה כל זמן שהיא רותחת:

הגה ועודה בידו (טור)

ולא הניחה על גבי קרקע.

הגה ודעתו להחזירה (טור)

ודוקא על גבה, אבל לתוכה אסור. ובתנור, אסור להחזיר אפי' הוא גרוף וקטום; והוא הדין לכופח, אם הסיקו בגפת ועצים:

הגה ודוקא שהתבשיל מבושל כל צרכו (ב"י) ואז מותר להחזירו, אפילו לכירה אחרת, אבל אם לא נתבשל כל צרכו אסור, אפי' באותה כירה (מיי' פ"ג) וי"א דכל זה אינו אסור רק כשנטלו מן הכירה מבעוד יום, ולא החזירו עד שחשכה; אבל אם לקחו משם משחשיכה, אפילו הניחו על גבי קרקע מותר (ר"ן פרק כירה וכל בו) וכן נוהגים להקל בתנורים שלנו שיש להם דין כירה, וסומכים עצמם על דברי המקילין, וטוב להחמיר. מיהו אם נצטנן, לכולי עלמא אסור [ב"י] וי"א דאם הוציא מאכל מן התנור בשבת, אסור להניחו בכרים ובכסתות (הגה"מ פ"ז) י"א דכל שהוא סמוך לחשיכה, או סמוך לברכו שהוא קבלת שבת לדידן, (הגהות מרדכי) אם הוא סמוך כל כך שאם נצטנן הקדירה אי אפשר להרתיחה מבעוד יום, דינו כמו בשבת עצמו. ויש מקילין בזה, והמנהג להקל, אך טוב להחמיר במקום שאין צורך כל כך. ודוקא על גבי כירה ממש, אבל לסמוך, אפי' סמוך לאש, במקום שהיד סולדת בו, שרי אפי' סמוך לחשיכה (הגהות מרדכי והגהות מיי') ובתנור אין חילוק בין להחזיר עליו או לסמוך אצלו; ודוקא במקום שהיד סולדת, אבל אין היד סולדת שם, שרי אפי' בשבת, כמו שיתבאר לקמן סי' שי"ח:

---

2 [With] a kirah that is swept and banked 37), if he took the pot off it, even on Shabbos 38) it is permitted to return it, as long as it is boiling 39)

RAMA *and it is still in his hand* **40)** (Tur)

and he did not put it on the ground 41)

RAMA *and he intends to return it* **42)** (Tur).

And specifically on top of it 43); but inside it is forbidden. And in an oven 44) it is forbidden to return [it], even if it is swept and banked; and the same applies to a kupach 45), if it was heated with gefes or wood.

RAMA *And specifically when the food is fully cooked* **46)** (Bais Yosef)*; then it is permitted to return it even to another kirah* **47)**. *But if it is not fully cooked, it is forbidden even [to return it] to the same kirah* (Maimoni perek 3). *And some say that all this* **48)** *is forbidden only when he took it from the kirah while it was still day* **49)** *and did not return it until after dark; but if he took it from there after dark, it is permitted even if he put it on the ground* **50)** (Ran perek Kirah, and Kol Bo). *And so the custom is to be lenient with our ovens* **51)**, *which have the law of a kirah, relying on the words of those who are lenient; but it is good to be stringent* **52)**. *However, if*

it has cooled **53)**, *according to all it is forbidden* [Bais Yosef]. *And some say that if he took food out of the oven on Shabbos, it is forbidden to put it* **54)** *into pillows and blankets* (Hagahos Maimoniyos perek 7). *Some say that whenever it is close to dark* **55)**, *or close to Barchu* **56)**, *which for us is the acceptance of Shabbos* (Hagahos Mordechai), *if it is so close* **57)** *that, if the pot cooled, it could not be brought to a boil while it is still day, its law is like on Shabbos itself* **58)**. *And some are lenient in this, and the custom is to be lenient; but it is good to be stringent* **59)** *where it is not so needed. And this is specifically on top of a kirah itself* **60)**; *but placing [a pot] next to it, even next to the fire in a place where the hand recoils* **61)**, *is permitted even close to dark* **62)** (Hagahos Mordechai and Hagahos Maimoniyos). *And in an oven there is no distinction* **63)** *between returning onto it and placing next to it – and specifically in a place where the hand recoils; but if the hand does not recoil there, it is permitted even on Shabbos, as will be explained below in siman 318.*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

And it is still in his hand **שהיא רותחת**

MAGEN AVRAHAM 19 **מגן אברהם (יט)**

רותחת. שהיס"ב עמ"ש סי' שי"ח ס"ד דלא כע"ש ונהגו להקל אם לא נצטנן לגמרי כמ"ש סי' שי"ח סט"ו ועסי' זה בהג"ה וכ"כ בשם רי"ו דלא כב"ח אבל אם נצטנן אז הוי בישול ועסי' שי"ח ס"ד:

Boiling. [So hot] that the hand recoils from it; see what is written in siman 318:4, not like the Olas Shabbos. And the custom is to be lenient if it has not completely cooled, as written in siman 318:15 – see the end of this siman in the gloss – and so he wrote in the name of Rabbeinu Yerucham, not like the Bach. But if it has cooled, then it is cooking; see siman 318:4.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 19 on Magen Avraham 19 **פרי מגדים – אשל אברהם (יט)**

רותחת עמ"א דאם חמה עדיין אע"פ שאין יס"ב נהגו להקל כבסי' שי"ח סט"ו בהג"ה דלא כב"ח דבעי דוקא רותחת ובא"ר אות י"ט כתב לקמן מיירי לסמוך הא על גבי כירה דוקא רותחת ממש ובאמת שם הראה הר"ב לסי' רנ"ג והיינו בס"ה בהג"ה שמושיבין על התנור כ"ז שחם קצת ועמ"א אות ל"ח ובט"ז אות ח"י ואי"ה שם יבואר. מהו לח ויבש בשי"ח מ"א חם ועט"ז י"ג ורנ"ד מ"א א':

Boiling – on the Magen Avraham. For if it is still warm, even though the hand does not recoil, the custom is to be lenient, as in siman 318:15 in the gloss – not like the Bach, who requires specifically boiling. And the Eliya Rabba 19 wrote that below it refers to placing next to [a kirah], but on top of a kirah [we require] specifically actual boiling. But in truth, there the Rav referred to siman 253, that is, seif 5 in the gloss, [where] they place [pots] on the oven as long as they are somewhat warm. And see Magen Avraham 38 and Taz 18; with Hashem's help it will be explained there. What is liquid and dry – in 318, Magen Avraham 40; and see Taz 13, and 254, Magen Avraham 1.

MAGEN AVRAHAM 20 **מגן אברהם (כ)**

ועודה בידו. דהרב"י ס"ל דוק' כשהניח' עג"ק אסור אבל הניחם ע"ג מטה או ספסל או שפינן ממיח' למיחם שרי אבל רמ"א ס"ל דכל אלו אסור דה"ל כמושיב בשבת לכתחל' ועסי' רנ"ז ס"ה:

And it is still in his hand. For the Bais Yosef holds that it is forbidden specifically when he put it on the ground; but if he put it on a bed or a bench, or poured it from one kettle to another, it is permitted. But the Rama holds that all these are forbidden, since it is like placing [it] initially on Shabbos. See siman 257:5.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 20 on Magen Avraham 20 **פרי מגדים – אשל אברהם (כ)**

ועודה עמ"א הר"ב הגיה זה אבל המחבר השמיט זה וסובר דאין איסור כ"א ע"ג קרקע וכתב זה בעבור שהלבוש כתב ועודה בידו של"א הניחם עג"ק משמע דמפרש דעת רבו שאין חולק על המחבר והראה לרנ"ז אות י"ד שם עדיף פינה ממיחם למיחם מכאן דהוה כמושיב לכתחלה.

And it is still – on the Magen Avraham. The Rav added this, but the Mechaber omitted it and holds that there is a prohibition only on the ground. And he wrote this because the Levush wrote, "and it is still in his hand, meaning that he did not put them on the ground" – implying that he explains his teacher's view as not disagreeing with the Mechaber. And he referred to 257 s"k 14: there, pouring from kettle to kettle is better; from here [it follows] that it is like placing initially.

ודע דפינה ממיחם למיחם אף ע"ג דכ"ר הוא המיחם שני שעירה ממנו רותחין ועירה זה לשם דעדיין כ"ר ממש הוי אפ"ה הוי כמושיב לכתחלה דחזרה הותר בשבת עיין שבת ל"ח ב' רש"י ד"ה פינן משמע כן ובתוס' ד"ה פינה כתבו בשם ר"ת למיחם אחר שהוא קר א' לחתוי משמע מיחם כ"ר שרי

And know that [with] pouring from kettle to kettle – even though the second kettle is a kli rishon, since he poured boiling water from [the first] into it, and with this pouring it is still an actual kli rishon – even so it is like placing initially, for [only] returning was permitted on Shabbos. See Shabbos 38b: Rashi, ד"ה פינן, implies so. And in Tosfos, ד"ה פינה, they wrote in the name of Rabbeinu Tam, "to another kettle which is cold" (א' לחתוי), implying that a kli rishon kettle is permitted.

ובחדושינו הארכנו דרש"י לשיטתיה בבמה מדליקין דיש בישול אחר בישול בנצטנן בהכרח פינה ממיחם למיחם לכ"ר דכ"ש סובר הוה נצטנן וז"ש בד"ה מיחם קומקמין שמחמם בו חמין אפשר רמז דכ"ז שלא חימם בו כעת שם העצם שלו קומקמין ומיחם שמו כשהוחמו בו עתה כמו המיחם שפינהו כו' וא"ה ברנ"ז אות י"ד יבואר עוד:

And in our novellae we elaborated that Rashi follows his approach in Bameh Madlikin, that there is cooking after cooking when it has cooled; necessarily, pouring from kettle to kettle [refers] to a kli rishon, for [in] a kli sheni he holds that it has cooled. And this is what he said in ד"ה מיחם, "kettles in which one heats hot water": possibly he hints that as long as one has not heated [water] in it now, its own name is "kumkumin", and it is called "meicham" when [water] is heated in it now, like the kettle into which he poured etc. With Hashem's help this will be explained further in 257, s"k 14.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 20 **רבי עקיבא איגר**

מג"א ס"ק כ שפינן ממיחם למיחם והר"ן כ' עוד לפרש האיבעי דפינן ממיחם למיחם היינו דאם חזר ושפכן למיחם אם הוי בהניח ע"ג קרקע או לא:

Magen Avraham s"k 20: "or poured it from kettle to kettle". The Ran wrote a further explanation of the question "if he poured them from kettle to kettle, what is [the law]": meaning, if he poured them back into the [first] kettle, whether it is [like] putting it on the ground or not.

ולא הניחה על גבי קרקע.

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

סעיף ב' ולא הניחה ע"ג קרקע אבל הניחה ע"ג קרקע אפי' דעתו להחזירה אסור ועיין בב"ח וכן מבואר סעיף ג' דיכול להסיר ולהניח קדרה ישנה וליתנה ע"ג ואפ"ה צריך ליזהר שלא להניחה ע"ג קרקע:

Seif 2: "and he did not put it on the ground". But if he put it on the ground, even if he intends to return it, it is forbidden; and see the Bach. And so it is explained in seif 3, that he may remove [it] and put an old pot [on the kirah] and put [his pot] on top of it, and even so he must be careful not to put it on the ground.

ודעתו להחזירה (טור) ודוקא על גבה

And he intends to return it

MAGEN AVRAHAM 21 **מגן אברהם (כא)**

ודעתו להחזיר. והרב"י ס"ל דאפי' אין דעתו להחזיר שרי כמ"ש הרמב"ם:

And he intends to return it. And the Bais Yosef holds that even if he does not intend to return it, it is permitted, as the Rambam writes.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 21 on Magen Avraham 21 **פרי מגדים – אשל אברהם (כא)**

ודעתו עמ"א גם זה כתב בעבור שהלבוש כתב ודוקא בדעתו להחזירה כשהיא רותחת הא שהה בידו עד שנצטנן אסור להחזיר דהוי כמבשל פירוש ברובו דלא בעינן דעתו להחזירה רק שיעור הל' דאם אין מחזיר מיד עד שנצטנן הוי בישול ברוטב כבשי"ח וז"א דחולק על המחבר ונצטנן כתב הר"ב אח"כ.

And he intends – on the Magen Avraham. This too he wrote because the Levush wrote, "and specifically when he intends to return it while it is boiling; but if he held it in his hand until it cooled, it is forbidden to return it, for it is like cooking." [The Levush] explains his [teacher's] gloss [to mean] that we do not require intent to return, only the measure [of time]: for if he does not return it immediately, [but waits] until it cools, it is cooking with gravy, as in 318. But this is not so, for [then] he would disagree with the Mechaber; and the Rav wrote "cooled" afterwards.

ובא"ר כ"א נראה מפרש דתרתי קאמר דעתו להחזירה כשרותחת הא דעתו להחזירה לאחר שנצטנן אסור בנמלך מיד ואם נצטנן אז אף שהיה בדעתו להחזיר מיד יע"ש וצ"ע. ולי ההדיוט יש רמז במ"ש וכמ"ש הרמב"ם ובאות ך' לא הזכיר הרמב"ם רק הרב"י אף ששניהם ממקור א' הוא עב"י י"ל דלכאורה כאן קשה ממ"נ אי כל"ק או כל"ב היה לפרש עכ"פ בקרקע דוקא שאין דעתו לחזור ע"כ תירץ כמ"ש הב"י וסמך עצמו על הר"מ ז"ל דלא הזכיר כלל יע"ש בב"י וי"ל בע"א:

And the Eliya Rabba 21 seems to explain that he says two things: intending to return it while it is boiling – but intending to return it after it cools is forbidden – [and] if he changed his mind immediately, and if it then cooled, even though he intended to re-

turn it immediately; see there, and this needs study. And to me, the simple one, there is a hint in what he wrote, "and as the Rambam wrote"; whereas in 20 he did not mention the Rambam, only the Bais Yosef, even though both are from one source; see the Bais Yosef. One can say that at first glance here it is difficult either way: whether according to the first version or the last version, he should have explained at least [that] on the ground [it is forbidden] specifically when he does not intend to return it. Therefore he answered as the Bais Yosef wrote, and relied on the Rambam, who did not mention it at all; see the Bais Yosef. And one can explain otherwise.

ודע שאני העני הייתי סבור שדברי הלבוש מחוורין כשמלה ולבושיה כתלג חיור דהבין בהגהות רבו בעודן בידו של"א הניח עג"ק ושפה אחת להם ומש"ה חלקינהו להג"ה בתרתי בבי יכתב אחר עג"ק ודעתי להחזירה לומר שכ"ז שלא הניח עג"ק הוה כעודן בידו מיקרי ואף הניח ע"ג ספסל לזה הטיל תנאי דעתו להחזירה הא אין דעתו להחזירה יש ס"ס לחומרא שמא תלאן במקל כו' אסור ואת"ל מותר שמא כל"ק דבידו ממש ג"כ דוקא דעתו להחזירה וכל שיש ס"ס לחומרא אף בדרבנן לחומרא (עמ"ל בה' שאה"מ ובפריי ל"ד סי' ק"י בקו"ה) משא"כ בידו ממש אף אין דעתו להחזירו מיד יש ספק כל"ק או כלישנא בתרא ובדרבנן לקולא

And know that I, the poor one, thought that the words of the Levush are as clear as a garment, and his garments white as snow: he understood his teacher's glosses [to mean that] "still in his hand" [is the same as] "he did not put it on the ground", and they are one language. Therefore he divided the gloss into two clauses, and wrote after "on the ground", "and he intends to return it": to say that as long as he did not put it on the ground it is called "still in his hand", and even [if] he put it on a bench. For this he imposed a condition, that he intends to return it; but if he does not intend to return it, there is a double doubt (sfek sfeika) toward stringency: perhaps [it is like] "he hung them on a stick" etc., [which is] forbidden; and if you say it is permitted, perhaps [the halacha is] like the first version, that even in his actual hand [we require] specifically intent to return. And wherever there is a double doubt toward stringency, even in a rabbinic matter [we go] stringently (see what I wrote in הל' שאה"מ, and in the Pri [Megadim on] Yoreh De'ah 110, בקו"ה). Not so in his actual hand, even if he does not intend to return it immediately: there is [only a single] doubt, the first version or the last version, and in a rabbinic matter [we go] leniently.

אלא דקשה א"כ אמאי בקרקע ודעתו להחזירה אמאי אסור הא ספק מדרבנן לקולא ודוקא אין דעתו להחזירה אסור בספסל וקרקע ואם כמ"ש המ"א באות ך' תריץ לי אמאי חלקינהו הר"ב בתרתי בבי והיל"ל מיד ועודה בידו ודעתו להחזירה ואין להאריך:

But it is difficult: if so, why is it forbidden on the ground [when] he intends to return it? Surely a rabbinic doubt is lenient; and only when he does not intend to return it should it be forbidden on a bench or the ground. And if [it is] as the Magen Avraham wrote in 20, explain to me why the Rav divided it into two clauses; he should have said, "immediately, and it is still in his hand, and he intends to return it". And there is no need to elaborate.

MAGEN AVRAHAM 22 **מגן אברהם (כב)**

על גבה. מדסתם הרב"י ש"מ דס"ל דאפי' תלה הקדיר' לתוך אויר הכירה שרי דלא מקרי תוכה אלא כשיושב למטה בקרקעית הכירה וכ"כ ב"ח ועס"ג וכ' בש"ג ובכירות שלנו שהן פשוטות תוכה וע"ג א' הן ומותר ע"כ ואם יש אש על הכירה עסי' שי"ח סט"ו:

On top of it. Since the Bais Yosef wrote without qualification, this shows that he holds that even if he hung the pot into the airspace of the kirah it is permitted, for it is called "inside it" only when it sits below, on the floor of the kirah; and so wrote the Bach. See seif 3. And the Shiltei Giborim wrote: "And our kirahs, which are flat – the inside and the top are one, and it is permitted" – end quote. And if there is fire on the kirah, see siman 318:15.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 22 on Magen Avraham 22 **פרי מגדים – אשל אברהם (כב)**

על גבה עמ"א דלא כמו שנראה מלבוש תוך חלל הכירה אסור אף שאין נוגעת בקרקע הכירה ועא"ר אות כ"ב:

On top of it – on the Magen Avraham. Not as it appears from the Levush, [that] inside the cavity of the kirah is forbidden even if it does not touch the floor of the kirah; and see Eliya Rabba 22.

And specifically when the food **ודוקא שהתבשיל מבושל כל צרכו (ב"י) ואז מותר**

TAZ 10 **ט"ז (י)**

ודוקא שהתבשיל כו'. זה קאי אירישא דאמר אפי' בשבת מותר להחזירה היינו במבושל כל צרכו ולא נצטנן דאז אין שייך אחריו עוד בישול אבל אם לא נתבשל כ"כ שייך אחריו עוד בישול. בתשו' רמ"א סימן ק"ב מתיר לפתוח התנור בליל שבת והעכו"ם חוזר וסותם אם נתבשל המאכל כמב"ד:

And specifically when the food etc. This refers to the beginning [of the seif], which said that even on Shabbos it is permitted to return it – that is, with something fully cooked and not cooled, for then further cooking does not apply to it; but if it was not so cooked, further cooking applies to it. In the Rama's responsa, siman 102, he permits opening the oven on Friday night, and the non-Jew closes it again, if the food was cooked like the food of Ben Drusai.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 10 on Taz 10 **פרי מגדים – משבצות זהב (י)**

ודוקא עט"ז ראוי להקדים בכאן הקדמה קצרה וזה תוארה:

> **And specifically – on the Taz.** It is fitting to preface here a short introduction, and this is its form.

דע דהמחבר בס"א וס"ב בכאן הולך ע"ד הרי"ף והר"מ ז"ל ולדבריהם יש הפרש בין שהייה לחזרה בשבת הוא זה דשהייה בחי שלא נתבשל כלל או אבר חי שרי וכן מצטמק וי"ל שרי בכירה בגפת ועצים ולא גרוף וקטום וקש וגבבא מותר בלא גו"ק ולסמוך נמי שרי בגפת ועצים אבל חזרה בחי ואבר חי נתבשל בשבת ואסור כבשי"ח ואף כ"צ ומור"ל אסור להחזיר וכ"כ הר"מ ז"ל פ' שלישי ה"י הביא המ"א אות ה' וכ"מ בהג"ה בס"א דמור"ל דיעבד מותר בהחזיר באיסור דלא נהנה מן האיסור הא לכתחילה אסור. ואם נצטנן והחזיר והוחם מור"ל אסור דיעבד שהרי נתבשל בשבת עט"ז אות י"ג ול"מ אם לא היה ראוי לאכול צונן דפשיטא דנהנה הוא מאיסור אלא אפי' היה ראוי לאכול צונן כך אפ"ה אסור דיעבד דמ"מ נתבשל בשבת ועסי' שי"ח ס"א ועי"ד ואי"ה שם יבואר. ומיהו שם ס"ד י"א מור"ל אף נצטנן אין בו בישול אחר בישול ועט"ז שם אות ד' א"כ דיעבד יש להתיר באפשר ועמ"א שם כ"ז ומ"מ לכתחילה אסור להחזיר בשבת מור"ל וגם לסמוך לכירה שאין גרופה אסור לדיעה א' בס"א בשבת עמ"א אות ה' וגם בגרופה תוכה אסור בשבת ושהייה אף תוכה שרי

> Know that the Mechaber in seifim 1 and 2 here follows the approach of the Rif and the Rambam; and according to them there is a difference between leaving and returning on Shabbos, as follows. Leaving [food that is] raw, not cooked at all, or a raw limb, is permitted; likewise mitztamek v'ra lo is permitted on a kirah [heated] with pomace and wood and not swept and banked; [with] straw and stubble it is permitted without swept and banked; and placing next to it is also permitted with pomace and wood. But returning – with raw [food] or a raw limb, it cooks on Shabbos and is forbidden, as in 318; and even fully cooked and mitztamek v'ra lo, it is forbidden to return [it]. And so the Rambam wrote in perek 3, halacha 10, brought by Magen Avraham 5. And so it is implied in the gloss in seif 1, that mitztamek v'ra lo is permitted after the fact when he returned it forbiddenly, since he did not benefit from the prohibition – but initially it is forbidden. And if it cooled and he returned it and it got hot, [even] mitztamek v'ra lo is forbidden after the fact, for it was cooked on Shabbos; see Taz 13. Needless to say if it was not fit to eat cold, for obviously he benefits from a prohibition; but even if it was fit to eat cold as is, even so it is forbidden after the fact, for nevertheless it was cooked on Shabbos. And see 318:1 and 4; with Hashem's help it will be explained there. However, there in seif 4 some say that mitztamek v'ra lo, even if it cooled, has no cooking after cooking – see Taz there, 4 – if so, after the fact one should permit, possibly; and see Magen Avraham there, 27. Nevertheless, initially it is forbidden to return mitztamek v'ra lo on Shabbos; and also placing next to a kirah that is not swept is forbidden on Shabbos according to the first view in seif 1 – see Magen Avraham 5; and also with a swept one, inside it is forbidden on Shabbos, whereas leaving, even inside, is permitted.

ומ"ש המחבר תנור אסור דהוה ככירה בגפת ובעצים באין גרופה ואע"ג בס"א כ"כ דאפילו לשהייה אסור מ"מ לסמוך ומור"ל שרי שם בתנור וחזרה אסור להרב דפסק בס"א כי"א יצא כאן קולא בחזרה לסמוך מותר כמ"ש המ"א אות ה' והרב דשתיק לא דאודי ליה ועוד שאין מפורש בהמחבר וסמך אמ"ש סוף סעיף ה' בהג"ה בתנורים שלנו ככירה וסמיכה מותר והיינו אף בשבת:

> And what the Mechaber wrote, that an oven is forbidden, since it is like a kirah with pomace and wood that is not swept – although in seif 1 he wrote so, that even leaving is forbidden, nevertheless placing next to it and mitztamek v'ra lo are permitted there in an oven, and returning is forbidden. According to the Rav, who ruled in seif 1 like the "some say", a leniency results here in returning: placing next to it is permitted, as the Magen Avraham wrote in 5. And the Rav, who was silent [here] – it is not that he agreed with him; furthermore, it is not explicit in the Mechaber, and he relied on what he wrote at the end of seif 5 in the gloss, [that] our ovens are like a kirah and placing next to them is permitted – and that is even on Shabbos.

ולענין אם עבר ועשה איסור דרבנן או ד"ת בשבת בהמתנה למ"ש כדי שיעשו צריך ביאור כי הנה בשי"ח ס"א בלבוש שם דלא בעינן כדי שיעשו אלא באיסור דרבנן הא באיסור תורה לא ומשמע אף בעשייה ממש וא"כ החזיר בשבת תבשיל שבישל כ"צ ומצטמק וי"ל בכירה שאין גרופה והיה חם קצת ונרתח הרבה או בדבר יבש דנצטנן נמי אין בישול אחר בישול צריך להמתין במ"ש כדי שיעשו או רוטב לח ורותח ומצטמק וי"ל כו' אבל בר"ן משמע דוקא ע"י עכו"ם או ע"י ישראל ולא עביד מעשה רק ממילא כמו עבר ושהה אז צריך כ"ש כמ"ש הר"ב בס"א בהג"ה שנייה יע"ש וכמ"ש המחבר ברנ"ד ס"ח בתורמסין הא עביד מעשה בידים אף באיסור דרבנן ע"י ישראל לא בעינן כ"ש ועא"ר שי"ח אות ד'

> And regarding [whether], if one transgressed and did a rabbinic or Torah prohibition on Shabbos, one must wait after Shabbos bichdei sheya'asu, an explanation is needed. For in 318:1, in the Levush there, [it is written] that bichdei sheya'asu is required only with a rabbinic prohibition, but with a Torah prohibition not – implying even with an actual act. If so, [if] he returned on Shabbos food that was fully cooked and mitztamek v'yafeh lo onto a kirah that is not swept, and it was somewhat warm and boiled greatly, or with something dry that cooled, where too there is no cooking after cooking, he must wait after Shabbos bichdei sheya'asu; or liquid gravy, boiling, and mitztamek v'yafeh lo etc. But in the Ran it is implied that specifically through a non-Jew, or through a Jew who did not perform an act but [it happened] on its own, like transgressing and leaving – then bichdei sheya'asu is needed, as the Rav wrote in seif 1 in the second gloss, see there, and as the Mechaber wrote in 254:8 with lupines; but [if] he per-

forms an act with his hands, even with a rabbinic prohibition through a Jew, we do not require bichdei sheya'asu. And see Eliya Rabba 318:4.

גם מ"ש הר"ב בס"א בהג"ה שנייה מור"ל מותר אף בחזרה והטמנה הדין כן כל שלא נהנה מן האיסור ואע"ג דאי לא החזיר היה קר מ"מ הואיל ועומד בחמימותו לא מיקרי נהנה ולפ"ז אם נצטנן והחזיר ונתחמם אף ביבש שאין שייך בישול מ"מ נהנה בכך שמור"ל מ"מ נהנה הוא ואסור לאכול אם לא שיצטנן כבראשונה או לא נהנה מן האיסור ומבשל לית כאן משא"כ בלח שנצטנן ונתחמם אף אם נצטנן אח"כ אסור דמ"מ נתבשל בשבת וא"ה בשי"ח יבואר עוד:

Also, what the Rav wrote in seif 1 in the second gloss, [that] mitztamek v'ra lo is permitted even with returning – and with hatmana the law is the same – [applies] whenever he did not benefit from the prohibition. And although if he had not returned it, it would be cold, nevertheless, since it remains in its warmth, it is not called benefiting. According to this, if it cooled and he returned it and it got hot – even with dry [food], to which cooking does not apply – nevertheless he benefits; and what difference does it make that it is mitztamek v'ra lo? Nevertheless he benefits, and it is forbidden to eat unless it cools as at first; then he does not benefit from the prohibition, and there is no cooking here. Not so with liquid that cooled and got hot: even if it cools afterwards it is forbidden, since nevertheless it was cooked on Shabbos. With Hashem's help it will be explained further in 318.

ועמ"ש אי"ה באות י"ג ושו"ת רמ"א אי"ה בסוף הסימן:

And see what I will write, with Hashem's help, in 13, and the Rama's responsa, with Hashem's help, at the end of the siman.

אפילו לכירה אחרת

To another kirah

מגן אברהם (כג) **MAGEN AVRAHAM 23**

לכירה אחרת. אפי' הבלה מרובה מראשונה אבל אם הית' בתחילה טמונה ובשבת בא להושיבו לכירה או מכירה לטמונה אסור (רמב"ם שם):

To another kirah. Even if its heat is greater than the first. But if at first it was buried [in hatmana], and on Shabbos he comes to place it on a kirah – or from a kirah to [be] buried – it is forbidden (Rambam there).

פרי מגדים – אשל אברהם (כג) **PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 23** on Magen Avraham 23

לכירה עמ"א רמב"ם פ"ג מה"ש ה"ו עיין בס' רנ"ז בדיני הטמנה:

To a kirah – on the Magen Avraham. Rambam, perek 3 of Hilchos Shabbos, halacha 6 [correctly: halacha 11]; see siman 257 in the laws of hatmana.

רק כשנטלו מן הכירה מבעוד יום

Only when he took it from the kirah while it was still day

מגן אברהם (כד) **MAGEN AVRAHAM 24**

כשנטלו. מבע"י וא"כ אם מחזירו בשבת ה"ל כמושיב בתחילה:

When he took it. While it was still day; and if so, if he returns it on Shabbos, it is like placing it initially.

פרי מגדים – אשל אברהם (כד) **PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 24** on Magen Avraham 24

כשנטלו עמ"א דתנאים עודן בידו ודעתו להחזירה דוקא כשנטלו ע"ש ומחזיר בשבת דאז לא מיקרי חזרה כשהניח עג"ק ע"ש אלא מושיב לכתחלה בשבת ואסור ועיין סעי' ה' בהג"ה דלא התירו אלא חזרה כו':

When he took it – on the Magen Avraham. For the conditions "still in his hand" and "he intends to return it" [apply] specifically when he took it on Erev Shabbos and returns it on Shabbos; for then, when he put it on the ground, it is not called returning, see there, but placing initially on Shabbos, and it is forbidden. And see seif 5 in the gloss: "they permitted only returning etc."

ט"ז (יא) **TAZ 11**

רק כשנטלה מהכירה מבע"י. נראה הטעם דאז בטלה הטמנה הראשונה והוה כמטמין לכתחלה בשבת כמ"ש רש"י על הא דאסרי' בהניח ע"ג קרקע משא"כ בנוטל בשבת:

Only when he took it from the kirah while it was still day. The reason seems to be that then the first hatmana is annulled, and it is like burying [food] initially on Shabbos, as Rashi wrote regarding what we forbid when he put it on the ground; not so when he takes it on Shabbos.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 11 on Taz 11 **פרי מגדים – משבצות זהב (יא)**

רק עט"ז רש"י בשבת ל"ח ב' יע"ש ועמ"א אות כ"ד: ומ"ש וכל ז"ה וסיים קרקע היינו עודן בידו או מניחם למיחם ודעתו להחזירה דווקא כשנטלו מערב שבת ומחזיר בשבת הא לסמוך באין גרופה ולדיעה שנייה תוכה או אין גרופה בחזרה אסור ודאי אף שנטלו בשבת דכה"ג ל"ש חילוק זה והוא פשוט בזה:

Only – on the Taz. Rashi, Shabbos 38b; see there, and see Magen Avraham 24. And what he wrote, "and all this", and concluded "ground" – that is, "still in his hand", or he puts them into a kettle, and he intends to return it – specifically when he took it on Erev Shabbos and returns it on Shabbos. But placing next to [a kirah that is] not swept, and according to the second view, inside, or not swept with returning – it is certainly forbidden even if he took it on Shabbos, for in such a case this distinction does not apply. This is obvious.

וטוב להחמיר. מיהו אם נצטנן *And it is good to be stringent*

TAZ 12 **ט"ז (יב)**

וטוב להחמיר. כי הר"ן כ' קולא זו והתו' והרא"ש והנמשכים אחריהם לא ס"ל כן:

And it is good to be stringent. For the Ran wrote this leniency, but Tosfos and the Rosh and those who follow them do not hold so.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 12 on Taz 12 **פרי מגדים – משבצות זהב (יב)**

וטוב להחמיר עט"ז והמנהג להקל כמ"ש הר"ב בזה ובסעיף ה' בהג"ה יבואר עוד בזה אי"ה:

And it is good to be stringent – on the Taz. And the custom is to be lenient, as the Rav wrote in this; and with Hashem's help it will be explained further in seif 5 in the gloss.

TAZ 13 **ט"ז (יג)**

אם נצטנן כו'. דשייך בו אח"כ בישול חדש כב"י בשם רי"ו שאם לא נצטנן אפי' שינה מרתיחת' קצת מותר להחזיר עכ"ל ובמקום דמותר להחזיר כאן מותר אפי' לסתום פי התנור בדף אחר החזרה דסתימת הדף לא מקרי הטמנ' כמ"ש ב"י סמוך לסו' סי' זה ולענין מה שמכסים פי התנור בבגדים הא ודאי כיון שאין הבגדים נוגעין בקדירה לאו הטמנה היא ושרי כו' עכ"ל ממילא ה"ה בדף זה

If it has cooled etc. For new cooking applies to it afterwards. [It is written] in the Bais Yosef in the name of Rabbeinu Yerucham: "If it has not cooled, even if it has changed slightly from its boiling, it is permitted to return it" – end quote. And where it is permitted to return [it], here it is permitted even to close the opening of the oven with a board after returning, since closing [it] with the board is not called hatmana, as the Bais Yosef wrote near the end of this siman: "And regarding covering the oven's opening with clothes – certainly, since the clothes do not touch the pot, it is not hatmana, and it is permitted etc." – end quote. Consequently, the same applies to this board.

וכל זה הוא באין גחלים בוערות בתנור אבל אם יש שם גחלים בוערות זה פשוט במשנה דבאינו גרוף וקטום אפי' לב"ה אסור להחזיר ואפי' בתנור דידן דדמי לכירה אסור להחזיר בכל גווני

And all this is when there are no burning coals in the oven; but if there are burning coals there, it is obvious in the Mishna that if it is not swept and banked, even according to Beis Hillel it is forbidden to return, and even in our oven, which is similar to a kirah, it is forbidden to return in every case.

ואיכ' למידק' למה אסרו להחזיר בגרוף אם הניח עג"ק וכיוצא בו דהא כבר נתבשל כל צרכו והר"ן כ' אפי' מצטמק ורע לו אסור בחזרה והא אין כאן שום חשש דהא אין שייך בישול אח"ז וגם ליכא למיחש שמא יחתה כיון שאין שם גחלים ובר"ן ראיתי תירץ ע"ז שכ' דאע"ג דכל הני מילי מדרבנן בעלמ' נינהו דכל שנתבשל כמב"ד לית בי' משו' מבשל דאורייתא החמירו בדברים הללו מפני שהן קרובים לבוא לידי איסור תורה עכ"ל ממילא ה"ה להרא"ש אחר בישול כ"צ יש ג"כ טעם זה:

And one can ask: why did they forbid returning to a swept [kirah] if he put it on the ground and the like, since it is already fully cooked? The Ran wrote that even mitztamek v'ra lo is forbidden in returning – yet there is no concern here at all, since cooking no longer applies after this, and there is also no concern lest he rake, since there are no coals there. And in the Ran I saw that he answered this, writing: "Although all these matters are merely rabbinic – since anything cooked like the food of Ben Drusai has no Torah-level cooking – they were stringent in these matters because they come close to a Torah prohibition" – end quote. Consequently, the same is true according to the Rosh after full cooking: this reason applies too.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 13 on Taz 13 **פרי מגדים – משבצות זהב (יג)**

אם עט"ז וכ"כ המ"א אות י"ט מדין בישול נגעו ביה וכ"כ הלבוש משום מבשל ויש לי הרהורי דברים בכאן והנני פורטם בעזה"י:

If – on the Taz. And so the Magen Avraham wrote in 19: they touched on the law of cooking; and so the Levush wrote, because of cooking. And I have some thoughts here, and I will set them out with Hashem's help.

ראשונה צריך לברר איזו הוא בישול ד"ת ואיזו מדרבנן עסי' שי"ח בט"ז אות ג"ד י"א כמאב"ד רק מדרבנן ו"א לח נצטנן רק מדרבנן וא"כ נהפוך הוא אי בישול בשבת פחות ממאב"ד א"צ כדי שיעשו ואם כמאב"ד כדי שיעשו להלבוש בשי"ח ס"א הביאותיו לעיל באות י"ד ומאחר דכ"ש דרבנן הוא יש להקל גם י"א כל דעביד ישראל מעשה בידים אף דרבנן א"צ כ"ש ולא בעי כ"ש אלא עכו"ם או שהה כבס"א בהג"ה שנייה הואיל וממילא. ומהו נצטנן בלח הנה במ"א מ"ט ושי"ח אות י"ב יע"ש ומשמע נמי לח שהורק בכלי שני אף יס"ב תו יש בו משום בישול וכל זה מדינא אבל המנהג להקל אם לא נצטנן לגמרי כמ"ש בשי"ח סט"ו בהג"ה וכאן ס"ה בהג"ה:

First, one must clarify which is Torah-level cooking and which is rabbinic. See siman 318, Taz 3–4: some say [that cooking food already cooked] like the food of Ben Drusai is only rabbinic, and some say [cooking] liquid that cooled is only rabbinic. If so, it is the reverse: [if he cooked] on Shabbos [what was] less than the food of Ben Drusai, bichdei sheya'asu is not needed; and [if it was] like the food of Ben Drusai, [we need] bichdei sheya'asu, according to the Levush in 318:1, which I brought above in 10. And since bichdei sheya'asu is rabbinic, one may be lenient. Also, some say that whenever a Jew performs an act with his hands, even [a] rabbinic [prohibition], bichdei sheya'asu is not needed, and it is needed only [with] a non-Jew or [transgressing and] leaving, as in seif 1 in the second gloss, since it [happens] on its own. And what is "cooled" with liquid? See Magen Avraham 49, and 318 s"k 12; see there. It is also implied that liquid emptied into a kli sheni, even [hot enough that] the hand recoils, again has [the issue of] cooking. All this is by law; but the custom is to be lenient if it did not completely cool, as written in 318:15 in the gloss, and here in seif 5 in the gloss.

ומהו דבר לח הנה הב"י הביא בשם רבינו ירוחם בח"ג בשם ה"ר יונה כל שרובו רוטב וצונן ומצטמק וי"ל הוה מבשל גמור משמע כשמיעוט רוטב אין זה מבשל ועא"ר שי"ח אות י"א הביא זה בשם מ"כ והניח בצ"ע ובאמת הם דברי ה"ר יונה ולכאורה מראין הדברים כמ"ש הט"ז בשי"ח ד' דאף נצטנן בל"ח הוה מ"ה (וכמ"ש ה"ר יונה מבש"ל גמו"ר) מ"מ מלאכת מחשבת אסרה תורה וכל שנצטנן בלח ומרתיחו להצטמק וי"ל הוה בישול ד"ת ובמור"ל אין דעתי להצטמק יע"ש והיינו דעיקר הבישול הוא שמצטמק ולפ"ז שפיר הולכין בתר רובו דרובו רוטב מו"ל הוא ומתכוין לצימוק והוי בישול ואם רובו יבש דעתו לצימוק כי מור"ל הוא ליבש. ועסי' שי"ח בא"ר אות יו"ד בשם המ"ך דא"א בקיאין איזה מור"ל ועיין גמרא שבת ל"ח א' ובמ"כ לפת ותמרי ודייסא ומים חמין מור"ל והנה לפת שננו מייארין וריבין עינינו רואות שמוי"ל הוא ועיין ל"ז ב' לפד"א בדלי"ת וכצ"ל ברא"ש שם א"כ אם יש בהן מים אסור ועמ"א לקמן אות ל"ט ושם אפרש בעזה"י כי נראה אם יש רוטב ובשר יחד לרוטב מו"ל ולבשר מור"ל כל שנצטנן ונאסר הרוטב כשחממו בשבת אף הבשר נאסר דבלע מאיסור ולא מיבעיא רוטב מים דהוי אינו מינו אף באיסור דרבנן צריך ששים כמבואר בי"ד וכחל הקילו שיהא מן המנין ואפי' צלי קדר ואין תימר דמיחל ובשר חד מינא בטעמא מ"מ אף באיסור דרבנן בלח ומינו צריך ששים וע"כ לא צידד הש"ך בק"ט ט' אלא יבש וכמ"ש בפריי שם אין מקומו פה. וא"ה במ"א ל"ט אבאר זה:

And what is a liquid thing? The Bais Yosef brought in the name of Rabbeinu Yerucham, part 3, in the name of Rabbeinu Yonah: whatever is mostly gravy and cold, and mitztamek v'yafeh lo, is complete cooking – implying that when it is a minority of gravy, this is not cooking. And see Eliya Rabba 318:11, who brought this in the name of "I found written" and left it as needing study; but in truth these are the words of Rabbeinu Yonah. At first glance the words seem as the Taz wrote in 318:4, that even [liquid that] cooled is Torah-level cooking (as Rabbeinu Yonah wrote, "complete cooking"). Nevertheless, the Torah forbade a planned melacha (melechet machsheves): whenever liquid cooled and he boils it so that it shrinks [and is] better for it, it is Torah-level cooking; but with mitztamek v'ra lo he has no intent for shrinking; see there. That is, the essence of cooking is the shrinking. According to this, we rightly follow the majority: [if] it is mostly gravy, it is mitztamek v'yafeh lo, and he intends the shrinking, and it is cooking; and if it is mostly dry, his intent [is not] for shrinking, since for the dry [part] it is mitztamek v'ra lo. And see 318, Eliya Rabba 10, in the name of the המ"ך, that we are not experts in which is mitztamek v'ra lo. And see the Gemara, Shabbos 38a, and in "I found written": turnip, dates, porridge and hot water are mitztamek v'ra lo. But the turnip (לפת שננו מייארין וריבין) – our eyes see that it is mitztamek v'yafeh lo. And see 37b, "lafda" with a dalet, and so it should read in the Rosh there. If so, if they have water, it is forbidden. And see Magen Avraham below, 39, and there I will explain with Hashem's help. For it seems that if there is gravy and meat together – for the gravy mitztamek v'yafeh lo, and for the meat mitztamek v'ra lo – whenever it cooled and the gravy became forbidden when he heated it on Shabbos, the meat too becomes forbidden, since it absorbed from the prohibition. And needless to say [with] water gravy, which is not its own kind: even with a rabbinic prohibition sixty is required, as explained in Yoreh De'ah; and with an udder they were lenient that it is counted [toward the sixty], and even pot-roast. And if you say that the gravy and the meat are one kind in taste – nevertheless, even with a rabbinic prohibition, with liquid and its own kind sixty is required. Therefore the Shach in 109:9 inclined [to leniency] only with dry, as I wrote in the Pri [Megadim] there; this is not its place. With Hashem's help I will explain this on Magen Avraham 39.

ואמנם הדבר הקשה עלי הוא מ"ש המ"א לקמן אות ל"ו דנצטנן אף ביבש אסור דלא התירו אלא חזר"ה בשבת (באופנים המבוארים כאן דמותר) לא להניח לכירה לכתחלה בשבת וזה סותר לכאן וראיתי לתו"ש אות מ"ו הרגיש בזה יע"ש. והנה לי העני נראה שהפרש יש בין נצטנן לנצטנן לגמרי כי מחמת בישול כל שאין יס"ב או כלי שני יש בו בישול כמ"ש המ"א בשי"ח אות י"ב ומנהג"א הוא דמקילין כשלא

נצטנן לגמרי כמ"ש הר"ב בשי"ח סט"ו לא מדינא כי כמה פוסקים אוסרים כל שאין יס"ב בל"ח ואמנם ביבש ונצטנן כל שהם קצת אפילו אין יס"ב שרי דלית ביה משום בישול הא נצטנן לגמרי" אסור דחזר"ה תנן לא לכתחילה וכל זה עליה אבל לסמוך אף נצטנן לגמרי כל שאין בו בישול מותר כמ"ש בשי"ח סט"ו מותר להניחו כנג"ד המדורה וכמ"ש המ"א שם אות ל"ח והוא בראי"ש פרק כירה דף מ"ם ע"ב יע"ש א"כ יפה כתב המ"א לקמן אות ל"ו שלא נצטנן לגמרי" דאז מדינא אסור אף ביב"ש ליתן לתוך התנור ממש ואי"ה לקמן יבואר עוד וכאן אין להאריך. מהו לח ויבש עסי' רנ"ד מ"א א' ושי"ח מ"א מ"ם:

However, what is difficult for me is what the Magen Avraham wrote below in 36, that [if] it cooled, even [if it is] dry it is forbidden, since they permitted only returning on Shabbos (in the ways explained here that are permitted), not putting [it] on a kirah initially on Shabbos – and this contradicts [what is] here. I saw that the Tosefes Shabbos 46 noted this; see there. To me, the poor one, it seems that there is a difference between "cooled" and "completely cooled". With respect to cooking, whenever the hand does not recoil, or [in] a kli sheni, there is cooking, as the Magen Avraham wrote in 318 s"k 12; and it is [only] by custom that we are lenient when it has not completely cooled, as the Rav wrote in 318:15 – not by law, for several poskim forbid [with] liquid whenever the hand does not recoil. But with dry [food] that cooled, whenever it is somewhat [warm], even if the hand does not recoil, it is permitted, since there is no cooking; but [if it] completely cooled it is forbidden, for we learned "returning", not [putting] initially. All this is on top [of the kirah]; but placing next to it, even [when] completely cooled, whenever there is no cooking, is permitted, as written in 318:15, [that] it is permitted to put it opposite the bonfire, and as the Magen Avraham wrote there in 38; and it is in the Rosh, perek Kirah, daf 40b; see there. If so, the Magen Avraham rightly wrote below in 36, "that it did not completely cool", for then by law it is forbidden even [if] dry to put it inside the oven itself. With Hashem's help it will be explained further below; here there is no need to elaborate. What is liquid and dry – see 254, Magen Avraham 1, and 318, Magen Avraham 40.

ואכתי פש גבן לברורי דבר אחד והוא דהטמנה לא הוה כשהקדירה מכוסה בה ונוגעת בהסמכל צד הא בתוך התנור כו' לא הוה הטמנה מ"מ צריך לידע כירה באיזה ענין מוספת הבל או לאו והוא ברכ"ז סעיף ח' כתב המחבר אעפ"י שמותר להשהות ע"ג כירה שיש בה גחלים כו' מחמת א"ש שתחתיהן מוסיף הבל ואסיר והוא מגמרא מ"ז ב' קופה שטמן כו' משמע לכאורה הא אין תחת זה לאו מוסיף הבל הוא ואמנם בר"ן ר"פ כירה וברז"ה דרש"י פירש הטמנה וכירה קטומה מוסיף הבל ובחה"ר אף קש וגבבא משמע מוסיף הבל ואפשר אף גרופה מוסיף הבל ועמ"א רנ"ז ח"י ומ"מ כשאין יס"ב לאו מוסיף הבל מיקרי ול"ש גזירה דשמא יטמין ברמץ שאין יס"ב אין ראיה לבישול משא"כ הטמנה דגפת ואי"ה ברנ"ז יבואר עוד ועיין ס"ה בהג"ה יש מתירין בתנור שאפו מבע"י ומ"א אות ל"ה ושם יבואר אי"ה עוד בזה לענין כירה שאין יס"ב לענין חזרה בתוכה בשבת וכאן אין להאריך בזה:

We still have to clarify one thing. Hatmana is [only] when the pot is covered in it and it touches it on every side; but inside the oven etc. is not hatmana. Nevertheless, one must know in which case a kirah adds heat or not. And it is in 257:8: the Mechaber wrote, "although it is permitted to leave [food] on a kirah that has coals etc.", because of the fire beneath them it adds heat and it is forbidden. This is from the Gemara, 47b, "a basket in which he buried etc." – implying at first glance that if there is nothing beneath, it does not add heat. However, in the Ran at the beginning of perek Kirah and in the Raza"h, [it is written] that Rashi explained [the Mishna as] hatmana, and a banked kirah adds heat; and in the Chiddushei HaRan, even straw and stubble implies adding heat, and possibly even swept adds heat; and see Magen Avraham 257:18. Nevertheless, when the hand does not recoil it is not called adding heat. And the decree lest he bury in hot ashes does not apply [here]: [where] the hand does not recoil, there is no proof [of concern] for cooking; not so hatmana with pomace. With Hashem's help it will be explained further in 257. And see seif 5 in the gloss, "some permit in an oven in which they baked while it was still day", and Magen Avraham 35; with Hashem's help it will be explained further there, regarding a kirah where the hand does not recoil, regarding returning into it on Shabbos. Here there is no need to elaborate.

מה הן מצטמק ויפה לו ומצטמק ורע לו עיין רא"ש פ' כירה ל"ו ב' לפת"א תמרי ודייסא מצטמק ורע לו וכרוב ופולין ובשר טרוף מוי"ל והוא בדף ל"ז ב' ודף ל"ח א' ושם נאמר לפד"א בדלי"ת תבשיל מתאינים אבל לפת"א בתי"ו אמרו שם מוי"ל וכצ"ל בראי"ש ועא"ר בשי"ח אות יו"ד בשם מ"כ לפ"ת ט"ס וצ"ל לפדא וכבר הגהתי לעיל כן יע"ש ודבר שאין מפורש בתלמוד אין לנו להקל בזה:

What are mitztamek v'yafeh lo and mitztamek v'ra lo? See the Rosh, perek Kirah, 36b: turnip, dates and porridge are mitztamek v'ra lo, and cabbage, beans and chopped meat are mitztamek v'yafeh lo. It is on daf 37b and daf 38a. And there it says "lafda" with a dalet, a food of figs; but "lifta" with a tav – they said there [that it is] mitztamek v'yafeh lo; and so it should read in the Rosh. And see Eliya Rabba 318:10, in the name of "I found written": "lefes" is a printing error and it should read "lafda"; I already corrected so above; see there. And something not explicit in the Talmud – we should not be lenient with it.

אסור להניחו בכרים ובכסתות (הגה"מ פ"ז) י"א דכל

It is forbidden to put it in pillows

מגן אברהם (כה)

MAGEN AVRAHAM 25

אסור להניחו. דגרע מלהחזיר לתנור דה"ל כתחלת הטמנה (ד"מ):

It is forbidden to put it. For it is worse than returning to the oven, since it is like starting hatmana (Darchei Moshe).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 25 on Magen Avraham 25 **פרי מגדים – אשל אברהם (כה)**

אסור עמ"א דאין טומנין בדבר שאין מוסיף הבל לכתחלה בשבת ומה שמוציא מתנור לא היתה הטמנה עט"ז אות י"ד:

Forbidden – on the Magen Avraham. For one may not bury [food] initially on Shabbos [even] with something that does not add heat; and what he takes out of the oven was not hatmana. See Taz 14.

TAZ 14 **ט"ז (יד)**

אסור להניחו בכרים כו'. דאע"ג דכרים וכסתות אינם מוסיפין הבל מ"מ אסור בשבת כמוזכר בסי' רנ"ז ואע"ג דבחזרה שרי כמ"ש בסמוך אפי' בכירה אחרת היינו במקום שאינו דרך הטמנה אבל כאן שהוא דרך הטמנה אסור מש"ה מותר להניחו בכרים וכסתות אם הוא פתוח למעלה:

It is forbidden to put it in pillows etc. For although pillows and blankets do not add heat, nevertheless it is forbidden on Shabbos, as mentioned in siman 257. And although with returning it is permitted, as written nearby, even to another kirah – that is in a place that is not a manner of hatmana; but here, which is a manner of hatmana, it is forbidden. Therefore it is permitted to put it in pillows and blankets if it is open on top.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 14 on Taz 14 **פרי מגדים – משבצות זהב (יד)**

אסור עט"ז ועמ"א אות כ"ה ועסי' רנ"ז סעיף ד' כסהו ונתגלה בשבת מותר לכסותו בדבר שאין מוסיף הבל מ"מ כאן בתנור לא הוה הטמנה כמ"ש באות י"ג והוה זה תחלת הטמנה דאסור בשבת אף אין מוסיף הבל ועיין הגמי"י פ"ד דשבת אות א' בדיני הטמנה ובלבוש כתב שמוסיפין הבל צ"ע:

Forbidden – on the Taz. And see Magen Avraham 25, and see 257:4: [if] he covered it and it became uncovered on Shabbos, it is permitted to cover it with something that does not add heat. Nevertheless, here, in an oven, it was not hatmana, as written in 13, and this is the beginning of hatmana, which is forbidden on Shabbos even [with something that] does not add heat. And see the Hagahos Maimoniyos, perek 4 of Shabbos, letter 1, in the laws of hatmana. And the Levush wrote that they add heat – this needs study.

י"א דכל שהוא סמוך לחשיכה

Close to dark

TAZ 15 **ט"ז (טו)**

סמוך לחשיכה כו'. בטור כ' בזה דוקא אחר שנגמר כל בישול הקדירה ומניחה לעמוד על הכירה עד הערב לשמור חומה כו' והיא מדברי הרא"ש והטעם כ' הב"י דכ"ז שלא נתבשלה כ"צ לא גזרינן דלמא אתי לאחזורי משחשיכה דזהו מבשל בשבת ופשיטא דמזדהר בהכי אפי' אי שרית להחזיר מבע"י עכ"ל

Close to dark etc. The Tur wrote about this: specifically after the entire cooking of the pot is finished, and he lets it stand on the kirah until evening to keep it hot etc. This is from the words of the Rosh. And the Bais Yosef wrote the reason: "As long as it is not fully cooked, we do not decree lest he come to return it after dark, for that is cooking on Shabbos, and he will certainly be careful about that, even if you permit returning while it is still day" – end quote.

ואין לתמוה דהא מצינו כמה פעמים גזירה שמא ישכח ויחתה בשבת דהתם גזרינן שמא ישכח ויחתה אבל כאן אין גזירה רק שמא ילמוד היתר מן סמוך לחשיכה וזה לא שייך במקום שיש ודאי בישול

And do not wonder, for we find many times a decree lest he forget and rake on Shabbos: there we decree lest he forget and rake; but here the only decree is lest he learn a leniency from close to dark, and this does not apply where there is definite cooking.

וא"ל כיון שכ"כ בשם הר"ן דאיסור חזרה בשבת משום הרחקה מאיסור דאורייתא וא"כ כי גזרינן בע"ש משום שבת ה"ל גזירה לגזירה נ"ל כיון דבשבת גופא קרוב מאוד לבוא לידי איסור כמ"ש הר"ן ה"ל כודאי איסור ושפיר גזרו רבנן בשבילו גם בע"ש כנ"ל:

And do not say: since I wrote in the name of the Ran that the prohibition of returning on Shabbos is a distancing from a Torah prohibition, then when we decree on Erev Shabbos because of Shabbos, it is a decree upon a decree. It seems to me that since on Shabbos itself it is very close to leading to a prohibition, as the Ran wrote, it is like a definite prohibition, and the Rabbis rightly decreed because of it also on Erev Shabbos. So it seems to me.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 15 on Taz 15 **פרי מגדים – משבצות זהב (טו)**

סמוך עט"ז עיין אות י"ג מ"ש בשם הר"ן ועמ"א אות כ"ז. ואי"ה שם יבואר וכאן אין להאריך:

Close – on the Taz. See 13, what I wrote in the name of the Ran, and see Magen Avraham 27. With Hashem's help it will be explained there; here there is no need to elaborate.

Close to Barchu

או סמוך לברכו שהוא קבלת שבת לדידן

MAGEN AVRAHAM 26 **מגן אברהם (כו)**

סמוך לברכו. ובגמ' ס"פ ב"מ כתבו הרש"י והר"ן שמותר להדביק פת בתנור סמוך לברכו אם יש שהות ביום שיקרמו פניה קודם שתחשך וכ"כ המ"מ ספ"ה דלא גזרינן שמא יחתה אחר ברכו דהא לא אסור מדאורייתא וא"כ כ"ש שיש להקל בדין זה דהוא גופה אינו אסור אלא משום גזירה דאי שרית ליה מע"ש אתי להחזיר בשבת ובשבת אסור שמא יחתה א"כ למה נגזר סמוך לברכו:

Close to Barchu. In the Gemara, at the end of perek Bameh Madlikin, Rashi and the Ran wrote that it is permitted to stick bread into the oven close to Barchu, if there is time in the day for its surface to form a crust before dark. And so wrote the Maggid Mishneh at the end of perek 5: we do not decree lest he rake [the coals] after Barchu, since it is not forbidden by Torah law. If so, all the more so one should be lenient in this law, since it itself is forbidden only because of a decree – that if you permit it on Erev Shabbos, he will come to return on Shabbos, and on Shabbos it is forbidden lest he rake. If so, why should we decree close to Barchu?

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 26 on Magen Avraham 26 **פרי מגדים – אשל אברהם (כו)**

סמוך לברכו עמ"א מ"ש דלא אסור מדאורייתא לכאורה למ"ד תוס' שבת דרבנן אבל למ"ד תוספת שבת ד"ת יש איסור תורה אפ"ה לא גזרו כ"א בשבת שיש כרת וסקילת ואי"ה ברנ"ד ס"ב וסס"א יבואר זה. ועא"ר אות כ"ח דנתבשל כ"צ גרע מלא נתבשל ע"ש ועיין אות כ"ז ושם יבואר אי"ה:

Close to Barchu – on the Magen Avraham. What he wrote, that it is not forbidden by Torah law – at first glance [this is] according to the one who says that tosefes Shabbos is rabbinic; but according to the one who says that tosefes Shabbos is Torah law, there is a Torah prohibition. Even so, they decreed only on Shabbos [itself], where there is kares and stoning. With Hashem's help this will be explained in 254:2 and at the end of seif 1. And see Eliya Rabba 28, that [food that is] fully cooked is worse than [food] not cooked; see there. And see 27; with Hashem's help it will be explained there.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 26 **רבי עקיבא איגר**

מג"א ס"ק כ"ו דהא לא אסור מדאורייתא. אינו מדוקדק דבודאי אסור מדאורייתא דהא תוס' שבת דאורייתא אלא דקיל יותר דליכא אלא עשה ואולי י"ל כיון דתוס' שבת אין לו שיעור אלא דבברכו מקבל שבת מקודם הך הוספה הוא רק דרבנן ועיין לבוש סי' רס"ג דהקדמת הוספה הוי מדין נדר ע"ש ומדברי המרדכי שהובא במג"א סי' רס"ו ס"א משמע דהקדמת הוספה הוי דאורייתא:

Magen Avraham s"k 26: "since it is not forbidden by Torah law". This is not precise, for it is certainly forbidden by Torah law, since tosefes Shabbos is Torah law; except that it is more lenient, since there is only a positive commandment. And perhaps one can say that since tosefes Shabbos has no measure, and [only] with Barchu he accepts Shabbos earlier, this addition is only rabbinic. And see the Levush, siman 263, that bringing the addition earlier is due to the law of a vow; see there. And from the words of the Mordechai brought in the Magen Avraham, siman 266:1, it is implied that bringing the addition earlier is Torah law.

Its law is like on Shabbos

דינו כמו בשבת עצמו.

MAGEN AVRAHAM 27 **מגן אברהם (כז)**

דינו כמו בשבת. ואם אינה מבושלת כ"צ שרי להחזיר סמוך לחשיכה דלא גזרינן דאתו למעבד בשבת דודאי לא יבשל בשבת (טור והרא"ש) אבל סמ"ג וסמ"ק והג"מ אסרו אף בזה (ב"ח) אבל חי לגמרי שרי סמוך לחשיכה ממש וכמ"ש ס"א:

Its law is like on Shabbos. But if it is not fully cooked, it is permitted to return it close to dark, since we do not decree that people will come to do so on Shabbos, for he will certainly not cook on Shabbos (Tur and Rosh). But the Smag, Smak and Hagahos Maimoniyos forbade even this (Bach). But something completely raw is permitted right close to dark, as written in seif 1.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 27 on Magen Avraham 27 **פרי מגדים – אשל אברהם (כז)**

דינו עמ"א בחי לגמרי שרי סמוך לחשיכה ממש ובמ"ש ס"א אות ב':

Its law – on the Magen Avraham. With something completely raw it is permitted right close to dark, as written in seif 1, paragraph 2.

It is good to be stringent

טוב להחמיר במקום שאין צורך כל כך.

MAGEN AVRAHAM 28 **מגן אברהם (כח)**

טוב להחמיר. ואין ליטול הקדירה מהכירה וליתנו ע"ג התנור שאינו גרוף וקטום סמוך לחשיכה ועס"ג:

It is good to be stringent. And one should not take the pot from the kirah and put it on top of an oven that is not swept and banked close to dark. See seif 3.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 28 on Magen Avraham 28 **פרי מגדים – אשל אברהם (כח)**

טוב להחמיר עמ"א דהואיל ויש חזרה בע"ש ג"כ אם היא סמוך לחשיכה אין ליטול מכירה ולתת ע"פ התנור בלא קטום ותנורים שלנו ככירה הא גרוף וקטום מותר אף בשבת על פי התנאים המבוארים ועס"ג אות ל"א. אבל למ"ד דלית חזרה בע"ש רק שהייה א"כ כ"צ ומו"ל מותר לדיעה שנייה אף בלא גרופה ולדיעה א' בס"א עכ"פ במור"ל שרי וא"ה באות ל"א יבואר עוד:

It is good to be stringent – on the Magen Avraham. Since there is [a law of] returning on Erev Shabbos too, if it is close to dark one should not take [a pot] from a kirah and put it on the oven without banking – and our ovens are like a kirah. But [if it is] swept and banked it is permitted even on Shabbos, according to the conditions explained; and see seif 3, paragraph 31. But according to the one who says there is no [law of] returning on Erev Shabbos, only shehiya – if so, [if it is] fully cooked and mitztamek v'yafeh lo, it is permitted according to the second view even without sweeping; and according to the first view in seif 1, at least with mitztamek v'ra lo it is permitted. With Hashem's help it will be explained further in 31.

אפי' סמוך לחשיכה (הגהות מרדכי והגהות מיי') ובתנור

Even close to dark

MAGEN AVRAHAM 29 **מגן אברהם (כט)**

אפי' סמוך לחשיכה. אפי' נצטנן לגמרי דאל"כ אפי' בשבת שרי כמ"ש סי' שי"ח סט"ו:

Even close to dark. Even if it has completely cooled; for otherwise it is permitted even on Shabbos, as written in siman 318:15.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 29 on Magen Avraham 29 **פרי מגדים – אשל אברהם (כט)**

אפילו עמ"א בשי"ח סט"ו אות ל"ח ובראי"ש פרק כירה מ"ם ב' גבי מניח נגד המדורה דע"ג כירה בשבת כל שנצטנן לגמרי אסור אף ביבש כמ"ש המ"א כאן אות ל"ו דחזרה תנן מחזירין בגרוף וקטום הא נתינה לכתחלה לא וכמ"ש הר"ב כאן ס"ה בהג"ה דלא התירו אלא חזרה והיינו עליה הא לסמוך שרי בשבת אף באין גרופה ועמ"א כאן אות ה'

Even – on the Magen Avraham. In 318:15, paragraph 38, and in the Rosh, perek Kirah, daf 40b, regarding one who places [food] opposite the bonfire. On top of a kirah on Shabbos, whenever it has completely cooled it is forbidden even if it is dry, as the Magen Avraham wrote here in 36: for we learned "returning" – one may return onto a swept and banked [kirah] – but not putting initially, and as the Rav wrote here in seif 5 in the gloss, "they permitted only returning". That is on it; but placing next to it is permitted on Shabbos even [when it is] not swept; and see the Magen Avraham here, 5.

וא"כ מה אירי' ע"ש בשבת נמי אלא בלח ונצטנן לגמרי בשבת אסור משום בישול ובע"ש שרי הא ע"ג אסור בנצטנן לגמרי דעיקר אין בישול אף בלח כמ"ש המ"א בשי"ח אות ל"ט ומש"ה מקילין אם חם קצת אף שאין יס"ב ובנצטנן לגמרי מחמירין דנראה כמבשל

If so, why [mention] Erev Shabbos – on Shabbos too [it would be permitted]! Rather, with liquid that completely cooled, on Shabbos it is forbidden because of cooking, and on Erev Shabbos it is permitted. But on top [of a kirah] it is forbidden when it has completely cooled. For the essential [view] is that there is no cooking even with liquid, as the Magen Avraham wrote in 318:39; therefore they are lenient if it is somewhat warm, even if the hand does not recoil, and when it has completely cooled they are stringent, since it looks like cooking.

משה"ק אף למ"ש באות נ"ז דלא גזרינן באין מבושלת כ"צ דלא יטעו להתיר איסור תורה בנצטנן לגמרי לית איסור תורה לדידן דמקילין בהם קצת ועתו"ש אות ל"ז ולמ"ש א"ש:

Therefore, even according to what I wrote in paragraph 57 – that we do not decree when it is not fully cooked, since they will not err to permit a Torah prohibition – when it has completely cooled there is no Torah prohibition for us, since we are somewhat lenient with them. And see the Tosefes Shabbos 37; according to what I wrote it works out well.

ובתנור אין חילוק בין להחזיר עליו או לסמוך

And in an oven there is no distinction

TAZ 16 **ט"ז (טז)**

ובתנור אין חילוק. היינו בתנור של זמן התלמוד וכבר כ' זה בפנים הש"ע בסי' זה אבל תנורים שלנו שפתוחים מן הצד הם ככירה כמ"ש ב"י ע"ז בטור ואיני יודע לאיזה ענין כתבו רמ"א כאן ויש מקום לטעות ולפ' זה בתנורים שלנו:

And in an oven there is no distinction. That is, an oven of the time of the Talmud; and this was already written in the body of the Shulchan Aruch in this siman. But our ovens, which open from the side, are like a kirah, as the Bais Yosef wrote about this in the Tur. And I do not know for what purpose the Rama wrote it here, and there is room to err and explain it as referring to our ovens.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 16 on Taz 16 **פרי מגדים – משבצות זהב (טז)**

ובתנור עט"ז הקשה על רמ"א בתנור שבזמן התלמוד כבר כתב המחבר בס"א דאפילו לסמוך אסור ושלנו שרי ככירה. וי"ל דחזרה סמוך לברכו אסור לדיעה זו אפי' רוצה ליקח ממנה קודם שבת דהוה כחזרה בשבת וא"כ מה ראיה משהייה בס"א דעתו עד שבת וכאן הוה אמינא דשרי לחזור ע"מ שיקח קודם שבת ועיין תו"ש אות ל"ח הקשה דחזרה אף מור"ל אסור יע"ש:

And in an oven – on the Taz. He objected to the Rama: [regarding] an oven of the time of the Talmud, the Mechaber already wrote in seif 1 that even placing next to it is forbidden, and ours is permitted, like a kirah. One can say that returning close to Barchu is forbidden according to this view even if he wants to take it from [the kirah] before Shabbos, since it is like returning on Shabbos. If so, what proof is there from leaving in seif 1, where his intent is [to leave it] into Shabbos? Here I might have said that it is permitted to return [it] on condition that he takes it before Shabbos. And see Tosefes Shabbos 38, who asked that returning, even [with] mitztamek v'ra lo, is forbidden; see there.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 52 **משנה ברורה (נב)**

שהיא גרופה וקטומה – אבל אינו גרוף וקטום אסור אפילו במצטמק ורע לו וכן בתנור אפילו גרוף וקטום [אחרונים]:

That is swept and banked – But [one that is] not swept and banked is forbidden even with mitztamek v'ra lo; and likewise with an oven, even if it is swept and banked [Acharonim].

MISHNA BERURA 53 **משנה ברורה (נג)**

אפילו בשבת וכו' – דלא תימא דלא התירו חכמים אלא כשנטל מע"ש ומחזיר בע"ש סמוך לחשיכה קמ"ל דמותר ליטול ולהחזיר אפילו בשבת גופיה ואפילו כמה פעמים:

Even on Shabbos etc. – Lest you say that the Sages permitted only when he takes it on Erev Shabbos and returns it on Erev Shabbos close to dark, he teaches us that it is permitted to take and return even on Shabbos itself, and even several times.

MISHNA BERURA 54 **משנה ברורה (נד)**

כ''ז שהיא רותחת – פרט זה אינו דומה לכל הנזכרים בסעיף זה דבהם הטעם הוא דלא התירו חכמים חזרה כ"א באופן זה אבל בזה הטעם הוא דכיון שנסתלק מרתיחתו דהיינו שאין היד סולדת בו יהיה בו שוב איסור בישול וכדלקמן בסימן שי"ח ס"ד ולפי מה שפסק הרמ"א שם סט"ו בהג"ה נהגו להקל אם לא נצטנן לגמרי:

As long as it is boiling – This detail is not like all the others mentioned in this seif. With them, the reason is that the Sages permitted returning only in this manner; but with this, the reason is that once it has lost its boiling – meaning, the hand does not recoil from it – there will again be a prohibition of cooking with it, as below in siman 318:4. And according to what the Rama rules there in seif 15 in the gloss, the custom is to be lenient if it has not completely cooled.

MISHNA BERURA 55 **משנה ברורה (נה)**

ועודה בידו – ר"ל שלא הסיר הקדרה מידו מעת נטילתה מן הכירה עד שעה שיחזירנה ולאפוקי אם הניחה ע"ג מטה או ספסל וכדומה לזה בינתים הוי כמו שהניחה ע"ג קרקע בינתים וזה אסור לכו"ע דבטלה לה השהיה הראשונה ושוב כשמחזיר ומניחה ע"ג הכירה הו"ל כמושיב לכתחלה ע"ג הכירה בשבת וחכמים לא התירו אלא חזרה אבל לא להושיב לכתחלה אף שכבר נתבשלה כל צרכה ואין בה מן הדין משום איסור בישול מ"מ כיון שמעמידה במקום שדרך לבשל שם תמיד נראה כמבשל לכתחלה בשבת:

And it is still in his hand – Meaning, he did not remove the pot from his hand from the time he took it from the kirah until the time he returns it. This excludes [a case] where he put it on a bed or a bench and the like in the interim: it is as if he put it on the ground in the interim, and this is forbidden according to all, for the first shehiya is annulled, and when he then returns it and places it on the kirah, it is as if he places it initially on the kirah on Shabbos. And the Sages permitted only returning, but not placing initially; even though it is already fully cooked and by law there is no prohibition of cooking in it, nevertheless, since he stands it in a place where one regularly cooks, it looks as if he is cooking initially on Shabbos.

MISHNA BERURA 56 **משנה ברורה (נו)**

ודעתו להחזירה – הטעם ג"כ כנ"ל שעי"ז לא בטלה עדיין שהיה הראשונה שהשהה אותה על הכירה מבעוד יום כיון שהיה דעתו להחזיר עד שלא תצטנן אבל אם בתחלה כשנטלה לא היה דעתו לזה ושוב נמלך להחזיר תיכף אסור אף שלא הניח ע"ג קרקע בינתים דהו"ל כמושיב לכתחלה בשבת ועיין בביאור הלכה שהבאנו הרבה מהראשונים שמקילין בעודן בידו אפילו אין דעתו להחזיר וכן מקילין בדעתו להחזיר אף שבינתים הסירן מידו ונראה שבעת הצורך יש לסמוך ע"ז:

And he intends to return it – The reason too is as above: through this, the first shehiya, which he made on the kirah while it was still day, is not yet annulled, since he intended to return it before it cools. But if at first, when he took it, he did not intend this, and then he changed his mind to return it immediately, it is forbidden even though he did not put it on the ground in the interim, for it is like placing [it] initially on Shabbos. And see the Biur Halacha, where we brought many of the Rishonim who are lenient when it is still in his hand even if he does not intend to return it, and likewise are lenient when he intends to return it even though in the interim he removed it from his hand. And it seems that in a time of need one may rely on this.

MISHNA BERURA 57 **משנה ברורה (נז)**

ודוקא על גבה – היינו על עובי דפנותיה מלמעלה או ששם כיסוי על חללה והעמיד הקדירה על הכיסוי ואפילו אם תלה הקדירה לתוך אויר הכירה וקצת דפנותיה בולטין מלמעלה כדרך הקדירה שקצרה מלמטה ורחבה מלמעלה ג"כ בכלל ע"ג הוי ולא מקרי תוכה אלא כשיושבת הקדירה על קרקעית הכירה:

And specifically on top of it – Meaning, on the thickness of its walls on top, or he put a cover over its cavity and stood the pot on the cover. And even if he hung the pot into the airspace of the kirah, with some of its sides protruding above – as is the way of a pot that is narrow below and wide above – this too is in the category of "on top of it". It is called "inside it" only when the pot sits on the floor of the kirah.

MISHNA BERURA 58 **משנה ברורה (נח)**

אבל לתוכה אסור – דכיון שהוא מעמיד לתוכה כדרך שמבשלין בה תדיר נראה כמבשל [רשב"א ור"ן] ואותן הכירות שאין להן תוך וחלל אלא הן פשוטות ותוכן וגבן אחד מותר להחזיר להן דאין עליהן שם תוך ואם יש אש בכירה עיין סימן שי"ח סט"ז:

But inside it is forbidden – For since he stands it inside it, the way one regularly cooks in it, it looks like cooking [Rashba and Ran]. And those kirahs that have no inside or cavity, but are flat, so that their inside and their top are one – it is permitted to return to them, since the term "inside" does not apply to them. And if there is fire in the kirah, see siman 318:16.

MISHNA BERURA 59 **משנה ברורה (נט)**

ובתנור – אפילו הוסק בקש או בגבבא וכנ"ל:

And in an oven – Even if it was heated with straw or stubble, as above.

MISHNA BERURA 60 **משנה ברורה (ס)**

וה"ה לכופח וכו' – דהלא לא הותרה חזרה לכו"ע אלא בגרופה ובתנור וכופח שהבלם רב לא מהני גריפה וכדלעיל בס"א:

And the same applies to a kupach etc. – For returning was permitted according to all only with a swept [kirah]; and with an oven and a kupach, whose heat is great, sweeping does not help, as above in seif 1.

MISHNA BERURA 61 **משנה ברורה (סא)**

ודוקא שהתבשיל וכו' – קאי אירישא דאמר אפילו בשבת מותר להחזירה ע"ג כירה כשהקדירה רותחת ולזה ביאר דדוקא כשהוא מבושל כ"צ אבל אם לא נתבשל כ"צ שייך אחריו עוד בישול ועיין במה שנכתוב לקמן בסימן שי"ח ס"ד במ"ב שם:

And specifically when the food etc. – This refers to the beginning, which said that even on Shabbos it is permitted to return it onto a kirah when the pot is boiling; and on this he explained that this is specifically when it is fully cooked, but if it is not fully cooked, further cooking applies to it. See what we will write below in siman 318:4 in the Mishna Berura there.

MISHNA BERURA 62 **משנה ברורה (סב)**

אפילו לכירה אחרת – ואפילו אם הבלה מרובה מראשונה מ"מ לא הוי רק בכלל חזרה ושרי אבל אם היתה בתחלה טמונה בדבר שאינו מוסיף הבל ובשבת בא להושיבה לכירה או להיפוך מכירה להטמנה אסור דזהו פעולה חדשה ואין טומנין משחשיכה אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל וכדלקמן בסימן רנ"ז:

Even to another kirah – And even if its heat is greater than the first, nevertheless it is only in the category of returning, and it is permitted. But if at first it was buried in something that does not add heat, and on Shabbos he comes to place it on a kirah – or the reverse, from a kirah to hatmana – it is forbidden, for this is a new action, and one may not bury [food] after dark even in something that does not add heat, as below in siman 257.

MISHNA BERURA 63 **משנה ברורה (סג)**

וי"א דכל זה וכו' – פי' הא דבעינן דוקא עודה בידו גם דעתו להחזיר אבל גרוף וקטום לכו"ע בעינן:

And some say that all this etc. – Meaning, the requirement specifically that it be still in his hand, and also that he intends to return it; but swept and banked we require according to all.

MISHNA BERURA 64 **משנה ברורה (סד)**

כשנטלו מן הכירה מבעוד יום וכו' – דכיון שלא היה הנטילה בשבת נראה חזרתו כפעולה חדשה והוי כנותן לכתחלה ומבשל משו"ה מצרכינן עכ"פ עודנה בידו וכה"ג כי היכי דליהוי הכירא שאינו אלא חזרה:

When he took it from the kirah while it was still day etc. – For since the taking was not on Shabbos, his returning looks like a new action, and it is like putting it [there] initially and cooking. Therefore we require at least that it be still in his hand and the like, so that there will be a recognizable sign that it is only returning.

MISHNA BERURA 65 **משנה ברורה (סה)**

על גבי קרקע – ואפילו לא היה דעתו להחזיר והטעם שהרי הכל ידעו דכבר עמדה הקדירה בכירה ונתבשלה כבר:

On the ground – And even if he did not intend to return it. The reason is that everyone knows that the pot already stood on the kirah and was already cooked.

MISHNA BERURA 66 **משנה ברורה (סו)**

וכן נוהגים להקל בתנורים וכו' – היינו שמחזירים לתוך התנור בשבת מה שנותר להם אחר שלקחו מן הטשאלינ"ט לאכילה כדי שלא יצטנן:

And likewise the custom is to be lenient with ovens etc. – Meaning, on Shabbos they return into the oven what is left over after they took from the cholent to eat, so that it will not cool.

MISHNA BERURA 67 **משנה ברורה (סז)**

וטוב להחמיר – כי הרבה פוסקים חולקין על הר"ן ועוד כי הב"י סובר שגם הר"ן לא התיר אלא ע"ג כירה ולא בתוכו וגם המ"א בס"ק ל"ה מצדד כהב"י ע"ש ומי עדיפא תנור שלנו מכירה ומ"מ נראה שיש זכות על המנהג כי כבר נתבאר בפוסקים שאין לאסור חזרה אא"כ יש חום שהקדירה יהיה נעשה רותחת מן החום וזה אין מצוי כ"כ ע"כ אין לפקפק בזה ועיין לקמיה בס"ק ס"ח ואח"כ מצאתי בלבוש כדברינו:

And it is good to be stringent – For many poskim disagree with the Ran; moreover, the Bais Yosef holds that even the Ran permitted only on top of a kirah and not inside it, and the Magen Avraham in s"k 35 also leans toward the Bais Yosef; see there. And is our oven better than a kirah? Nevertheless, it seems that there is merit to the custom, for it has already been explained in the poskim that returning should be forbidden only if there is heat such that the pot will become boiling from the heat, and this is not so common. Therefore one need not hesitate about this. And see further in s"k 68. And afterwards I found in the Levush as we wrote.

MISHNA BERURA 68 **משנה ברורה (סח)**

מיהו אם נצטנן – היינו אם נצטנן לגמרי וכמ"ש למעלה והטעם דשייך אח"כ עוד בישול חדש ועיין לקמן במ"א סקל"ו שכתב דאפילו בדבר יבש שאין בו מרק דלא שייך בו בישול ג"כ אסור דכיון שכבר נצטנן בטלה השהיה הראשונה והוי כנותן עתה מחדש בתוך התנור לזה אסור בכל גווני וכ"ז כשמניחו עתה במקום שע"י החום יהיה היד סולדת בו.

However, if it cooled – Meaning, if it completely cooled, as written above. The reason is that further, new cooking applies to it afterwards. And see below in the Magen Avraham, s"k 36, who wrote that even with something dry that has no liquid, to which cooking does not apply, it is also forbidden: since it already cooled, the first shehiya is annulled, and it is like putting it now anew inside the oven; therefore it is forbidden in every case. And all this is when he now puts it in a place where through the heat it will become [hot enough that] the hand recoils.

כתבו האחרונים דבמקום שמותר להחזיר מותר אפילו לסתום פי התנור בדף אחר החזרה דסתימת הדף לא מקרי הטמנה מיהו אם ע"י סתימת פי התנור יהיה רותח טוב שלא לסתום וכנ"ל בס"ק ס"ז.

The Acharonim wrote that where it is permitted to return, it is permitted even to close the oven's opening with a board after returning, for closing [it] with a board is not called hatmana. However, if through closing the oven's opening it will become boiling, it is good not to close it, as above in s"k 67.

ודע דכ"ז הוא באין גחלים בוערות בתנור אבל אם יש שם גחלים בוערות פשוט במשנה דבאין גרוף וקטום אפילו לב"ה אסור להחזיר ואפילו תנור שלנו דדמי לכירה ג"כ אסור בכל גווני [טו"ז] ולפי מה שכתב בספר ישועות יעקב דלענין חזרה סגי כשגרוף הגחלים לצד אחד יש להקל אם גרף הגחלים מבע"י שיהיו רק לצד אחד:

> And know that all this is when there are no burning coals in the oven; but if there are burning coals there, it is obvious in the Mishna that if it is not swept and banked, even according to Beis Hillel it is forbidden to return, and even in our oven, which is like a kirah, it is also forbidden in every case [Taz]. And according to what is written in the Sefer Yeshuos Yaakov – that regarding returning it suffices when the coals are swept to one side – one may be lenient if he swept the coals while it was still day so that they are only on one side.

MISHNA BERURA 69 משנה ברורה (סט)

אסור להניחו וכו' – דזה מקרי תחלת הטמנה [דמה שהיה מונח מתחלה בתנור ענין אחר הוא וכדלעיל בס"ק ס"ב] ואין טומנין בשבת אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל ולכן אפילו היה עדיין המאכל חם ורותח אסור. ואם אינו טמון היטב בתוכם שהוא פתוח מלמעלה שרי דזה לא מקרי הטמנה כמ"ש רמ"א בסוף ס"א בהג"ה:

> **It is forbidden to put it etc.** – For this is called the beginning of hatmana [for what lay in the oven at first is a different matter, as above in s"k 62], and one may not bury [food] on Shabbos even in something that does not add heat. Therefore, even if the food was still hot and boiling, it is forbidden. But if it is not well buried in them, being open on top, it is permitted, since this is not called hatmana, as the Rama writes at the end of seif 1 in the gloss.

MISHNA BERURA 70 משנה ברורה (ע)

י"א דכל שהוא סמוך וכו' – כדי להבין דברי הי"א מוכרח אני להאריך קצת דהנה התוס' והרא"ש וסייעתם הוכיחו דבע"ש נמי שייך דיני חזרה דהיינו אם נטל מבעוד יום מן הכירה או מן התנור לדידן אסור להחזיר עליו אא"כ הוא גרוף וקטום

> **Some say that anything close etc.** – To understand the words of the "some say", I am compelled to elaborate somewhat. Tosfos, the Rosh and those who agree with them proved that the laws of returning apply also on Erev Shabbos – meaning, if he took [food] while it was still day from the kirah, or from the oven [as we have it], it is forbidden to return it onto it unless it is swept and banked.

והקשו ע"ז א"כ דאסרינן להחזיר אפילו בע"ש אם יסלק הקדרה מן הכירה בע"ש בהשכמה לא יהיה יכול להחזיר ואיזה שיעור זמן נתנו חכמים ע"ז ומסקי דאם הוא סמוך לחשיכה כ"כ עד שאם היה קר לא היה יכול להרתיחו באותו זמן אסרו אז להחזיר בלא גריפה דאם יהיה מותר אז להחזיר יחזיר גם בשבת וכולא חדא גזירא היא ובשבת אסור שמא יחתה

> And they asked about this: if so, since we forbid returning even on Erev Shabbos, if he removes the pot from the kirah early on Erev Shabbos he will not be able to return it! And what time limit did the Sages give for this? They concluded that if it is so close to dark that, if it were cold, he could not bring it to a boil in that time, they forbade returning then without sweeping; for if it were permitted to return then, he would return also on Shabbos – and it is all one decree – and on Shabbos it is forbidden lest he rake.

וכ"ז הוא דעת הי"א שהזכירו הרמ"א והיש מקילין הוא דעת רש"י וסייעתו דס"ל דלא גזרו על חזרה כ"א משחשיכה ולא מבעוד יום:

> All this is the view of the "some say" that the Rama mentioned. And the "some are lenient" is the view of Rashi and those who agree with him, who hold that they decreed on returning only after dark, and not while it is still day.

MISHNA BERURA 71 משנה ברורה (עא)

או סמוך לברכו – בזמנם היו נוהגין לומר ברכו בהקדם וקמ"ל דכיון דע"י ברכו הוא קבלת שבת הוי כשבת גמור ובעינן שאותו השיעור יהיה קודם ברכו דוקא ועיין במ"א שחולק ע"ז וס"ל דלא נזכר זה השיעור רק קודם חשיכה ולא קודם ברכו:

> **Or close to Barchu** – In their times they were accustomed to say Barchu early. He teaches us that since through Barchu there is acceptance of Shabbos, it is like full Shabbos, and we require that this measure be specifically before Barchu. And see the Magen Avraham, who disagrees with this and holds that this measure is mentioned only before dark, and not before Barchu.

MISHNA BERURA 72 משנה ברורה (עב)

אם הוא סמוך כ"כ וכו' – היינו אפילו הוא קודם שקיעת החמה איזה זמן דינו כמו בשבת. והיינו רק לענין דבעינן גרופה וקטומה כמו בשבת אבל לענין דעתו להחזיר ושלא יניחנו ע"ג קרקע לא בעינן בזה [תו"ש והגר"א בשם הרא"ש]. וחי לגמרי שרי להחזיר סמוך לחשיכה ממש אפילו לאינה גרופה וקטומה וכמ"ש ס"א:

If it is so close etc. – Meaning, even if it is some time before sunset, its law is like on Shabbos. And this is only regarding requiring swept and banked, as on Shabbos; but regarding intending to return and not putting it on the ground, we do not require this here [Tosefes Shabbos, and the Gra in the name of the Rosh]. And something completely raw – it is permitted to return it right close to dark, even onto one that is not swept and banked, as written in seif 1.

MISHNA BERURA 73 משנה ברורה (עג)

עצמו – ודוקא אחר שנגמר כל בישול הקדירה ומניחה לעמוד על הכירה עד הערב לשמור חומה בזה הוא דמחמרינן אם נטלה שלא להחזירה לשאינה גרופה אבל כ"ז שלא נתבשל כל צרכה נוטלה ומחזירה בכל גווני דלא שייך למיגזר דיחזיר גם בשבת דזהו מבשל בשבת ופשיטא דמזדהר בהכי אפילו אי שרית להחזיר מבע"י ויש מחמירין גם בזה משום לא פלוג:

Itself – Specifically after all the cooking of the pot is finished, and he lets it stand on the kirah until evening to keep it hot – in this we are stringent if he took it, not to return it to an unswept [kirah]. But as long as it is not fully cooked, he may take it and return it in any case, for there is no reason to decree that he will return it also on Shabbos, since that is cooking on Shabbos, and he will certainly be careful about that, even if you permit returning while it is still day. And some are stringent also in this, because of "lo plug" (not distinguishing).

MISHNA BERURA 74 משנה ברורה (עד)

טוב להחמיר – ולפ"ז אין ליטול הקדרה מכירה ולתנו ע"ג תנור שאינו גרוף וקטום סמוך לחשיכה דאף דתנור שלנו דינו ככירה הא בכירה גופיה יש להחמיר לדעה זו ואם הוא גרוף וקטום מותר אף בשבת:

It is good to be stringent – According to this, one should not take the pot from a kirah and put it on top of an oven that is not swept and banked close to dark; for although our oven's law is like a kirah, with a kirah itself one should be stringent according to this view. And if it is swept and banked, it is permitted even on Shabbos.

MISHNA BERURA 75 משנה ברורה (עה)

ע"ג כירה ממש – היינו דבזה יש אוסרין חזרה סמוך לחשיכה וכנ"ל:

On top of a kirah itself – Meaning, in this case some forbid returning close to dark, as above.

MISHNA BERURA 76 משנה ברורה (עו)

במקום שהיס"ב – דאי אין היד סולדת בו אפילו בשבת שרי [ב"י]:

In a place where the hand recoils – For if the hand does not recoil there, it is permitted even on Shabbos [Bais Yosef].

MISHNA BERURA 77 משנה ברורה (עז)

סמוך לחשיכה – היינו אפילו נצטנן לגמרי ואי לא נצטנן לגמרי אפילו בשבת שרי וכמש"כ בסימן שי"ח סט"ו בהג"ה:

Close to dark – Meaning, even if it completely cooled; and if it did not completely cool, it is permitted even on Shabbos, as written in siman 318:15 in the gloss.

MISHNA BERURA 78 משנה ברורה (עח)

ובתנור אין חילוק – היינו בתנור של זמן התלמוד [וכבר כתוב זה בשו"ע בס"א אלא דשם מיירי לענין שהיה וכאן מיירי לענין חזרה] אבל תנורים שלנו שפתוחים מן הצד הם ככירה [אחרונים]:

And in an oven there is no distinction – Meaning, in the oven of the time of the Talmud [and this was already written in the Shulchan Aruch in seif 1, except that there it deals with leaving and here with returning]; but our ovens, which are open from the side, are like a kirah [Acharonim].

Seif 3 סעיף ג

BASIS OF THIS SEIF Chazara

– The empty pot on the opening makes the *kirah* like swept and banked, so the food may be returned on top of it (MB 81).

– A new pot is forbidden, since it hardens in the heat and becomes a finished utensil (MB 79; MA 30). If the food has cooled and can become hot enough that the hand recoils, it is cooking (MB 81).

Melacha: Named: cooking (MB 81).

Background *(general; not stated in the seif): Cooking – compare* אופה *#11.*

The Empty Pot Underneath

HALACHA 253:3

The pot underneath must be old **64)**. A new clay pot hardens in the heat and becomes a finished utensil; with our pots, already fired in a potter's kiln, one may possibly be lenient in a pressing situation (MB 79; MA 30). It must be empty **65)**, for a pot with food in it would itself be forbidden to put on the *kirah* (MB 80).

The empty pot on the opening **66)** makes the *kirah* like one that is swept and banked, so the food may be returned on top of it (MB 81; MA 31). Similarly, with our ovens he may put a pot on the plastered top over the fire, or into the tiles. The Maharil requires a board or piece of wood there as a sign, and so the Rama implies at the end of the siman (MB 81; MA 31). The Magen Avraham (end of siman 259) implies that with such a sign one may even put food there initially on Shabbos. All this is when the food is still hot; if it can become hot enough that the hand recoils after cooling, it is cooking (MB 81). The **Biur Halacha** (ד"ה ריקנית) adds that if the empty pot is large enough to cover the whole *kirah*, it is forbidden, since it smothers the fire.

He must not put his pot on the ground **67)**, as with returning (MB 82); Rabbi Akiva Eiger infers that here it is forbidden even if he intends to return it. It must be boiling **68)**, though the custom is to be lenient if it has not completely cooled (MB 83). The **Biur Halacha** (ד"ה ויזהר שלא ישים) asks how this fits with seif 5, where the Mechaber permits putting pandish on a pot even initially. He cites the Pri Megadim's answer: a pot with food in it is not considered a *kirah* at all, while an empty pot only turns the *kirah* into a swept and banked one, on which initial placing is forbidden.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

המשכים בבקר וראה שהקדיחה תבשילו, וירא פן יקדיח יותר, יכול להסיר ולהניח קדירה ישנה ריקנית על פי הכירה ואז ישים הקדיר' שהתבשיל בתוכה על גבי הקדירה ריקנית; ויזהר שלא ישים קדירתו על גבי קרקע, ושתהיה רותחת:

הגה וכבר נתבאר שנוהגים להקל אף אם נתנם על גבי קרקע:

3 One who rises early in the morning and sees that his food has started to scorch, and fears that it will scorch more, may remove [it] and put an old 64), empty 65) pot on the opening of the kirah 66), and then put the pot with the food in it on top of the empty pot. He should be careful not to put his pot on the ground 67), and that it be boiling 68).

RAMA *And it was already explained that the custom is to be lenient even if he put them on the ground.*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

ישנה ריקנית על פי הכירה ואז ישים הקדיר' *On the opening of the kirah*

מגן אברהם (ל) MAGEN AVRAHAM 30

ישנה. אבל חדשה אסור דמלבנה ואף שהרב"י פסק להקל בססי' תק"ב היינו כשיש בה תבשיל אבל בריקני' אפשר שמודה דאסור:

Old. But a new one is forbidden, since he fires it [and completes its manufacture]. And although the Bais Yosef ruled leniently at the end of siman 502, that is when there is food in it; but with an empty one, possibly he agrees that it is forbidden.

פרי מגדים – אשל אברהם (ל) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 30 on Magen Avraham 30

ישנה עמ"א בתק"ב בט"ז אות ה' וע"ש ובב"י ומדכתב לדידן מותר לבשל אלמא כרי"ו ס"ל דנגמרו בתנור א"כ אמאי אוסר כאן בריקנית בקדירות דידן ואפשר דהמחבר לא התיר לדידן אלא מתרי טעמי דשמא ע"י מים מותר ושמא כתי' רי"ו אבל בריקנית אף לדידן אסור דלא סמכי' אהך תירוצא דרי"ו לחוד ועיין תו"ש ולמ"ש א"ש:

Old – on the Magen Avraham. In 502, Taz 5; see there and in the Bais Yosef. And since he wrote that for us it is permitted to cook, evidently he holds like Rabbeinu Yerucham, that [our pots] were completed in the kiln. If so, why does he forbid here with empty [pots], with our pots? Possibly the Mechaber permitted for us only because of two reasons: perhaps with water it is permitted, and perhaps like Rabbeinu Yerucham's answer. But with an empty [pot], even for us it is forbidden, since we do not rely on Rabbeinu Yerucham's answer alone. And see the Tosefes Shabbos; according to what I wrote it works out well.

מגן אברהם (לא) MAGEN AVRAHAM 31

ע"פ הכירה. דה"ל כירה כגרופה וקטומה שהרי הקדירה סותמת את פי הכירה (הגמ"ר מ"מ פכ"ב) וכ"מ סי' שי"ח סי"ח וא"כ י"ל שע"ג תנורים שלנו שרי ליתן אפי' האש בתוך התנור כיון שיש מעזיבה המפסיק בין האש וכ"מ סי' שי"ח סט"ו

On the opening of the kirah. For the kirah becomes like one that is swept and banked, since the pot closes off the opening of the kirah (Hagahos Mordechai; Maggid Mishneh, perek 22). And so it is implied in siman 318:18. If so, one can say that on top of our ovens it is permitted to put [a pot] even [when] the fire is inside the oven, since there is a plastered top [ma'aziva] that separates from the fire; and so it is implied in siman 318:15.

ובמהרי"ל כתוב וז"ל אם מונח עץ או דף על תנור מותר להניח עליה קדירה עכ"ל וכ"כ האגודה וז"ל התשב"ץ אם יש דפין עשוים ע"ג תנור כמו שיש ברוטנבר"ק ובהרבה מקומות מותר להניח ע"ג הדפין משמע דס"ל דבעי' שיניח שום דבר עמה להיכרא וכ"מ ססי' זה בהג"ה וכ"ז כשהתבשיל חם:

And in the Maharil it is written as follows: "If a piece of wood or a board lies on an oven, it is permitted to put a pot on it" – end quote; and so wrote the Agudah. And this is the language of the Tashbetz: "If there are boards made on top of an oven, as there are in Rothenburg and in many places, it is permitted to put [food] on top of the boards" – implying that they hold that one must put something there as a sign. And so it is implied at the end of this siman in the gloss. And all this is when the food is hot.

פרי מגדים – אשל אברהם (לא) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 31 on Magen Avraham 31

ע"פ הכירה עמ"א ע"ג תנור י"ל דמפסיק מעזיבה כו' ומ"ש הר"ב ובתנור אין חילוק זה בתנורים ד"ס ובס"א תנור ככירה היינו תוכו אבל לקמן משמע דבעי' דף להיכרא וא"ה שם יבואר:

On the opening of the kirah – on the Magen Avraham. On top of an oven, one can say that the ma'aziva separates etc. And what the Rav wrote, "and in an oven there is no distinction" – that is with ovens (ד"ס); and in seif 1, an oven is like a kirah – that is, inside it. But below it is implied that one needs a board as a sign; with Hashem's help it will be explained there.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

משנה ברורה (עט) MISHNA BERURA 79

ישנה – אבל חדשה אסור דמתלבן ע"י החום ונעשית כלי גמורה עי"ז ובקדרות שלנו שכבר נגמר תיקונן ועשייתן בתנור של יוצרים אפשר שיש להקל במקום הדחק:

Old – But a new one is forbidden, since it is hardened by the heat and thereby becomes a complete utensil. And with our pots, whose manufacture was already completed in a potter's kiln, possibly one may be lenient in a pressing situation.

משנה ברורה (פ) MISHNA BERURA 80

ריקנית – דאם יהיה בה תבשיל אסור להשימה על הכירה מחמתה גופה:

Empty – For if there were food in it, it would be forbidden to put it on the kirah because of [the food] itself.

MISHNA BERURA 81 **משנה ברורה (פא)**

על פי הכירה – דהו"ל כירה כגרופה וקטומה שהרי הקדרה סותמת את פי הכירה וממילא מותר אח"כ להשים עליה הקדרה שהתבשיל בתוכה וכדלעיל דחזרה ע"ג גרופה וקטומה מותר

On the opening of the kirah – For the kirah becomes like one swept and banked, since the pot closes the opening of the kirah; and consequently it is permitted afterwards to put the pot with the food on it, as above, that returning onto a swept and banked [kirah] is permitted.

ולפ"ז ה"ה גם בתנורים שלנו כשהאש בתוכה ג"כ שרי ליתן למעלה ע"ג מעזיבה שעל התנור כיון שהמעזיבה מפסיק בין הקדרה ובין האש וה"ה כשנותן לתוך הקאכלין שבתנור

According to this, the same applies to our ovens: when the fire is inside, it is also permitted to put [a pot] above, on the plastered top (ma'aziva) of the oven, since the ma'aziva separates between the pot and the fire; and the same applies when he puts [it] into the tiles (kachlin) of the oven.

אכן במהרי"ל איתא דצריך להפסיק שם על המעזיבה באיזה עץ או דף להכירא וישים הקדירה עליה וכן משמע בסוף הסימן ברמ"א ועיין במ"א בסוף סימן רנ"ט בדיני שהיה והטמנה שהעתיק ג"כ כמהרי"ל ומשמע שם דע"י היכר דבר המפסיק מותר אפילו ליתן לכתחלה בשבת ועיין בחידושי רע"א שם וכ"ז כשהתבשיל עדיין חם שלא נצטנן דאל"ה אסור משום בישול אם יוכל להתחמם שיהיה היד סולדת בו:

However, in the Maharil it is stated that one must place some wood or a board on the ma'aziva as a sign, and put the pot on it; and so it is implied at the end of the siman in the Rama. And see the Magen Avraham at the end of siman 259, in the laws of shehiya and hatmana, who also copied [this] like the Maharil; and it is implied there that with the sign of a separating object it is permitted even to put [food] initially on Shabbos; and see the Chiddushei Rabbi Akiva Eiger there. And all this is when the food is still hot and has not cooled; otherwise it is forbidden because of cooking, if it can become hot enough that the hand recoils.

MISHNA BERURA 82 **משנה ברורה (פב)**

שלא ישים וכו' – וכדלעיל בדיני חזרה:

That he not put etc. – As above in the laws of returning.

MISHNA BERURA 83 **משנה ברורה (פג)**

ושתהיה רותחת – עיין לעיל במ"ב סקנ"ד דנהגו להקל אם לא נצטנן לגמרי:

And that it be boiling – See above in the Mishna Berura, s"k 54, that the custom is to be lenient if it has not completely cooled.

Seif 4 סעיף ד

BASIS OF THIS SEIF Cooking

– When hot water is poured into the food, one may be hot enough that the hand recoils and the other not, and they cook each other (MA 32; Taz 17; MB 84).

Melacha: Named: cooking (Taz 17: 'it turns out that they cook on Shabbos').

Adding Hot Water

HALACHA 253:4

Sometimes one of them is hot enough that the hand recoils and the other is not, and when one is poured into the other they cook each other (MA 32; Taz 17; MB 84). The Acharonim note that according to the Rama in 318:15, there is no further cooking with a liquid that has not completely cooled. If so, this should be permitted. It is a daily practice to put legumes in a bowl and pour meat gravy on them from a *kli rishon*, and this would be cooking unless warm food cannot be cooked again. This may be what the Rama meant by "see below, siman 318" (MB 84; MA 32).

Nevertheless, the Magen Avraham concludes that although one need not protest against those who are lenient, it is better not to pour from a *kli rishon* into a bowl onto what is in it, except with a ladle (MB 84, inferring from MA 32). He should also put the legumes into the gravy last and not stir them with a spoon (MA 32). If the legumes and soup in the bowl have completely cooled, one must certainly pour only with a ladle (MB 84).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

יש למחות ביד הנוהגים להטמין מבע"י קומקום של מים חמים ונותנים אותם לתוך הקדירה בשבת כשהתבשיל מצטמק (וע"ל סי' שי"ח):

4 One should protest 69) against those who are accustomed to bury 70) a kettle of hot water while it is still day, and pour it into the pot on Shabbos when the food is drying out. (RAMA: And see below, siman 318.)

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

One should protest **יש למחות ביד הנוהגים להטמין מבע"י קומקום של**

MAGEN AVRAHAM 32 **מגן אברהם (לב)**

יש למחות. ופעמים אחד היס"ב והשני אין היס"ב ומתבשלים זה עם זה וא"כ לפי מ"ש סי' שי"ח סט"ו דאם לא נצטנן לגמרי אין בו משום בישול א"כ גם כאן שרי דהא מעשים בכל יום שנותנין לתוך הקערה קטניות ומערין עליהם רוטב של בשר ואם כן כיון שהקטניות בכלי שני ומערין עליהם מכ"ר ה"ל בישול ואפי' שעושין איפכא שנותן הרוטב תחלה ואח"כ נותן קטניות לתוכו מ"מ יש לחוש שהקטניו' רותחי' יותר

> **One should protest.** For sometimes one [of them] is hot enough that the hand recoils and the other is not, and they cook one with the other. And if so, according to what is written in siman 318:15 – that if it has not completely cooled there is no cooking – here too it should be permitted. For it is a daily occurrence that legumes are put into a bowl and meat gravy is poured on them; and if so, since the legumes are in a kli sheni and they pour on them from a kli rishon, this would be cooking. And even when they do the reverse – putting the gravy first and then putting the legumes into it – there is still concern, since the legumes [may be] hotter.

אלא ע"כ ס"ל דלית ביה משום בישול אם הוא חם וכמש"ל אך יש ליזהר שלא להגיס בהן בכף כמ"ש סי' שי"ח סי"ח

> Rather, perforce they hold that there is no cooking if it is hot, as I wrote above. But one must be careful not to stir them with a spoon, as written in siman 318:18.

אך לפי דברי רש"י ס"ל דה"ל כמטמין בשב' כמ"ש בר"ן ומיהו לא קי"ל הכי כמ"ש סי' שכ"ו ס"ג ומ"מ יש ליתן הקטניות לבסוף לרוטב ואם אין רוטב בקטניות אפי' נצטננו לגמרי שרי ליתן עליהם רוטב כמ"ש סי' שי"ח ס"ד:

> But Rashi holds that it is like burying [food] on Shabbos, as written in the Ran; however, we do not hold so, as written in siman 326:3. In any case, one should put the legumes into the gravy last. And if there is no gravy with the legumes, even if they have completely cooled it is permitted to pour gravy onto them, as written in siman 318:4.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 32 on Magen Avraham 32 **פרי מגדים – אשל אברהם (לב)**

יש למחות עמ"א כתב לדידן נוהגים להקל כשלא נצטנן לגמרי אפילו אין יס"ב וכלי שני ולח א"כ אין למחות דמעשים בכל יום שנותנין קטנית וא"א (בלא רוטב קצת) א"כ ממ"נ יש בישול אבל אם (אין) רוטב בקטניות שרי אף נצטנן לגמרי ביבש כצ"ל ויש חסרון תיבות במ"א

> **One should protest – on the Magen Avraham.** He wrote that for us the custom is to be lenient when it has not completely cooled, even if the hand does not recoil, and [even with] a kli sheni and liquid. If so, one should not protest, for it is a daily occurrence that legumes are put [into a bowl] etc. (without some gravy); if so, either way there is cooking. But if there is no gravy with the legumes, it is permitted even when completely cooled, with dry [food] – so it should read, and words are missing in the Magen Avraham.

ולכתחלה יש ליזהר שלא להגיס בכף כמ"ש רמ"א בשי"ח סי"ח ומ"א אות מ"ד ואם לא נתבשלו הקטניות כ"צ לפעמים אסור ודאי להגיס בכף בכ"ר ואם הגיס אסור התבשיל כדין מבשל גם אם הוחם הקערה לפעמים כמו שנוהגין שנותנים ריקנית נגד התנור ויס"ב אז אף כשעירה לקערה הוה כ"ר ואסור להגיס להמחבר בלא כ"צ ולהר"ב יש להחמיר בכל ענין:

> And initially one should be careful not to stir with a spoon, as the Rama wrote in 318:18, and Magen Avraham 44. And if the legumes were not fully cooked, sometimes it is certainly forbidden to stir with a spoon in a kli rishon, and if he stirred, the food is forbidden as with one who cooks. Also if the bowl was heated – sometimes, as people are accustomed to put empty [bowls] opposite the oven and they become hot enough that the hand recoils – then even when he pours into the bowl it is a kli rishon, and it is forbidden to stir according to the Mechaber without full cooking; and according to the Rav one should be stringent in every case.

ועי"ד בפריי צ"ד בט"ז אות י"ד אם לרש"ל דמחמיר בגוש בכלי שני אם נאמר דמבש"ל א"כ אין תקנה בשבת לאכול בכף וי"ל דרק מפליט ומבליע וגם עם רוטב נתקרר הרוטב ואף דגוש באפשר ובאין רוטב רק יבש גוש א"י אם שייך מגיס ביבש לגמרי שהופך בכף וממעכן דאפשר דוקא בלח צלול שייך מגיס ואי"ה בשי"ח יבואר.

> And see Yoreh De'ah, in the Pri [Megadim] 94, Taz 14: according to the Maharshal, who is stringent with a solid in a kli sheni, if we say that it cooks, then there is no remedy on Shabbos to eat with a spoon. One can say that it only causes [taste] to be expelled and absorbed; and also with gravy, the gravy has cooled; and although a solid (באפשר), and without gravy, only a dry solid – I do not know whether stirring applies with something completely dry, where he turns it with a spoon and mashes it; possibly stirring applies only with clear liquid. With Hashem's help it will be explained in 318.

ומ"ש הקטניות לבסוף אולי ממ"ש בסמוך או אפשר בנפסק הקילוח או אדמיקר בלע לא מבשל ובלא נפסק הקילוח מבשל כ"ק כמ"ש הש"ך בי"ד ק"ה אות ה' א"כ קטניות לבסוף או חשש דנפסק הקילוח אף שיש בו מים קצת אין יורד בקילוח ואין מבשל רק מבליע ושרי משא"כ רוטב אח"כ יורד בקילוח ומבשל כ"ק ממים שבקטניות בכ"ש ובטטרק"י שאין בו מים כלל בין כך ובין כך ש"ד ואין להאריך והבן זה ואם מוציאין טטרק"י בכף אי הוה כ"ר או כ"ש עיין בי"ד סימן צ"ב בט"ז אות למ"ד:

> And what he wrote, [to put] the legumes last – perhaps [this is] from what is written nearby; or possibly with the stream interrupted, or [because] "while cooling it absorbs, it does not cook", and when the stream is not interrupted it cooks a peel's thickness (kdei klipa), as the Shach wrote in Yoreh De'ah 105:5. If so, [with] the legumes last, or [because of] the concern that the stream is interrupted – even though there is a little water in them, it does not descend in a stream and does not cook, but only causes absorption, and it is permitted; not so gravy afterwards, which descends in a stream and cooks a peel's thickness from the water in the legumes in a kli sheni. And with טטרק"י, which has no water at all, either way it is fine. There is no need to elaborate; understand this. And if one takes out טטרק"י with a spoon, whether it is a kli rishon or a kli sheni – see Yoreh De'ah siman 92, Taz 30.

TAZ 17 **ט"ז (יז)**

יש למחות כו'. והטעם דשמא א' מהם אין היס"ב והשני יס"ב ומתבשל זה עם זה ונמצאו מבשלין בשבת ובסימן שי"ח נתבאר שיש חילוק בין דבר יבש לדבר לח:

> **One should protest etc.** The reason is that perhaps one of them is not hot enough that the hand recoils and the other is, and they cook one with the other, and it turns out that they cook on Shabbos. And in siman 318 it is explained that there is a distinction between a dry thing and a liquid thing.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 17 on Taz 17 **פרי מגדים – משבצות זהב (יז)**

יש עט"ז ובשי"ח ס"ד ובסט"ז דמקילין אם לא נצטנן לגמרי שרי אף שאין יס"ב א"כ שרי הכא וכמ"ש המ"א אות ל"ב והר"ב סמיך אמ"ש בס"ה ולקמן שי"ח סט"ו ועמ"א אות ל"ט. ואי"ה שם יבואר:

> **One should – on the Taz.** And in 318:4 and 16, that they are lenient: [if] it did not completely cool it is permitted, even though the hand does not recoil. If so, here it is permitted, as the Magen Avraham wrote in 32; and the Rav relied on what he wrote in seif 5 and below in 318:15. And see Magen Avraham 39; with Hashem's help it will be explained there.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 84 **משנה ברורה (פד)**

הנוהגים להטמין – ר"ל שמכינין מבעוד יום מים חמין פן יצטרך לערות אותן לתוך התבשיל ודעת השו"ע למחות בזה דפעמים אחד היד סולדת בו והשני אין היד סולדת בו וכשמערה אחד לחבירו מתבשלים זה עם זה

> **Those who are accustomed to bury** – Meaning, they prepare hot water while it is still day lest they need to pour it into the food. And the view of the Shulchan Aruch is to protest this, for sometimes one is hot enough that the hand recoils and the other is not, and when he pours one into the other they cook with each other.

ועיין באחרונים שכתבו דלפי מה שיבואר לקמן בסימן שי"ח סט"ו בהג"ה דאנן נוהגין כהפוסקים דאם לא נצטנן לגמרי אפילו בדבר לח אין בו משום בישול עוד א"כ אפילו אם אחד אין היד סולדת בו ויתחמם ע"י התערובות ג"כ שרי וכן הוא מעשים בכל יום שנותנין לתוך הקערה קטניות ומערין עליהן מכלי ראשון רוטב של בשר וא"כ כיון שהקטניות בכ"ש והעירוי הוא מכ"ר הו"ל בשול אלא ע"כ דכיון שלא נצטנן לגמרי לא שייך בו בשול. ואפשר שלזה כוון הרמ"א במש"כ ועיין לקמן בסימן שי"ח והיינו דאין להחמיר בהדבר

> And see the Acharonim, who wrote that according to what will be explained below in siman 318:15 in the gloss – that we follow the poskim [who hold] that if it has not completely cooled, even with a liquid there is no further cooking – then even if one is not [hot enough that] the hand recoils and it heats up through the mixing, it is also permitted. And so it is a daily occurrence that legumes are put into a bowl and meat gravy is poured on them from a kli rishon; and if so, since the legumes are in a kli sheni and the pouring is from a kli rishon, it would be cooking. Rather, perforce, since it has not completely cooled, cooking does not apply. And possibly this is what the Rama intended when he wrote "and see below siman 318", meaning that one should not be stringent in this matter.

ומ"מ משמע ממ"א במסקנתו דאף שאין למחות ביד הנוהגים להקל טוב יותר לנהוג שלא לערות הרותחין מן הכ"ר לקערה על מה שבתוכו כ"א בכף. ואם הקטניות עם המרק שבקערה נצטנן לגמרי בודאי יש מדינא ליזהר שלא לשפוך עליהם מכ"ר כ"א ע"י כף:

> Nevertheless, it is implied from the Magen Avraham in his conclusion that although one should not protest against those who are accustomed to be lenient, it is better to practice not to pour boiling [liquid] from a kli rishon into a bowl onto what is in it, except with a ladle. And if the legumes with the soup in the bowl have completely cooled, certainly by law one must be careful not to pour onto them from a kli rishon, except with a ladle.

Seif 5 סעיף ה

BASIS OF THIS SEIF Cooking | Hatmana | Amira l'akum

- Pandish has no gravy, so there is no cooking even if it cooled, and with a pot in between it is not the way of cooking (MB 86, 87; MA 33).
- Burying it under clothes is starting *hatmana* on Shabbos (MB 88). Putting it initially on a *kirah* looks like cooking; only returning was permitted (the Rama; MB 87, 89).
- Whatever is forbidden to do is forbidden to ask a non-Jew to do, even rabbinically (MB 94). Heating cold food is Torah-level cooking according to the Rama (MA 37). Melted fat is *nolad* (MB 100).

Melacha: Named: cooking (MB 86, 91, 95; MA 37); kindling the stove (MA 41; MB 99–100).

Warming Food on Shabbos

HALACHA 253:5

Pandish is baked bread filled with meat (MB 86). It may be put on the opening of a pot of hot food **71)**, even one standing on the fire (MB 85). Since it was fully cooked **72)** and has no gravy, there is no cooking even if it cooled completely and becomes very hot (MB 86; MA 33; 318:15). Nor does it look like cooking **73)**, since the pot in between separates it from the fire (MB 87; MA 33, Maggid Mishneh). If it has much congealed fat, one should be stringent because of *nolad*, since the fat melts (MB 87, 318:16). The Pri Megadim (EA 33) traces the Mechaber's ruling to the Rashba quoted by the Ran, learned from the case of putting food opposite a bonfire. Burying it under clothes **74)** is *hatmana*, forbidden on Shabbos even with something that does not add heat (MB 88).

Putting it directly on a *kirah* **75)**, even swept and banked, is forbidden, since only returning was permitted, even if it is still boiling and *ra lo* (MB 89, Gra). The **Magen Avraham** (34) cites the Ran's suggestion that food not normally baked on a *kirah* could be heated there when it is *ra lo*, since it is clearly only to warm it, but the Bais Yosef seems to forbid it.

An Oven Used for Baking

Some permit putting food into an oven **76)** in which they only baked before Shabbos and did not bury food. Little heat is left the next morning, and it does not look like cooking. Food buried in it overnight would make it

too hot (MB 90, Kol Bo). The **Magen Avraham** (35) quotes the Darchei Moshe: the custom is to be concerned with something cold, but lenient with something still hot. Rabbi Akiva Eiger infers from this that the little heat makes the oven like swept and banked, so it is allowed only as returning; and he asks how the Rama could then permit an oven where the hand does not recoil (seif 1, end of seif 2), since in an oven of the Talmud sweeping does not help.

It must not have completely cooled **77)**, since then it can be cooked again (MB 91). The Magen Avraham (36) explains the condition differently: even dry food that has cooled may not be put there, since that is like placing it initially. The **Biur Halacha** (ד"ה ובלבד שלא נצטנן) proves from the Gra that the reason is cooking. Those who are stringent **78)** hold that returning into an oven is always forbidden, since the Sages did not set measures, but only where there is heat at which the hand recoils (MB 92). The Mishna Berura corrects the reading at **79)** to "for if the heat..." (MB 93).

Asking a Non-Jew

Whatever of these is forbidden to do, even rabbinically **80)**, is forbidden to ask a non-Jew to do (MB 94). Heating a pot that has cooled **81)** is forbidden even when it is not put on the fire itself, because of cooking (MB 95). The Rashba permits even a Jew to heat it near the fire, and the Rama forbids it because we hold this is Torah-level cooking. Since great poskim permit, the Magen Avraham and others allow the food after the fact when it was not set on the fire itself (MA 37; MB 95). The **Biur Halacha** (ד"ה להחם הקדרה) discusses dry food that has cooled and possible leniencies for the needs of Shabbos.

If he told the non-Jew to do it **82)**, the food is forbidden even cold **83)**. Although he gains nothing, he is penalized to wait *bichdei sheya'asu* after Shabbos, since the melacha was done at his command. If the non-Jew did it on his own, it may be eaten cold, though a Jew who sees it must protest (MB 96; MA 38). The Darchei Moshe, quoted by the Magen Avraham (38), cites the Or Zarua about servants who warmed the cholent, and warns that the practice is proper to avoid, since it brings disgrace to Shabbos.

If the food was still fit to eat as it was **84)**, it is permitted **85)** even if the non-Jew set it on the fire itself (MB 97). Meat heated together with gravy is permitted if the meat was fit to eat cold, even if the gravy was not (MB 98; MA 39, the Agudah).

The Winter-Room Oven

The custom **86)** is for the non-Jew to set the cold food on the stove before it is lit. At that point there is no fire, and when he lights it **87)** his main intent is to heat the room, which is permitted because "everyone is [considered] ill regarding cold" (end of 276). Although the food will certainly be heated, a *pesik reisha* through a non-Jew is permitted, since asking him is a *shevus* without an action (MB 99; MA 40). For a Jew **88)** it is forbidden, like one person putting the pot and another the fire (MB 100; MA 41). The Mishna Berura limits the custom to stoves on which one does not cook during the week. With "English kitchens," where everyone cooks on top during the week, the non-Jew surely intends the cooking too, and it is completely forbidden (MB 99, Tuv Ta'am VaDa'as, Beis Shlomo and Sho'el UMeishiv).

The **Taz** (18) disputes the Terumas HaDeshen entirely. A non-Jew who knows there is meat in the oven and heats it to dry a utensil is forbidden in *bishul akum*, lest he intended the meat too. Here the non-Jew certainly intends to heat the food; why should it be permitted because the main purpose is the room? He suggests that the Terumas HaDeshen permitted only where the food had been buried in that same stove and had to be taken out anyway. "A *ba'al nefesh* should not rely on this leniency."

The **Magen Avraham** (41) learns from this that if a non-Jew put water into the pot built into the stove, a Jew may use it to rinse dishes. All the more so, since the intent is only that the pot not crack. The Mishna Berura adds that one may even ask him to do so beforehand (MB 100). But not on greasy dishes, since pouring hot water melts the fat, which is *nolad*; rather, he should put the dish into the water (MB 100; MA 41; 320:14). Rabbi Akiva Eiger asks why this is not forbidden as cooking the melted fat.

Pots that are still hot **89)**, even if the hand does not recoil, may be set by a Jew next to the stove **90)**–**91)**, even after it is lit (MB 101, 102; MA 42). On it, and all the more so inside it, is forbidden, since it is not swept and banked. Even before it is lit, we are concerned that he will rake the coals later to heat the pots on top. People are lenient before lighting, relying on what was said in seif 3. After lighting, a board or piece of wood is needed under the pot as a sign (MB 103; MA 43). Placing next to an unswept *kirah* is like returning onto a swept one **92)**, permitted even on Shabbos (MB 104). Just as returning onto a swept *kirah* is permitted even after putting it on the ground **93)**, so is placing it next to an unswept stove (MB 105).

The **Magen Avraham** (43) closes with a rule: all the leniencies of this siman apply only to hot food. With cold food, see siman 318, where the prohibition of cooking is Torah law.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

מותר לתת על פי קדירה חמין בשבת, תבשיל שנתבשל מערב שבת כל צרכו, כגון פנאדי"ש וכיוצא בהן, לחממן, לפי שאין דרך בישול בכך; אבל להטמין תחת הבגדים הנתונים ע"ג המיחם, ודאי אסור:

הגה וה"ה שאסור להניחו על גבי כירה, אפי' גרופה וקטומה, דלא התירו אלא חזרה וכדרך שנתבאר. ויש מתירין ליתן לתוך התנור שאפו בו מבע"י, דמאחר שלא הטמינו בו רק אפו בו מבע"י לא נשאר בו רק הבל מעט ואין לחוש לבישול (כל בו), ובלבד שלא נצטנן לגמרי. ויש מחמירין בזה. ואם החום כל כך בתנור שהיד סולדת בו, אסור וע"ל סי' שי"ח. וכל הדברים שאסור לעשת מדברים אלו, אסור לומר לעכו"ם לעשות. לכן אסור לומר לעכו"ם להחם הקדירה אם נצטנן; ואם עשה כן, אסור לאכלו אפי' צונן [ב"י ורשב"א בתשובה]. אמנם אם לא נצטנן כל כך, שעדיין ראויים לאכול, אם חממו אותו העכו"ם, מותרין לאכול. לכן נוהגין שהעכו"ם מוציאין הקדירות מן התנורים שמטמינים בהן ומושיבים אותן אצל תנור בית החורף או עליו ומבערת אח"כ התנור ההוא וע"י זה הקדירות חוזרים ונרתחים. אבל ע"י ישראל, אסור בכי האי גוונא (תרומת הדשן). אבל אם הקדירות עדיין חמין, מותר להעמידן אצל תנור בית החורף, מאחר שנתבאר דתנורים שלנו יש להם דין כירה, וסמיכה בכירה שאינה גרופה וקטומה כדין גרופה וקטומה לענין נתינה עליה. וכבר נתבאר שנהגו להקל בחזרה בשבת אפילו הניחה ע"ג קרקע, וה"ה לסמוך לתנור שאינו גרוף וקטום הואיל והקדירה עדיין חם ומבושל כל צרכו, וכן המנהג פשוט להתיר וע"ל סי' שי"ח:

---

5 It is permitted to put on the opening of a pot of hot food 71) on Shabbos food that was fully cooked 72) on Erev Shabbos, such as pandish and the like, to warm them, since this is not the way of cooking 73). But to bury [it] 74) under the clothes that are on the kettle is certainly forbidden.

RAMA *And similarly it is forbidden to put it* **75)** *on a kirah, even swept and banked, for only returning was permitted, in the way explained. And some permit putting [it] into an oven* **76)** *in which they baked while it was still day: since they did not bury [food] in it, but only baked in it while it was still day, only a little heat remains in it, and there is no concern of cooking* (Kol Bo) *– provided it did not completely cool* **77)**. *And some are stringent in*

this **78)**. *And if the heat in the oven is such* **79)** *that the hand recoils from it, it is forbidden; and see below, siman 318. And all the things* **80)** *of these that are forbidden to do, it is forbidden to tell a non-Jew to do. Therefore it is forbidden to tell a non-Jew to heat the pot* **81)** *if it has cooled; and if he did so* **82)**, *it is forbidden to eat it, even cold* **83)** [Bais Yosef, and Rashba in a responsum]. *However, if it did not cool so much, so that they are still fit to eat* **84)**, *then if the non-Jew heated it, they are permitted to eat* **85)**. *Therefore the custom is* **86)** *that the non-Jews take the pots out of the ovens in which they are buried and set them next to the winter-room oven or on it, and afterwards she kindles* **87)** *that oven, and through this the pots boil again; but through a Jew it is forbidden* **88)** *in such a case* (Terumas HaDeshen). *But if the pots are still hot* **89)**, *it is permitted to set them* **90)** *next to the winter-room oven* **91)**, *since it was explained that our ovens have the law of a kirah, and placing [a pot] next to a kirah that is not swept and banked is like [putting it] on top of one that is swept and banked* **92)**. *And it was already explained* **93)** *that the custom is to be lenient with returning on Shabbos even if he put it on the ground; and the same applies to placing [it] next to an oven that is not swept and banked, since the pot is still hot and fully cooked. And so the custom is widespread to permit; and see below, siman 318.*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

כל צרכו, כגון פנאדי"ש וכיוצא בהן

MAGEN AVRAHAM 33 **מגן אברהם (לג)**

פנאדי"ש. דכיון שאין בו רוטב אין בו בישול כמ"ש סי' שי"ח סט"ו ומשום חיתוי נמי ליכא למיגזר שאין דרך בישול בכך לפי שהקדירה מפסקת (מ"מ פכ"ב) ואם יש בה שומן אסור כמ"ש סי' שי"ח ס"ו:

Pandish. Since it has no gravy, there is no cooking with it, as written in siman 318:15. And because of raking there is also no reason to decree, since this is not the way of cooking, because the pot separates (Maggid Mishneh, perek 22). And if there is fat in it, it is forbidden, as written in siman 318:16 (printed: seif 6).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 33 on Magen Avraham 33 **פרי מגדים – אשל אברהם (לג)**

פנאדי"ש עמ"א: מ"ש המחבר כאן הוא דברי הר"ן בשם הרשב"א ובחה"ר שבת מ"ם ב' נותן אדם נגד המדורה כו' משם למדו ובמ"מ פכ"ב מה"ש ה"ד יע"ש

Pandish – on the Magen Avraham. What the Mechaber wrote here is the words of the Ran in the name of the Rashba; and in the Chiddushei HaRan, Shabbos 40b, "a person may put [food] opposite the bonfire etc." – from there they learned it. And in the Maggid Mishneh, perek 22 of Hilchos Shabbos, halacha 4; see there.

וכללא הוא כל שאין בו משום בישול כמו יבש צונן או לח חם (לדידן חם שאין יס"ב נהגו להקל) חזרה מותר בשבת ע"ג כירה גרופה וקטומה אבל ליתן לכתחלה לא ומש"ה בעינן עודן בידו כו' דלא ליהוי כמושיב לכתחלה ואף לדידן אם נטלו מע"ש והניחו ע"ג קרקע אף שעדיין חם או אפשר בשבת ונצטנן לגמרי הוה כמושיב לכתחילה לא התירו ע"ג כירה גרופה אלא חזרה לא לכתחילה

And the rule is: anything in which there is no cooking, like dry cold [food] or hot liquid (for us, [even] warm where the hand does not recoil, the custom is to be lenient) – returning is permitted on Shabbos on top of a swept and banked kirah, but putting initially is not. Therefore we require "still in his hand" etc., so that it should not be like placing initially. And even for us, if he took it on Erev Shabbos and put it on the ground, even though it is still hot – or possibly on Shabbos, and it completely cooled – it is like placing initially; they permitted on a swept kirah only returning, not [putting] initially.

אלא כשמושיב ע"ג קדירה שיש תבשיל בתוכה ותחתיה אש ונותן ע"ג קדירה פנאדי"ש צונן שהוסר מע"ש אע"ג דהוי לכתחילה אין זה דרך בישול ולא גזר כה"ג ומותר אף לכתחילה ובסעיף ג'מ"ל להושיב ע"ג קדירה ריקנית שנותן עתה ואף היה שם מאתמול מ"מ כיון שריקנית היא לא הוי רק ככירה גרופה וקטומה מ"מ לכתחילה אסור כיון שריקנית היא ולכך בעינשלא יתן עג"ק להמחבר ולדידן מע"ש ודאי אסור וה"ה אם נצטנן לגמרי דהוה כמושיב לכתחילה (ועתו"ש אות מ"ב ויפה כיון) ומ"ש שהקדירה מפסקת ע"ם תבשיל שומן בשי"ח סי"ו במ"א אות מ"ב יע"ש ועמ"א בשי"ח בסעיף ו"ו זיין חי"ת ובאות כ"ב גדה"ו יע"ש:

Except when he places [it] on top of a pot that has food in it with fire beneath it, and puts cold pandish that was removed on Erev Shabbos on top of the pot – even though it is initially, this is not the way of cooking, and they did not decree in such a case, and it is permitted even initially. And in seif 3, to place [a pot] on top of an empty pot that he puts now – and even if it was there since yesterday, nevertheless, since it is empty, it is only like a swept and banked kirah; therefore initially it is forbidden, since it is empty. Therefore we require that he not put it on the ground, according to the Mechaber; and for us, [if he took it] from Erev Shabbos it

is certainly forbidden; and the same if it completely cooled, for it is like placing initially (and see Tosefes Shabbos 42, who aimed well). And what he wrote, that the pot separates – [regarding] food with fat, in 318:16, in the Magen Avraham 42; see there. And see the Magen Avraham in 318, seifim 6, 7, 8, and in paragraph 22 (גדה"ו); see there.

ומ"ש המחבר להטמין תחת הבגדים אסור בשבת אף אין מוסיף הבל קדירה שרי דבגדים אין מוסיף הבל ומיירי באין אש תחתיה דל"ד לקופה ע"ג גפת עס" קנ"ז סעיף א' וז' וח' ומ"א ה' מור"ל אסור וא"ה שם יבואר עוד:

And what the Mechaber wrote, that burying under the clothes is forbidden on Shabbos even [with something that] does not add heat – a pot [is] permitted, since clothes do not add heat; and it refers to when there is no fire beneath it, not comparable to a basket on top of pomace. See siman 257 (printed: 157), seifim 1, 7 and 8, and Magen Avraham 5; mitztamek v'ra lo is forbidden. With Hashem's help it will be explained there further.

שאסור להניחו על גבי כירה

That it is forbidden to put it

מגן אברהם (לד)

MAGEN AVRAHAM 34

שאסור להניחו. והר"ן כתב וז"ל אפשר דבר שאין דרכו לאפות ע"ג כירה מותר לחממו ע"ג כירה כשמצטמק ורע לו שהדבר מוכיח שאינו עושה אלא בשביל שיתחמם עכ"ל ודעת הרב"י משמע לאסור:

That it is forbidden to put it. The Ran wrote as follows: "Possibly something that is not normally baked on a kirah may be heated on a kirah when it is mitztamek v'ra lo, for the matter shows that he does it only so that it gets warm" – end quote. And the Bais Yosef's opinion seems to be to forbid.

פרי מגדים – אשל אברהם (לד)

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 34 on Magen Avraham 34

שאסור עמ"א המחבר השמיט דברי הר"ן שהביא בב"י דעתו לאסור כל שהוא דרך בישול אסור להושיב לכתחילה פנאדי"ש צונן ע"ג כירה גרופה: פנאדי"ש יש בו לחם אפוי ובשר בתוכו צלוי כמ"ש הב"י

That it is forbidden – on the Magen Avraham. The Mechaber omitted the words of the Ran which he brought in the Bais Yosef; his view is to forbid: anything that is the way of cooking is forbidden to place initially – cold pandish on top of a swept kirah. Pandish has baked bread and roasted meat inside it, as the Bais Yosef wrote.

ולדברי האוסרים צליה אחר צליה (הוא י"א שכתב הר"פ הביאו הטור בש"ח אסור זה אבל הר"פ הסכים דאין צליה אחר צליה אף להרמב"ם ומ"ש המ"א בש"ח אות י"ז לכ"ע אין צליה אחר צליה הוא דברי הר"פ) ולפ"ז להאוסרים בישול אחר צליה או אחר אפי"ה וה"ה להיפך אסור זה יע"ש:

According to the words of those who forbid roasting after roasting (this is the "some say" that the ר"פ wrote, brought by the Tur in 318 – this is forbidden; but the ר"פ agreed that there is no roasting after roasting even according to the Rambam; and what the Magen Avraham wrote in 318 s"k 17, that according to all there is no roasting after roasting, is the words of the ר"פ) – according to this, for those who forbid cooking after roasting or after baking, and the same in reverse, this is forbidden; see there.

ויש מתירין ליתן לתוך התנור שאפו בו מבע"י

And some permit

מגן אברהם (לה)

MAGEN AVRAHAM 35

ויש מתירין כו'. ז"ל ד"מ כב"י נהגו להחזיר כו' ומ"מ משמע דאסור דדוקא ע"ג שרי אבל לא לתוכה כמ"ש ס"ב וכו' ע"כ

And some permit etc. The language of the Darchei Moshe: "[It is written] in the Bais Yosef, 'they are accustomed to return etc.', and nevertheless it implies that it is forbidden, for specifically on top is permitted, but not inside it, as written in seif 2 etc. – end of [the Bais Yosef's words].

ונראה דבדבר שעדיין חם אין לחוש כ"כ ודברי ב"י אינן אלא בדבר צונן וכן המנהג בינינו דחוששין בדבר צונן ונוהגין היתר בדבר חם שהוציאו מן התנור כדברי הר"ן ומה שחילק הב"י בין ע"ג לתוכה זה לא כדברי הר"ן אלא שהב"י חילק מעצמו כך ואפשר דלא ס"ל לחלק בהא ופוק חזי מאי עמא דבר עכ"ל ד"מ

And it seems that with something still hot there is not so much concern, and the Bais Yosef's words refer only to something cold. And so is the custom among us: we are concerned with something cold, and practice leniency with something hot taken out of the oven, according to the words of the Ran. And the distinction the Bais Yosef made between on top and inside is not the Ran's words; rather the Bais Yosef made this distinction on his own, and possibly [the Ran] does not hold of this distinction. Go out and see what the people do" – end of the Darchei Moshe.

פי' דמאי דאמרינן בגמרא לתוכה אסור היינו כשנטלו מבע"י ולא החזירו עד שחשיכה וכמ"ש ס"ג אבל נטלו בשבת מותר להחזירו לגרופה וקטומה ואפי' לתוכה וזה כיון שלא הטמינו בו ה"ל כגרופה וקטומה

> Explanation: what we say in the Gemara, that inside it is forbidden, refers to when he took it while it was still day and did not return it until dark, as written (ס"ג); but if he took it on Shabbos, it is permitted to return it to [a kirah] that is swept and banked, and even inside it. And this [oven], since they did not bury [food] in it, is like swept and banked.

וצ"ע דהר"ן לא כתב היתר זה אלא כשהניחם עג"ק דלא הוי כתחלת הטמנה כיון שהיה שם בשבת אבל לענין היתר תוכה לא מהני זה וזה דעת המחמירין

> But this needs study, for the Ran wrote this leniency only [regarding] when he put them on the ground – that it is not like starting hatmana, since it was there on Shabbos – but for permitting "inside it", this does not help; and this is the view of those who are stringent.

ובלבוש משמע דאפי' הטמינו בו שרי להחזיר לתוכה אחר סעודת שחרית כיון דכבר עממו גחליו ה"ל כגרוף וקטום ע"ש שנדחק לענין היתר תוכה ולא ראה דברי הד"מ:

> And in the Levush it is implied that even if they buried [food] in it, it is permitted to return it inside after the morning meal, since its coals have already dimmed, so it is like swept and banked; see there. He strained to permit [returning] inside, and did not see the words of the Darchei Moshe.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 35 on Magen Avraham 35 **פרי מגדים – אשל אברהם (לה)**

ויש עמ"א ובלבוש ס"ד שלא התירו אלא שהוסר בשבת לא הבינותי דמשמע דלמ"ד מחזירין אף בשבת שהוסר מע"ש עיין ב"י ורק אם נצטנן אין חילוק בין מע"ש או שבת הוי כמושיב לכתחילה ומה דמשמע כאן אף בחום שאין יס"ב אסור צ"ע קצת וי"ל ואין להאריך:

> **And some – on the Magen Avraham.** And in the Levush, seif 4, [that] they permitted only what was removed on Shabbos – I did not understand, for it is implied that according to the one who says one may return even on Shabbos what was removed on Erev Shabbos, see the Bais Yosef; and only if it cooled is there no distinction between Erev Shabbos and Shabbos – it is like placing initially. And what is implied here, that even [when it is] warm, where the hand does not recoil, it is forbidden – this needs a little study, and one can explain it; there is no need to elaborate.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 35 **רבי עקיבא איגר**

מג"א ס"ק לה הו"ל כגרופה וקטומה משמע דהיתרא דלא נשאר בו רק הבל מועט היינו דזה הוי כגו"ק ומותר בדרך חזרה כדברי הר"ן דנטלו בשבת מותר להחזיר אף הניחה עג"ק אבל נתנה לכתחלה אסור וכמ"ש במג"א סל"ו וקשה לי דאיך כ' רמ"א סעיף א' על הדין בתנור אסור אפי' גו"ק כ"ז שהיס"ב הא אף באין היס"ב ליתסר דהא בתנור לא מהני גו"ק וכן קשה במ"ש בהג"ה ותנור אין חלוק בין להחזיר (והיינו דתנור שבתלמוד) ודוקא במקום שהיסיב אבל אין היס"ב שרי הא אף אין היס"ב לא עדיף מגו"ק דלא מהני בתנור שבתלמוד וצ"ע:

> **Magen Avraham s"k 35: "it is like swept and banked".** It implies that the leniency – that only a little heat remains in it – is that this is like swept and banked, and it is permitted in the manner of returning, as in the words of the Ran, that [if] he took it on Shabbos it is permitted to return it even if he put it on the ground; but putting it initially is forbidden, as written in Magen Avraham s"k 36. And it is difficult for me: how did the Rama write in seif 1, on the law that in an oven it is forbidden even when swept and banked, "as long as the hand recoils"? Even when the hand does not recoil it should be forbidden, since in an oven swept and banked does not help! And likewise it is difficult with what he wrote in the gloss, "and in an oven there is no distinction between returning (that is, the oven of the Talmud)... and specifically in a place where the hand recoils, but [where] the hand does not recoil it is permitted" – but even where the hand does not recoil it is no better than swept and banked, which does not help in the oven of the Talmud. This needs study.

שלא נצטנן לגמרי. *That it did not completely cool*

MAGEN AVRAHAM 36 **מגן אברהם (לו)**

שלא נצטנן. ואפי' בדבר שאין בו מרק דלית ביה משום בישול אסור אם נצטנן דה"ל כמניח לכירה לכתחלה בשבת דאסור דלא התירו אלא חזרה:

> **That it did not completely cool.** And even with something that has no liquid, in which there is no cooking, it is forbidden if it has cooled, for it is like putting it on a kirah initially on Shabbos, which is forbidden, since only returning was permitted.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 36 on Magen Avraham 36 **פרי מגדים – אשל אברהם (לו)**

שלא נצטנן עמ"א בט"ז אות י"ב ביארתיו וכאן אקצר היכא דשייך בישול בעינן רותחת יס"ב וכ"ר הא לא"ה מדינא אסור ומנהגא שמקילין בחם קצת

That it did not cool – on the Magen Avraham. I explained it on Taz 12, and here I will be brief. Where cooking applies, we require boiling, [hot enough that] the hand recoils, and a kli rishon; otherwise by law it is forbidden, and the custom is to be lenient [when it is] somewhat warm.

משא"כ לענין איסור להושיב לכתחילה אף יבש לגמרי כל שנצטנן לגמרי הוי כמושיב לכתחילה ואסור מדרבנן שלא התירו אלא חזרה הא חם קצת אף שאין יס"ב חזרה מקרי ושרי מדינא

Not so regarding the prohibition of placing initially: even [with something] completely dry, whenever it completely cooled it is like placing initially, and it is rabbinically forbidden, since they permitted only returning. But [if it is] somewhat warm, even though the hand does not recoil, it is called returning and is permitted by law.

וה"ה ע"ג קדירה שיש בה תבשיל שרי אף נצטנן לגמרי דאין דרך בישול בכך כמ"ש המחבר הא בלח כה"ג יש בו חשש בישול ואסור אף ע"ג קדירה ועתו"ש אות מ"ו ולמ"ש א"ש ובט"ז הארכנו עוד מזה באות י"ג ועסי' שי"ח:

And the same on top of a pot that has food in it: it is permitted even if it completely cooled, since this is not the way of cooking, as the Mechaber wrote. But with liquid in such a case there is concern of cooking, and it is forbidden even on top of a pot. And see Tosefes Shabbos 46; according to what I wrote it works out well. On the Taz we elaborated further on this, in 13; and see siman 318.

להחם הקדירה אם נצטנן

And if he did so

MAGEN AVRAHAM 37 **מגן אברהם (לז)**

להחם הקדירה. כב"י בשם הרשב"א אסור לומר לעכו"ם להדליק אש לחמם הקדירה וכו' דאלו להחם הקדירה ס"ל להרשב"א דאפי' לישראל שרי לעשותו כמ"ש סימן שי"ח סט"ו כיון שאינו נותנו ע"ג האש או הכירה ממש

To heat the pot. [It is written] in the Bais Yosef in the name of the Rashba: it is forbidden to tell a non-Jew to light a fire to heat the pot etc. For heating the pot [itself] the Rashba holds that even a Jew may do it, as written in siman 318:15, since he does not put it on the fire or on the kirah itself.

ורמ"א כתב סתם אסור לומר לעכו"ם להחם וכו' דס"ל דלדידן דס"ל דאסור לחממו מדאורייתא אסור לומר ג"כ לעכו"ם ואם עשה כן אסור אפי' בדיעבד כמ"ש ס"א בדין החזיר עכו"ם ע"ג כירה

But the Rama wrote without qualification that it is forbidden to tell a non-Jew to heat etc., since he holds that for us, who hold that heating it is forbidden by Torah law, it is also forbidden to tell a non-Jew; and if he did so, it is forbidden even after the fact, as written in seif 1 regarding a non-Jew who returned [a pot] onto a kirah.

ומיהו י"ל דאם לא חממו העכו"ם על גבי האש או הכירה ממש דיש להקל מאחר שגדולי פוסקים מתירין אפי' לישראל לעשותו ועמ"ש סי' רנ"ד ס"ג ועיין בב"י ס"ס רנ"ט בשם המרדכי דאם צוה לעכו"ם לעשות לו מלאכה דרבנן אין אוסרין התבשיל:

However, one can say that if the non-Jew did not heat it on the fire or on the kirah itself, one should be lenient, since great poskim permit even a Jew to do it. See what I wrote in siman 254:3, and see the Bais Yosef at the end of siman 259 in the name of the Mordechai: if he commanded the non-Jew to do a rabbinic melacha for him, we do not forbid the food.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 37 on Magen Avraham 37 **פרי מגדים – אשל אברהם (לז)**

להחם עמ"א י"א אין בישול אחר בישול אף בלח ונצטנן ואנן פוסקים דיש בישול אחר בישול בלח ונצטנן לגמרי ובחם קצת (אף אין יס"ב מקילין ממנהגי"א ולא מדינא) הלכך לדידן בלח ונצטנן לגמרי ואמר לעכו"ם יש בו חשש בישול ד"ת באפשר אסור התבשיל אף נצטנן אח"כ דלא נהנה מ"מ איתעביד ביה מלאכה וקנסו ליה אף בעשה ע"י עכו"ם וגרע טפי דצריך כדי שיעשה ע"י עכו"ם

To heat – on the Magen Avraham. Some say there is no cooking after cooking even with liquid that cooled; but we rule that there is cooking after cooking with liquid that completely cooled, and with [something] somewhat warm (even when the hand does not recoil, we are lenient by custom, not by law). Therefore, for us, with liquid that completely cooled, if he told a non-Jew [to heat it], there is concern of Torah-level cooking, possibly; the food is forbidden even if it cooled afterwards, for although he did not benefit, nevertheless a melacha was done with it, and they penalized him even when done through a non-Jew – and it is worse, since through a non-Jew one requires bichdei sheya'asu.

וכן אף ביבש דאין בו בישול מ"מ בנצטנן לגמרי אסור להושיב לכתחילה אסור אף ע"י דיעבד ומיהו אם נצטנן אח"כ שרי דלא נהנה מידי וכמ"ש במ"א אות י"ג הא ליהנות ממנו בעודו חם ולא היה ראוי לאכול בצונן אסור אף ע"י עכו"ם.

And likewise even with dry [food], in which there is no cooking, nevertheless when it completely cooled it is forbidden to place it initially, and it is forbidden even through [a non-Jew] after the fact. However, if it cooled afterwards it is permitted, since he did not benefit at all, as written in Magen Avraham 13; but to benefit from it while it is hot, when it was not fit to eat cold, is forbidden even through a non-Jew.

ומ"מ היקל המ"א דיעבד התבשיל בלח ונצטנן לגמרי והושיב עכו"ם סמוך לתנור דיש מקילין אף ע"י ישראל כה"ג בשי"ח סט"ו עמ"א ל"ח ל"ט אם אין נותן ע"ג האש וכירה ממש י"ל בדיעבד כאן דכל שיש מקילין לכתחילה די להתיר בדיעבד כמ"ש ברנ"ד אות י"א אבל ע"ג כירה ממש דישראל אסור בנצטנן לגמרי אף יבש דהוה כמושיב לכתחילה ה"ה ע"י עכו"ם כה"ג אסור אם נהנה במלאכה זו אף דהוי דרבנן:

Nevertheless the Magen Avraham was lenient after the fact with food [that is] liquid and completely cooled, where a non-Jew placed it near the oven, since some are lenient even through a Jew in such a case in 318:15 (see Magen Avraham 38, 39), if he does not put it on the fire or the kirah itself. One can say that after the fact here, wherever some are lenient initially, it suffices to permit after the fact, as written in 254 s"k 11. But on top of a kirah itself, where for a Jew it is forbidden when completely cooled, even [if] dry, since it is like placing initially – the same through a non-Jew in such a case is forbidden if he benefits from this melacha, even though it is rabbinic.

ומ"ש בשם המרדכי הובא בב"י בסי' רנ"ט היינו אם הקדירה עומדת בגחלים ואמר לעכו"ם להוציא אף שמעביר הגחלים מלאכה שאצ"ל מדרבנן ומותר דיעבד היינו שאין ישראל נהנה בזה בתבשיל הא כל שישראל נהנה אף מלאכה דרבנן אסור נ"ל. ובשי"ח יבואר עוד אי"ה עיין באות שאח"ז:

And what he wrote in the name of the Mordechai, brought in the Bais Yosef in siman 259 – that is when the pot stands in the coals and he told the non-Jew to take it out: although he moves the coals, it is a melacha not needed for its own sake, rabbinic, and it is permitted after the fact. That is because the Jew does not benefit from this in the food; but wherever the Jew benefits, even a rabbinic melacha is forbidden. So it seems to me. With Hashem's help it will be explained further in 318; see the next paragraph.

MAGEN AVRAHAM 38 **מגן אברהם (לח)**

ואם עשה כן. פי' שצוה לעכו"ם לעשותה ונ"ל דמהרי"ל נמי מיירי בכה"ג שנתבשל הבשר קודם שבת דלא כע"ש,

And if he did so. Meaning, that he commanded the non-Jew to do it. And it seems to me that the Maharil too refers to such a case, where the meat was cooked before Shabbos – not like the Olas Shabbos.

וז"ל הד"מ כתוב בא"ז ראיתי בבית מורי שירליאו"ן שפעמים מתקררין השאלינ"ט ובשבת קודם המאכל מדליקין העבדים אש סמוך לקדירות כדי שיתחממו בטוב ויש שמסלקין אותן ונותנין אותן סמוך לאש ומפרשינן להתיר שמסתמא היו חמין קצת ואפי' יתקררו הרבה אין לאוסרן שגם כונתן בעבורן הן ואפי' מתכונים בעבור ישראל אין לחוש דמסתמא אין הישראל רוצה בכך שכשהקדירות נתקררו לגמרי לא היו מניחין לחמם אותן כלל וכשעושין העבדים לאו כל כמינהו לאסור על כרחינו

And this is the language of the Darchei Moshe: "It is written in the Or Zarua: I saw in the house of my teacher שירליאו"ן that sometimes the cholent cools down, and on Shabbos before the meal the servants light a fire near the pots so that they will heat up well; and some remove them and put them near the fire. And we explain [this] to permit: presumably they were somewhat hot; and even if they cooled a great deal, one should not forbid them, since they also intend [it] for themselves. And even if they intend [it] for the Jews, there is no concern, for presumably the Jew does not want this – when the pots completely cooled they would not let them heat them at all – and when the servants do so, it is not in their power to forbid [the food] against our will.

(מיהו כשרואה שנתקרר לגמרי צריך למחות לעכו"ם שלא יחממו וכמ"ש סימן רנ"ב סימן ב' ובתשובת מהר"מ כתב תקנו בחרם שיתנו שומר יהודי בנשואין שלא יתן העכו"ם מים ליורה בשבת)

(However, when he sees that it has completely cooled, he must protest to the non-Jew not to heat them, as written in siman 252:2. And in a responsum of the Maharam he wrote that they enacted with a cherem that a Jewish guard be placed at weddings so that the non-Jew does not put water into the cauldron on Shabbos.)

ובחופה רגילין לעשות כן עבדיהן ואין איש נמנע מלאכלו וגם ר"ת ז"ל ושאר גדולי הדור ס"ל דמותר מיהו נכון שלא לעשות כן משום דאושי מילתא ואיכא זילותא דשבת וכל מדינה דלא שכיחי בהו רבנן ראוי לאסור עליהן דבר זה כלל עכ"ל ועסי' שכ"ה ס"י וססי' רע"ו:

And at a chuppah their servants usually do this, and no one refrains from eating it; and Rabbeinu Tam and the other great ones of the generation also held that it is permitted. However, it is proper not to do so, since the matter becomes publicized and there is

disgrace to Shabbos; and in any country where Rabbis are not common, it is fitting to forbid this to them altogether" – end quote. See siman 325:10 and the end of siman 276.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 38 on Magen Avraham 38 **פרי מגדים – אשל אברהם (לח)**

ואם עמ"א ובשכ"ה ס"י שבות דשבות לצורך שבת יש מקילין ואפשר ה"ה כאן ביבש לגמרי שאין בו חשש בישול כ"א איסור דרבנן לצורך שבת המיקל לא גוערין בו ואי"ה יבואר שם בט"ז אות יו"ד:

And if – on the Magen Avraham. And in 325:10, [regarding] a shevus of a shevus for the need of Shabbos, some are lenient. And possibly the same here with completely dry [food], where there is no concern of cooking, only a rabbinic prohibition, for the need of Shabbos – one who is lenient is not rebuked. With Hashem's help it will be explained there, on Taz 10.

לא נצטנן כל כך

Has not cooled

MAGEN AVRAHAM 39 **מגן אברהם (לט)**

לא נצטנן. ובאגודה כתב שמעשה היה שהטמינה שפחה חמין משחשיכה ואסרו התבשיל שהיה צונן והתירו הבשר שהיה ראוי לאכול צונן:

Has not cooled. In the Agudah he wrote that there was an incident in which a maidservant buried hot food after dark, and they forbade the food that had been cold, and permitted the meat, which was fit to be eaten cold.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 39 on Magen Avraham 39 **פרי מגדים – אשל אברהם (לט)**

לא נצטנן עמ"א הנה הר"ב כתב סתם אם נצטנן שאין ראוי לאכול כך אסור דיעבד משמע אף יבש ואם חם קצת דראוי לאכול כך אף לח אין בו משום בישול ומעשה היה כו' ואסרו המרק שהיה צונן י"ל משום בישול והבשר יבש וגם היה ראוי לאכול צונן לא נהנה ממנו.

Did not cool – on the Magen Avraham. The Rav wrote without qualification: if it cooled so that it is not fit to eat as is, it is forbidden after the fact – implying even [if] dry; and if it is somewhat warm, so that it is fit to eat as is, even liquid has no cooking. And "there was an incident etc.", and they forbade the soup that was cold – one can say because of cooking – and the meat was dry and also fit to eat cold, so he did not benefit from it.

ויש לראות דהמרק נבלע בבשר וניפשר וכ"ת מעשה שבת דאסורין כה"ג (דלא נהנה כ"כ) רק משום קנסא כל שנבלע ומסתמא יש רוב בחתיכה נגד הבלוע לא קנסוה דוגמא מ"ש כי קניס ר"ש בעיניה לא ע"י תערובות עס"י תמ"ז מ"א אות מ"ד ומ"ה הא בורכא דבסימן ש"ח במ"א א' שהקדירה אסורה ג"כ והיינו לבשל בה והא ע"י תערובות היא וי"ל דיעבד שרי לא לכתחילה אלא דקדירה חרס דיעבד הוה בנט"י אטו ב"י אי לאו גזירה קרובה ובאות מ"ב שומן נולד לצורך מקילין י"ל דנולד גרע מזה וצ"ע וכ"ת דסמכו על יש מקילין בשי"ח סט"ו מ"מ האיסור דלא התירו להושיב תחלה להיכן אזיל.

And one must consider: the soup is absorbed in the meat, and [the meat] is permitted?! And if you say that maaseh Shabbos in such a case (where he does not benefit so much) is forbidden only because of a penalty, [so that] whenever it is absorbed, and presumably the piece has a majority against what is absorbed, they did not penalize it – similar to what is written, "when ר"ש penalized, [it was] in its own [substance], not through a mixture", see siman 447, Magen Avraham 44 – and because of this, there is [a difficulty] in siman 318, Magen Avraham 1, that the pot is also forbidden, that is, to cook in it, though that is through a mixture. One can say that after the fact it is permitted but not initially; except that with an earthenware pot, after the fact it is בנט"י because of ב"י, were it not a close decree. And in 42, [that with] fat [that becomes] nolad, for a need they are lenient – one can say that nolad is worse than this; this needs study. And if you say that they relied on the "some are lenient" in 318:15 – nevertheless, the prohibition that they did not permit placing initially, where did it go?

ומיהו מהא דרשב"א בתשובה תקע"ה (נרשם בטעות תקע"א) י"ל דכ"כ אף קדירה מתכות דנט"ל לכתחילה אסור הואיל ובישל בהיתר לחולה שרי ואין צריך הגעלה הא כלי חרס דיעבד שרי כך דכי קניס בעיניה ויתיישב עם מ"ש בתה"א בית רביעי שער רביעי (דפוס ברלין דף קכ"ו ב') דגזירה שאינו ב"י אטו ב"י ל"ש אלא כשיכול לבוא לידי כך משא"כ חמץ לאחר זמנו ומש"ה פריך קדירות בפסח לשהינהו כו' ומסיק לרב אסור לפ"ז ה"ה מבשל בשבת לאחר השבת ל"ש אטו ב"י כה"ג אלא במתכות או לבשל במ"ש מיד והדברים ארוכים ולי העני דרכי החכמה נעלמו ממנו אמרתי לקצר כאן. ואי"ה בשי"ח במגן אברהם א' אעורר עוד בזה:

However, from the Rashba in responsum 575 (printed mistakenly as 571), one can say that so too [with] a metal pot, (נט"ל), it is initially forbidden; since he cooked permissibly for a sick person it is permitted and does not need kashering; but an earthenware utensil is permitted after the fact in such a case, for when he penalized, [it was] in its own [substance]. And this fits with what is written in the Toras HaBayis, Bayis 4, Shaar 4 (Berlin printing, daf 126b), that the decree of a non-ben-yomo [utensil] because of a ben-yomo applies only when it can come to that, unlike chametz after its time; and therefore it asks, "pots on Pesach – let him keep them etc.", and concludes that according to Rav it is forbidden. According to this, the same [with] one who cooks on Shabbos, after Shabbos: [the decree] because of ben-yomo does not apply in such a case, except with metal, or to cook on motzaei

Shabbos immediately. The matter is long, and to me, the poor one, the ways of wisdom are hidden from me; I decided to be brief here. With Hashem's help I will raise this further in 318, on Magen Avraham 1.

מותרין לאכול. לכן נוהגין שהעכו"ם מוציאין הקדירות מן

MAGEN AVRAHAM 40 **מגן אברהם (מ)**

לכן כו' . פי' כיון דאסור אמירה לעכו"ם להחם א"כ אסור לומר לעכו"ם להעמיד תבשיל שנתקרר על התנור שהוסק ולכן נוהגין שהעכו"ם נותנין התבשיל שנתקרר לגמרי על התנור קודם שהוסק:

Therefore etc. Explanation: since telling a non-Jew to heat is forbidden, it is therefore forbidden to tell a non-Jew to put food that has cooled onto an oven that has been heated. Therefore the custom is that the non-Jews put the food that has completely cooled onto the oven before it is heated.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 40 on Magen Avraham 40 **פרי מגדים – אשל אברהם (מ)**

לכן עמ"א ~עמ"א~ מט"ז אות י"ח מזה אי"ה שם יבואר זה:

Therefore – on the Magen Avraham. From Taz 18; with Hashem's help this will be explained there.

And she then kindles the oven **ומבערת אח"כ התנור ההוא וע"י זה הקדירות חוזרים**

TAZ 18 **ט"ז (יח)**

ומבערת אח"כ התנור. בת"ה סי' ס"ו כתב אפי' נתקרר לגמרי יש להתיר דהשפחה מתכוונת לחמם בית החורף דשרי בה רבנן משום דהכל חולים אצל הצנה ונהי נמי דהחמין נרתחים עי"כ מאליהם בודאי וע"ד כן היא מושיבתו על התנור מ"מ בשעה שהיא מושיבתו על התנור אין שום אש בתנור והבערה דאח"כ עיקר הכוונה היא לבית החורף ואף כי פסיק רישיה הוא לענין החמין מ"מ יש לחלק בשבות דרבנן בין מתכוין גמור ללא מתכוין דפסיק רישא והכי אשכחן בתשוב' מהר"מ במרדכי בשבת פרק הזורק אההיא דב"ה שע"ג חפירה שסביב עכ"ל

And she then kindles the oven. In the Terumas HaDeshen, siman 66, he wrote that even if it completely cooled there is room to permit, since the maidservant intends to heat the winter room, which the Rabbis permitted because everyone is [considered] ill with respect to cold. "And granted that the hot food certainly boils by itself through this, and with this in mind she places it on the oven; nevertheless, at the time she places it on the oven there is no fire in the oven, and the kindling afterwards is mainly intended for the winter room. And although it is a pesik reisha regarding the hot food, still in a rabbinic shevus one can distinguish between full intent and no intent [where it is] a pesik reisha. And so we find in a responsum of the Maharam in the Mordechai, Shabbos perek HaZorek, regarding the outhouse (ב"ה) over a ditch around [it]" – end quote.

ומדברי רמ"א כאן משמע שלא התיר אלא בלא נצטנן לגמרי אלא יש בו קצת חמימות אז שרי אבל באמת אין חילוק דאם היה אסור כאן בנתקרר לגמרי היה לן לאסור אפי' בקצת דאפילו ברותח אסור להחזיר בשבת לתנור שאינו גרוף וקטום זה פשוט לעיל

And from the Rama's words here it is implied that he permitted only when it did not completely cool but has some warmth – then it is permitted. But in truth there is no distinction: for if it were forbidden here when it completely cooled, we would have to forbid even [when warm] a little, since even boiling [food] may not be returned on Shabbos to an oven that is not swept and banked; this is obvious above.

ובעיקר היתר זה לא עמדתי ע"ד בעל ת"ה דנראה לדמות זה למ"ש הטי"ד סי' קי"ג לפיכך אם ידע העכו"ם שהיה בשר בתנור אפי' חממו ליבש בו כלי אסור חיישינן שמא כוון גם לבישול בשר עכ"ל א"כ דאפי' לענין איסור בישולי עכו"ם שאין לו עיקר מן התורה החמירו לחוש שמא נתכוין לבישול הבשר ועכ"פ בישול הבשר הוא טפל ליבוש הכלי ואפ"ה אסור א"כ כאן שהעכו"ם מתכוין בבירור לחימום התבשיל וע"ד כן מושיבו שם ומטעם זה אסור לישראל להושיבו שם ולמה נתיר אח"כ בהבערת התנור כיון שעיקר כוונה שלה להחם הבית החורף והלא כוונתה גם על התבשיל ואפי' היה ספק היה לאסור שמא כיונה גם על התבשיל כמו התם וכ"ש שיש כאן ודאי

And regarding the main leniency, I have not understood the view of the author of the Terumas HaDeshen. For it seems this should be compared to what the Tur wrote in Yoreh De'ah siman 113: "Therefore, if the non-Jew knew that there was meat in the oven, even if he heated it to dry a utensil in it, it is forbidden; we are concerned lest he also intended to cook the meat" – end quote. If so, even regarding the prohibition of bishul akum, which has no basis in the Torah, they were stringent to be concerned lest he intended to cook the meat – and in any case the cooking of the meat is secondary to drying the utensil – and even so it is forbidden. If so, here, where the non-Jew clearly intends to heat the food, and with this in mind places it there – and for this reason it is forbidden for a Jew to place it there – why should we permit afterwards, with the kindling of the oven, because her main intent is to heat the

winter room? Surely her intent is also for the food! And even if it were a doubt, we would forbid, lest she also intended the food, as there; all the more so here, where it is definite.

ומ"ש בת"ה ממרדכי דפ' הזורק אינו ענין לזה דהתם אין מתכוין כלל היכן הצואה נופלת ע"ש משא"כ כאן דניח' ליה בזה ועושה העכו"ם פעולה בשביל זה ותו דכבר קי"ל בסי זה כל מה שאסור ע"י ישראל אסור ג"כ ע"י עכו"ם אפי' דיעבד כמ"ש ב"י בשם הרשב"א בסי' זה בתשו' ס"ח ולמה נחלק כאן

And what the Terumas HaDeshen [brought] from the Mordechai in perek HaZorek is not relevant to this, for there he has no intent at all [regarding] where the excrement falls, see there; not so here, where he is pleased with this and the non-Jew acts for this purpose. Furthermore, we already hold in this siman that whatever is forbidden through a Jew is also forbidden through a non-Jew, even after the fact, as the Bais Yosef wrote in the name of the Rashba in this siman (בתשו' ס"ח); why should we distinguish here?

ועוד נ"ל דגם בת"ה לא התיר אלא בנדון שלו שכתב האי תשובה על השאלה שכתב שם יש בני אדם שאין להם תנורים מיוחדים לאפות בהם ולהטמין חמין ומטמינים באותו תנור שבבית החורף ולמחר בשבת השפחה מוציאה כל החמין מהתנור ומושיבתו על גבי התנור מבפנים בבית החורף ואז מבערת האש בתנור כדי לחמם בית החורף כו' עכ"ל בנידון זה אין איסור כ"כ כיון שהשפחה מוכרחת ליקח התבשיל מן התנור בשביל חימום בית החורף וע"כ אם מעמידים באותו פעם על התנור בפנים אינו נראה ומבורר כ"כ שהוא עושה בשביל החימום שאח"כ משא"כ אנו שיש לנו תנור מיוחד להטמנת חמין ובשבת לוקחתו מאותו תנור ומעמידו על התנור שבבית החורף הכל רואין שהוא עושה בשביל החימום ומה לי שהחימום קודם לו או מאוחר לו ע"כ נלע"ד שאין לבעל נפש לסמוך על היתר זה:

Furthermore, it seems to me that the Terumas HaDeshen too permitted only in his case, for he wrote that responsum on the question he wrote there: "There are people who have no special ovens to bake in and to bury hot food, and they bury [it] in that same oven of the winter room; and the next day, on Shabbos, the maidservant takes all the hot food out of the oven and places it on top of the oven inside the winter room, and then kindles the fire in the oven to heat the winter room etc." – end quote. In this case there is not so much prohibition, since the maidservant is compelled to take the food out of the oven in order to heat the winter room; therefore, if they put it at that time on the oven inside, it is not so apparent and clear that it is done for the heating afterwards. Not so with us, who have a special oven for burying hot food, and on Shabbos she takes it from that oven and places it on the oven in the winter room – everyone sees that it is done for the heating; and what difference does it make whether the heating comes before or after? Therefore it seems to me, in my humble opinion, that a ba'al nefesh should not rely on this leniency.

פרי מגדים – משבצות זהב (יח) **PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 18** on Taz 18

ומבערת עט"ז הנך רואה שאין מפרש כמ"א אות מ"ם שפירש מלת לכ"ן קאי אקודם אלא אדסהיך קאי מאם לא נתקרר לגמרי נוהגין ע"י עכו"ם אבל ע"י ישראל אסור באין יס"ב רק ממנהגא אפשר דשרי כבסי' שי"ח סט"ו ואם עדיין חמין היינו רותחת שיס"ב מותר ג"כ ע"י ישראל מדינא. או יאמר על גב"י התנור וודאי אסור באין גרוף וקטום אע"ג דתנור שלנו דין כירה יש לה ומותר לסמוך בכירה אף שאין גרוף וקטום ועל גב"י וודאי אסור בכירה שאין גרופה וקטומה כמבואר בסעיף גימ"ל אף רותחת שיס"ב אלא ע"י עכו"ם נוהגין להתיר אף בחם קצת שאין יס"ב אף על גב"י התנור בצירוף קולא שמבערת אח"כ האש ופ"ר בעכו"ם שרי אבל ע"י ישראל אסור על גבי התנור ואצל התמר שרי ע"י ישראל דדין כירה יש לו תנור שלנו ולסמוך שרי ממנהגא אף בחמין קצת כבסי' שי"ח סט"ו כו' כן סובר ז"ל הפירוש בהר"ב.

And she kindles – on the Taz. You see that he does not explain as the Magen Avraham explained in 40 – that the word "therefore" refers to what precedes – but [that it] refers to what is adjacent: from "if it did not completely cool", the custom is through a non-Jew, but through a Jew it is forbidden [when] the hand does not recoil – [though] by custom possibly it is permitted, as in 318:15 – and if it is still hot, meaning boiling, hot enough that the hand recoils, it is permitted also through a Jew by law. Or he will say: on top of the oven it is certainly forbidden when it is not swept and banked. Although our oven has the law of a kirah, and placing next to a kirah is permitted even when it is not swept and banked, on top it is certainly forbidden with a kirah that is not swept and banked, as explained in seif 3, even boiling hot enough that the hand recoils. But through a non-Jew the custom is to permit even [when it is] somewhat warm, where the hand does not recoil, even on top of the oven, combined with the leniency that she kindles the fire afterwards, and a pesik reisha through a non-Jew is permitted; but through a Jew it is forbidden on top of the oven, and next to the oven it is permitted through a Jew, since our oven has the law of a kirah, and placing next to it is permitted by custom even [when it is] somewhat warm, as in 318:15 etc. So he [the Taz], of blessed memory, holds the explanation of the Rav.

אבל לבוש הבין הגהות רבו כמו שהבין המ"א באות מ"ם יע"ש.

But the Levush understood his teacher's glosses as the Magen Avraham understood them in 40; see there.

והקשה הט"ז אהיתר דתה"ד דאע"ג דאמירה לעכו"ם קיל בפ"ר מ"מ איסור מלאכת שבת הנעשה ע"י עכו"ם אף בלא אמירת ישראל אסור הוא אף בקצץ עסי' רע"ו א"כ הרי אסור הוא בלא אמירה כל שמכוין לצורך ישראל וכאן מתכוונה בכך ואסור הוא עכ"פ להעמיד עליו ממש

אפי' אם קצת ואפי' רותח שיס"ב אסור באין גרוף וקטום בכירה עליה ממש רק לסמוך שרי לא עליו ממש על ידי ישראל שהרי הר"ב אומר כן ואם חמין מותר על ידי ישראל אצל התנור לא עליו וכמ"ש המ"א אות מ"ג ומעזיבה לא מהני ול"ד לקדירה ריקנית דלית כאן היכרא ועמ"א אות ל"א א"כ ה"ה ע"י עכו"ם כה"ג נמי אסור עליו ולא מהני מה שנותנת מקודם קודם שמסיק וכ"ש בשלנו דמטמינים בתנור אחר ומוציאין ונותנין עליו על התנור בית החורף דאסור אפילו רותחת יס"ב נמי אסור לדעתו ז"ל כי ההיתר של תה"ד הקשה עליו כ"ה תוכן דבריו. ועמ"א אות ל"ז בשם המרדכי ושם כתבנו מזה ולכתחילה סובר הט"ז דודאי אין לעשות כן:

> And the Taz objected to the leniency of the Terumas HaDeshen: although telling a non-Jew is lenient with a pesik reisha, nevertheless a Shabbos melacha done by a non-Jew, even without the Jew telling him, is forbidden, even with a fixed price – see 276. If so, it is forbidden without telling, whenever he intends for the Jew's need, and here she intends for this. And at least it is forbidden to stand it on [the oven] itself, even [when it is] somewhat [warm], and even boiling hot enough that the hand recoils, when it is not swept and banked, on top of a kirah itself; only placing next to it is permitted, not on it itself, through a Jew – for the Rav says so; and if [it is] hot, it is permitted through a Jew next to the oven, not on it, as the Magen Avraham wrote in 43. And the ma'aziva does not help, and it is not comparable to an empty pot, since there is no sign here; and see Magen Avraham 31. If so, the same through a non-Jew in such a case is also forbidden on it, and it does not help that she puts it [there] beforehand, before she heats [the oven]. And all the more so with ours, where we bury [food] in another oven and take it out and put it on top of the winter-room oven – that it is forbidden, even [when] boiling hot enough that the hand recoils, in his opinion; for he objected to the leniency of the Terumas HaDeshen. This is the content of his words. And see Magen Avraham 37, in the name of the Mordechai; there we wrote about this. And initially the Taz holds that one certainly should not do so.

כתב הפר"ח בי"ד סימן קי"ח אות ח"י בענין הטמנה בבית עכו"ם (שאלינ"ט וכדומה) התיר בחותם א' ואף במפתח לחוד אבל לחתום בנייר ולקרוע בשבת אסור דמקלקל ע"מ לתקן חייב מ"ה ושבות לעכו"ם במלאכה ד"ת אסור אף לצורך מצוה יע"ש ובשו"ת ח"צ סימן ל"ט כתב דנהפוך הוא ל"מ מפתח דלא אף חותם א' לא מהני (בדבר איסור תורה) ואומן לא מרע ל"ש בכאן ונייר מותר לומר לעכו"ם לקרוע יע"ש והנה בי"ד ש"צ בש"ך אות ד' דאומן לא מרע אומנתיה בדבר שיכול לעמוד עליו הא אין יכול לעמוד על הבירור אף אומן אסור אם לא תכלת ויין רימונים דקפדי טובא וכל מו"מ שלו בזה יפסיד הרבה כו' וקפילא ג"כ אפשר לעמוד עליו לא מרע אומנתיה (משמע אף בלא מפסיד כל אומנתיה בכך (ועשו"ת ח"צ בזה) וגם זה כשא"י לאישתמוטי הא לא נתן לו קנבוס מצי לאישתמוטי עט"ז שם אות ה' ואם אומר לו שיתפור במשי שרי לפי"ד הט"ז ואין מקומו פה

> The Pri Chadash wrote in Yoreh De'ah siman 118:18, regarding hatmana in a non-Jew's house (cholent and the like): he permitted with one seal, and even with a key alone; but to seal with paper and tear [it] on Shabbos is forbidden, since one who damages in order to repair is liable by Torah law, and a shevus [through] a non-Jew with a Torah melacha is forbidden even for a mitzva; see there. And in the responsa Chacham Tzvi, siman 39, he wrote the reverse: a key does not help, and even one seal does not help (in a Torah prohibition), and [the principle that] a craftsman does not damage his craft does not apply here; and [with] paper it is permitted to tell a non-Jew to tear [it]; see there. And in Yoreh De'ah (ש"צ), Shach 4: a craftsman does not damage his craft in a matter that can be verified; but [where] one cannot verify, even a craftsman is forbidden – except [with] techeles and pomegranate wine, about which they are very particular, and all his business in this will lose much etc. And a קפילא too, where it can be verified, does not damage his craft (implying even without losing all his craft through this; and see the responsa Chacham Tzvi on this). And also this [is] when he cannot evade; but [if] he did not give him hemp, he can evade – see Taz there, 5. And if he tells him to sew with silk, it is permitted according to the Taz; this is not its place.

ואמנם מ"ש לקרוע הנייר ע"י עכו"ם שרי א"י כעת טעמו של דבר דבר"מ פרק עשירי מה"ש הי"ז וי"א קורע בחמתו חיי"ב ה"ה דהקורע הנייר להוציא המאכל ובאיסור תורה אסור עסי' שי"ד שובר חבית היינו בזפת וע"ש סעיף זיי"ן. ואי"ה יבואר שם: ועסי' ש"מ בענין אותיות מעוגה גופא יע"ש. ולפי"ד הפר"ח אסור לפתוח אגרת ע"י עכו"ם בשבת ואי"ה יבואר:

> However, what he wrote, that tearing the paper through a non-Jew is permitted – I do not know at present the reason of the matter. For in the Rambam, perek 10 of Hilchos Shabbos, halacha 17: "and some say that one who tears in his anger is liable"; the same with one who tears the paper to take out the food, and with a Torah prohibition it is forbidden. See siman 314, breaking a barrel – that is with tar – and see there seif 7; with Hashem's help it will be explained there. And see siman 340 regarding letters [formed in] a cake itself; see there. According to the Pri Chadash, it is forbidden to open a letter through a non-Jew on Shabbos; with Hashem's help it will be explained.

כתב רמ"א בשו"ת סימן ק"ב לפתוח התנור ולסגור ע"י עכו"ם בליל שבת כל שהוא כמאב"ד מותר יע"ש הביאו הט"ז אות יו"ד וצ"ע כעת ולא זכיתי להבינם דאנן קי"ל בסימן שי"ח דכמאב"ד נמי יש בו משום בישול ד"ת אם לא שנאמר שסובר דכמאב"ד רק מדרבנן אסור ועט"ז שי"ח אות ג' ושבות דשבות לצורך שבת שרי דהוי במקום מצוה וצ"ע ואי"ה בשי"ח יבואר עוד בזה וכאן אין להאריך. וברנ"ט ס"ז מבואר דכל שאין כ"צ אסור ואי"ה שם יבואר:

> The Rama wrote in his responsa, siman 102: opening and closing the oven through a non-Jew on Friday night, whenever it is like the food of Ben Drusai, is permitted; see there. The Taz brought it in 10. It needs study at present, and I have not merited to un-

derstand them; for we hold in siman 318 that [food cooked] like the food of Ben Drusai still has Torah-level cooking – unless we say that he holds that like the food of Ben Drusai is only rabbinically forbidden (and see Taz 318:3), and a shevus of a shevus for the need of Shabbos is permitted, since it is a place of mitzva. It needs study; with Hashem's help this will be explained further in 318, and here there is no need to elaborate. And in 259:7 it is explained that whenever it is not fully cooked it is forbidden; with Hashem's help it will be explained there.

ע"י ישראל, אסור בכי האי גוונא (תרומת הדשן). *Through a Jew it is forbidden*

מגן אברהם (מא) **MAGEN AVRAHAM 41**

ע"י ישראל אסור. דהו"ל כאחד נותן הקדירה ואחד נותן האור דהראשון פטור אבל אסור משא"כ באמירה לעכו"ם דשרי דהא עיקר כונתם לחמם הבית דשרי כמ"ש ססי' רע"ו ואף על גב דהוי פסיק רישיה לגבי התבשיל מ"מ באמירה לעכו"ם לא קפדינן כולי האי ועסס"א ובסי' שי"ד סס"א מ"ש

Through a Jew it is forbidden. For it is like one person putting the pot and another putting the fire, where the first is exempt but [the act] is forbidden. Not so with telling a non-Jew, which is permitted, since their main intent is to heat the house, which is permitted, as written at the end of siman 276. And although it is a pesik reisha regarding the food, nevertheless with telling a non-Jew we are not so particular. See the end of seif 1, and what is written in siman 314 at the end of seif 1.

ומזה נ"ל היתר שאם נתן העכו"ם מים לתוך הקדירה הקבוע בתנור ונתחממו שמותר הישראל ליהנות מהם להדיח בהם כלים דק"ו היא דהא בתבשיל כשנותנו על גב התנור כוונתו לחממו ואפ"ה שרי ק"ו כאן שאין כונתו לחמם המים אלא שלא יבקע הקדיר' ואפשר דאפי' נתן העכו"ם המים אחר שהסיק התנור דשרי מטעם שכתבתי ולא דמי לסי' שכ"ו ס"ג וסי"א דהתם כוונתו לחממו עמ"ש סי' רנ"ד דלא כמ"ש בספר טל אורות לאסרו ע"ש,

And from this it seems to me there is a heter: if the non-Jew put water into the pot fixed in the oven and it got hot, the Jew may benefit from it, to rinse dishes with it. For it is a kal vachomer: with food, when he puts it on top of the oven his intent is to heat it, and even so it is permitted; all the more so here, where his intent is not to heat the water but so that the pot will not crack. And possibly even if the non-Jew put the water in after he heated the oven, it is permitted, for the reason I wrote. And it is not comparable to siman 326:3 and 11, for there his intent is to heat it; see what I wrote in siman 254, not as written in Sefer Tal Oros to forbid it; see there.

אבל ישראל אסור ליתן המים אפי' קודם שהסיקו דהוי פסיק רישיה מיהו כשהכלים מלוכלכים בשומן נ"ל דאסור לשפוך רותחים עליהם כמ"ש סי' ש"כ סי"ד ע"ש, ובשם מהר"ף מ"כ שמותר כיון שאינו מכוין אלא לצחצחן ול"נ שיניח הכלי תוך המים ולא יערה עליהם:

But a Jew is forbidden to put the water in even before they heated [the oven], since it is a pesik reisha. However, when the dishes are greasy with fat, it seems to me that it is forbidden to pour boiling water on them, as written in siman 320:14; see there. And I found written in the name of the Maharaf that it is permitted, since he intends only to make them shine. But it seems to me that he should put the dish into the water, and not pour [water] onto them.

פרי מגדים – אשל אברהם (מא) **PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 41** on Magen Avraham 41

ע"י ישראל עמ"א בשי"ד אות ה' דפ"ר בדרבנן אסור וע"י עכו"ם שרי בדרבנן כה"ג: **ומ"ש** בקרירה נחושת הקבוע בתנור להתיר כו' ברנ"ט בדיני שהייה והטמנה כתב סתם ליהנות מהם משמע אף ליקח החמין ולערות על ט"ע או קאוו"י שכבר עירה אתמול עליהם מים ונתבשלו ע"י עירוי שרי בשבת אף שהגוף נהנה מהם ועסי' רע"ו במ"א ב' רנ"ב אות א' ורמ"ז אות ב' חילוק בין אגרת שאין הגוף נהנה ומ"מ כשהעכו"ם אין מתכוין לכך שרי

Through a Jew – on the Magen Avraham. In 314 s"k 5: a pesik reisha in a rabbinic matter is forbidden, and through a non-Jew it is permitted in a rabbinic matter in such a case. And what he wrote about a copper pot fixed in the oven, to permit etc. – in 259, in the laws of shehiya and hatmana, he wrote without qualification "to benefit from them", implying even taking the hot water and pouring it on tea (ט"ע) or coffee on which water was already poured yesterday, so that they were cooked through pouring – it is permitted on Shabbos, even though the body benefits from them. And see siman 276, Magen Avraham 2; 252 s"k 1; and 247 s"k 2 – the distinction [with] a letter, from which the body does not benefit; and nevertheless, when the non-Jew does not intend for this, it is permitted.

והוי יודע מה שראיתי עושין בשבת מערין חם מכ"ר יס"ב על ט"ע וקאוו"י שעירו עליהם מע"ש שכבר נתבשלו ויבש אין בישול אחר בישול ואף שנשאר קצת מים קרים הולכין אחר הרוב כמו שנראה מב"י ובט"ז י"ג ביארתיו ובא"ר שי"ח אות י"א הניח זה בצ"ע מ"מ מים מור"ל הוא עדיין יש בו צד איסור אם מהפך הקאוו"י וט"ע מה למעלה למטה מבשל הוא ועירוי רק כ"ק בשלו מאתמול לכן צריך ליזהר בזה ואע"פ שקולין הקאוו\י י"ל דלא נתבשל ממש עדיין גם למ"ד יש בישול אחר צליה ואפיה בשי"ח סעיף ה' וכ"ש ט"ע כה"ג,

And know that what I have seen people do on Shabbos – pouring hot [water] from a kli rishon, hot enough that the hand recoils, onto tea and coffee on which they poured [water] on Erev Shabbos, which were already cooked, and [being] dry there is no cooking after cooking; and although a little cold water remained, we follow the majority, as appears from the Bais Yosef, and I explained it on Taz 13; and in Eliya Rabba 318:11 he left this as needing study – nevertheless water is mitztamek v'ra lo, [so] there is still an aspect of prohibition: if he turns the coffee and tea, what is on top to the bottom, he is cooking, and the pouring only cooked a peel's thickness yesterday. Therefore one must be careful in this. And although they roast the coffee, one can say that it is not yet actually cooked, even according to the one who says there is cooking after roasting and baking, in 318:5; and all the more so tea in such a case.

ויש לראות דליתן מים ע"י ישראל לקדירה הקבוע בתנור לא שרי אא"כ מבע"י שיכול לחמם מבע"י וכמ"ש המ"א ברנ"ד אות כ"ו וברנ"ט בדיני שהייה ומה בכך הא בלילה נתקררו המים ובבקר הוה מבשל בלח מקורר לגמרי ואיך שרי שהייה בשבת בכירה שאין גרופה וכ"ש דהוי ע"ג האש ממש כה"ג דאסור בשי"ח אף ביבש לגמרי ע"ג האש אם לא נגד המדורה ברחוק א"כ איך מותר וכ"ת דבמקום פסידא שלא יבקע הקדירה שרי עדיין יש לגמגם בזה כל שעיקר כוונת ישראל שיהיו המים לט"ע ולקאוו"י כה"ג אסור לשהות בשבת למחרתו שנתקרר לגמרי ואפשר דסומכין כה"ג על גדולי הפוסקים המתירים בלח דאין בישול אחר בישול ועדיין צ"ע ואי"ה בשי"ח אבאר עוד וכאן אין להאריך:

And one must consider: putting water by a Jew into a pot fixed in the oven is permitted only while it is still day, so that it can heat while it is still day, as the Magen Avraham wrote in 254 s"k 26 and in 259 in the laws of shehiya. What difference does that make? At night the water cooled, and in the morning it is cooking a liquid that completely cooled! How is it permitted to leave it on Shabbos on a kirah that is not swept – and all the more so since it is on the fire itself in such a case, which is forbidden in 318 even with completely dry [food] on the fire, except [when placed] far, opposite the bonfire? If so, how is it permitted? And if you say that in a place of loss, so that the pot not crack, it is permitted – still one must question this, since the Jew's main intent is that the water be for tea and coffee; in such a case it is forbidden to leave it on Shabbos for the next day, when it has completely cooled. And possibly in such a case they rely on the great poskim who permit with liquid, [holding] that there is no cooking after cooking; it still needs study. With Hashem's help I will explain further in 318; here there is no need to elaborate.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 41 **רבי עקיבא איגר**

מג"א ס"ק מ"א כמ"ש סי' ש"ך ס"י היינו מדין נולד וקשה לי אמאי אינו אסור מדין מבשל אף דשומן קרוש הוי כמו יבש אף דנימוח אח"כ עיין מג"א סי' שי"ח ס"מ היינו התם כשנמוחו אצל האש הוא קרוש ואח"כ כשנימוח אינו עושה דבר אבל הכא כיון שבא מועט רותחים על השומן נמסה ונמוח וכששופך אח"כ עוד הרותחים הוא מבשל הלח א"כ אף באינו מכוין אלא לצחצחן ליתסר דהוי מבשל ופ"ר ואולי י"ל דע"י תחלת השפיכה שבא על השומן נעשה השומן רותח דכלי שני וסמכי' על הדין דבלא נצטנן לגמרי אין בשול אחר בשול כמ"ש המג"א כאן סקל"ד אף דנלע"ד דזהו רק כשלא נצטנן לגמרי מבשולו דלא פקע שם בשול ממנה אבל בנצטנן לגמרי דאזדא שם הבשול ממנו אם אח"כ הורתחו מעט הוי דבר חדש ואסור לגמור בשולם דמ"מ כיון דבתחלה כשהיה השומן קרוש אף דנצטנן לא אזדא שם מבושל ממנו וכשנימוח ונעשה לא הוי רותח קצת נשאר שם בשול עליו והוי אח"כ בכלל אין בשול אחר בשול ודו"ק ועדיין צ"ע לדינא:

Magen Avraham s"k 41: "as written in siman 320:10". That is, because of nolad. And it is difficult for me why it is not forbidden because of cooking. Although congealed fat is like dry [food] even though it melts afterwards – see Magen Avraham 318 s"k 40 – that is there, when it melts next to the fire: it is congealed, and afterwards, when it melts, he does nothing. But here, since a little boiling water comes onto the fat, it melts and liquefies, and when he afterwards pours more boiling water, he cooks the liquid. If so, even if he intends only to make them shine, it should be forbidden, since he cooks, and it is a pesik reisha. And perhaps one can say that through the first pouring that comes onto the fat, the fat becomes boiling [with the status of] a kli sheni, and we rely on the law that when it has not completely cooled there is no cooking after cooking, as the Magen Avraham wrote here in s"k 34. Although in my humble opinion this is only when it did not completely cool from its cooking, for then the status of cooked did not depart from it; but when it completely cooled, so that the status of cooked departed from it, if afterwards it was boiled a little it is a new thing, and it is forbidden to complete its cooking. Nevertheless, since at first, when the fat was congealed, the status of cooked did not depart from it even though it cooled, when it melted and became [hot, though] not boiling, the status of cooking remained on it, and afterwards it is in the category of "there is no cooking after cooking". Consider carefully; it still needs study for the halacha.

It is permitted to place them **עדיין חמין, מותר להעמידן אצל תנור בית החורף**

MAGEN AVRAHAM 42 **מגן אברהם (מב)**

מותר להעמידן. אפי' ישראל:

It is permitted to place them. Even a Jew.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 42 on Magen Avraham 42 **פרי מגדים – אשל אברהם (מב)**

מותר עמ"א דל"ת ע"י עכו"ם לאחר שהוסק קמ"ל דאף ע"י ישראל שרי כל שחם קצת ממנהגא ובחם לגמרי מדינא אלא דמ"מ רק מנהגא בהניח עג"ק:

Permitted – on the Magen Avraham. Lest you say [only] through a non-Jew after it was heated, he teaches us that even through a Jew it is permitted, whenever it is somewhat warm – by custom; and [when] fully hot – by law. Except that nevertheless, [when] he put it on the ground, it is only by custom.

MAGEN AVRAHAM 43 **מגן אברהם (מג)**

אצל תנור. אבל עליו אסור כיון שאינו גרוף וקטום ומשמע מלשון רמ"א דאפילו ליתן עליו קודם היסק אסור כיון דלבסוף יהי' בתוכו אש גזרינן שמא יחתה בגחלים ומיהו העולם נוהגין היתר בזה ועמ"ש ס"ג דיש להם על מה שיסמכו ונקוט האי כללא בידך דכל הנך שריותא המוזכרים בסי' זה אינו אלא בתבשיל חם אבל בתבשיל קר או שאר דברים קרים עסי' שי"ח איזו אסור משום בישול דאורייתא ע"ש:

Next to the oven. But on top of it is forbidden, since it is not swept and banked. And it is implied from the Rama's language that even putting [it] on it before the heating is forbidden: since in the end there will be fire inside it, we decree lest he rake the coals. However, people practice leniency in this, and see what I wrote in seif 3, that they have something to rely on. And hold this rule in your hand: all the leniencies mentioned in this siman apply only to hot food; but with cold food or other cold things, see siman 318 [regarding] which is forbidden because of Torah-level cooking.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 43 on Magen Avraham 43 **פרי מגדים – אשל אברהם (מג)**

אצל עמ"א ועיין אות ל"א הפסק המעזיבה יע"ש. ומ"ש איזו נקרא בישול ביארתיו קצת לעיל ועסי' שי"ח ושם יבואר עוד אי"ה:

Next to – on the Magen Avraham. And see paragraph 31, the separation of the ma'aziva; see there. And what is called cooking I explained a little above; and see siman 318, and there it will be explained further, with Hashem's help.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 85 **משנה ברורה (פה)**

על פי קדירת חמין – אפילו היא עומדת על האש:

On the opening of a pot of hot food – Even if it stands on the fire.

MISHNA BERURA 86 **משנה ברורה (פו)**

כל צרכו – דע דדעת הרשב"א דדבר שכבר נתבשל אפילו אם נצטנן אח"כ לגמרי תו לית ביה משום בשול אפילו הוא דבר שיש בו רוטב אבל השו"ע סתם לקמן בסימן שי"ח ס"ד כדעת הרא"ש שסובר דבדבר שיש בו מרק אם נצטנן יש בו אח"כ עוד משום בשול והכא בפאנדי"ש דמיקל השו"ע לחממן ואפילו אם יהיה היד סולדת בו משום דהוא דבר שאין בו רוטב [כי פאנדי"ש הוא לחם אפוי הממולא בבשר] ולכו"ע לית ביה משום בישול אף אם נצטנן לגמרי כמ"ש סימן שי"ח סט"ו:

Fully – Know that the view of the Rashba is that something already cooked, even if afterwards it completely cooled, no longer has [a prohibition of] cooking, even if it is something with gravy. But the Shulchan Aruch ruled without qualification below in siman 318:4 like the view of the Rosh, who holds that with something that has soup, if it cooled, cooking applies to it again. And here with the pandish, the Shulchan Aruch is lenient to heat them, even if they will become hot enough that the hand recoils, because it is something with no gravy [for pandish is baked bread filled with meat], and according to all there is no cooking with it, even if it completely cooled, as written in siman 318:15.

MISHNA BERURA 87 **משנה ברורה (פז)**

שאין דרך בישול בכך – ר"ל דאף דקי"ל שאסור ליתן לכתחלה בשבת על הכירה אפילו נתבשל כ"צ והוא דבר חם וגם הכירה גרופה וקטומה התם הטעם משום דנראה כמבשל בשבת דדרך בישול בכך אבל הכא אין דרך בישול בכך ע"י הפסק קדירה ואין נראה כמבשל ואם יש בה הרבה שומן שנקרש יש להחמיר משום נולד שנימוח השומן כמ"ש סימן שי"ח סט"ז בהג"ה ע"ש:

That this is not the way of cooking – Meaning, although we hold that it is forbidden to put [food] initially on Shabbos on a kirah – even if it is fully cooked and hot, and the kirah is swept and banked – there the reason is that it looks like cooking on Shabbos, since that is the way of cooking; but here, with a pot separating, this is not the way of cooking, and it does not look like cooking. And if there is much fat in it that congealed, one should be stringent because of nolad, since the fat melts, as written in siman 318:16 in the gloss; see there.

MISHNA BERURA 88 **משנה ברורה (פח)**

אבל להטמין וכו' – ר"ל דאם קדרת החמין או המיחם היה מכוסה מלמעלה בבגדים אפילו אם אין אש תחתיה ג"כ אסור להטמין הפאנדיש תחת הבגדים משום איסור הטמנה דקי"ל דאסור להטמין בשבת אפילו תבשיל שהוא מבושל כל צרכו וחם ואפילו בדבר שאין מוסיף הבל:

But to bury etc. – Meaning, if the pot of hot food or the kettle was covered on top with clothes, even if there is no fire beneath it, it is also forbidden to bury the pandish under the clothes because of the prohibition of hatmana; for we hold that it is forbidden to bury [food] on Shabbos, even food that is fully cooked and hot, and even in something that does not add heat.

MISHNA BERURA 89 **משנה ברורה (פט)**

שאסור להניחו – והנחה לכתחלה בשבת אסור אפילו הוא עדיין רותח ומצטמק ורע לו [הגר"א]:

That it is forbidden to put it – And putting [it] initially on Shabbos is forbidden even if it is still boiling and mitztamek v'ra lo [Gra].

MISHNA BERURA 90 **משנה ברורה (צ)**

ליתן לתוך וכו' – היינו שנותן בשבת בבוקר בתוך התנור התבשיל שנתבשל כדי שיתחמם דאף שבתוך התנור והכירה קי"ל דאפילו גרוף וקטום אסור להחזיר דאינו מותר רק על גבה הכא אחר שלא הטמינו בו חמין לשבת רק אפו בו מבעוד יום אין בו למחר רק חום מועט ואין נראה כמבשל עי"ז

To put into etc. – Meaning, on Shabbos morning he puts cooked food into the oven so that it will warm up. For although with the inside of an oven or a kirah we hold that even when swept and banked it is forbidden to return [food there], since it is permitted only on top – here, since they did not bury hot food in it for Shabbos, but only baked in it while it was still day, there is only a little heat in it the next day, and it does not look like cooking through this.

ומשמע דאם היה טמון בו חמין מבערב דנפיש הבליה דתנור היה אסור ליתן בו בבקר התבשיל שנתבשל כדי להתחמם וכ"ז הוא להכל בו אבל בד"מ וכן מהרמ"א לעיל בס"ב בהג"ה מוכח דנוהגים להקל להחזיר לתוך התנור בכל גווני אלא שמסיים שם דטוב להחמיר:

And it is implied that if hot food had been buried in it from the evening, so that the oven's heat is great, it would be forbidden to put the cooked food into it in the morning to warm it. And all this is according to the Kol Bo; but in the Darchei Moshe, and likewise from the Rama above in seif 2 in the gloss, it is proven that the custom is to be lenient to return into the oven in every case – except that he concludes there that it is good to be stringent.

MISHNA BERURA 91 **משנה ברורה (צא)**

לגמרי – דאם היה התבשיל מצטנן לגמרי קי"ל דיש בו עוד משום בישול ואסור להניח אפילו בתנור כזה דשמא יגיע התבשיל עד שיהיה היד סולדת בו:

Completely – For if the food had completely cooled, we hold that cooking still applies to it, and it is forbidden to put it even into such an oven, lest the food become hot enough that the hand recoils.

MISHNA BERURA 92 **משנה ברורה (צב)**

בזה – טעמם דחזרה לתוך התנור לעולם אסור בין אם החום שבתנור רב או מעט דלא נתנו חכמים דבריהם לשיעורים ומיהו דוקא כשיש חום בתנור שהיד סולדת בו דאל"ה אין עליו שם תנור שהוסק כלל:

In this – Their reason is that returning into an oven is always forbidden, whether the heat in the oven is great or small, since the Sages did not give their words measures. However, this is specifically when there is heat in the oven at which the hand recoils; for otherwise, it does not have the status of a heated oven at all.

MISHNA BERURA 93 **משנה ברורה (צג)**

ואם החום כ"כ וכו' – צ"ל שאם החום וכו' דאל"ה אפילו להיש מחמירין שרי וכן סתם הרמ"א לעיל בסוף ס"ב בהג"ה:

And if the heat is so etc. – It should read "for if the heat etc."; for otherwise, even according to those who are stringent it is permitted, and so the Rama wrote without qualification above at the end of seif 2 in the gloss.

MISHNA BERURA 94 **משנה ברורה (צד)**

וכל הדברים וכו' – היינו אפילו דברים שאין בהם רק איסור דרבנן:

And all the things etc. – Meaning, even things that have only a rabbinic prohibition.

MISHNA BERURA 95 **משנה ברורה (צה)**

להחם הקדרה – אפילו אם לא יתנה על גבי האש או הכירה ממש דשוב אין בזה משום איסור חזרה אעפ"כ אסור משום איסור בשול כיון שנצטנן לגמרי כמ"ש סי' שי"ח ס"ד וסט"ו בהג"ה ע"ש. ומ"מ כתבו המג"א וש"א דבדיעבד יש להתיר התבשיל באופן זה שלא העמידו על הראש ממש כ"א על התנור מאחר דיש פוסקין שמתירין אפילו לישראל לעשותו לכתחלה כמו שכתוב שם בסט"ו בהג"ה:

To heat the pot – Even if he will not put it on the fire or on the kirah itself, so that the prohibition of returning no longer applies; even so it is forbidden because of the prohibition of cooking, since it completely cooled, as written in siman 318:4 and 15 in the gloss; see there. Nevertheless the Magen Avraham and other [Acharonim] wrote that after the fact one may permit the food in this case, where he did not stand it on the fire itself but [only] on the oven, since some poskim permit even a Jew to do this initially, as written there in seif 15 in the gloss.

MISHNA BERURA 96 **משנה ברורה (צו)**

אפילו צונן – אף דלא נהנה ממלאכת א"י מ"מ קנסוהו שימתין עד לערב בכדי שיעשה הואיל ונעשה מלאכה ע"י צוויו ואם עשה הא"י כן מעצמו בשביל ישראל שרי לאכול צונן כיון שאין נהנה ממלאכתו כלל ולא היה רוצה בכך א"כ לאו כל כמיניה לאסרו על ישראל מיהו אם ישראל רואהו צריך למחות בידו:

Even cold – Although he does not benefit from the non-Jew's melacha, nevertheless they penalized him to wait until evening, for bichdei sheya'asu, since the melacha was done at his command. And if the non-Jew did so on his own for the Jew, it is permitted to eat it cold, since he does not benefit from his melacha at all and did not want it; if so, it is not in [the non-Jew's] power to forbid it to the Jew. However, if the Jew sees him, he must protest.

MISHNA BERURA 97 **משנה ברורה (צז)**

שעדיין ראויים לאכול – ולכן אע"ג שנהנה מהחמים שרי בדיעבד כיון שהיה יכול לאכול בלא החמים ואפילו העמידו הא"י ע"ג האש ממש בצוויו אעפ"כ אין לאסור התבשיל בדיעבד:

That they are still fit to eat – Therefore, although he benefits from the heating, it is permitted after the fact, since he could have eaten without the heating. And even if the non-Jew stood it on the fire itself at his command, nevertheless one should not forbid the food after the fact.

MISHNA BERURA 98 **משנה ברורה (צח)**

מותרין לאכול – ואפילו חימם הא"י תבשיל ובשר ביחד והתבשיל לא היה מתחלה ראוי לאכול מחמת צנינותו אעפ"כ לא נאסר הבשר כי הוא היה ראוי לאכול אף בצונן:

Permitted to eat – And even if the non-Jew heated food and meat together, and the food was at first not fit to eat because of its coldness, nevertheless the meat is not forbidden, since it was fit to eat even cold.

MISHNA BERURA 99 **משנה ברורה (צט)**

לכן נוהגים – אדלעיל קאי ופירושו דכיון שאסור לומר לא"י להחם לכך נוהגים שהא"י נותן התבשיל שנתקרר לגמרי על התנור קודם שהוסק שאז ליכא שום איסור כיון שאין שום אש בתנור ומה שמסיק אח"כ את התנור עיקר כונתו אינו אלא לחמם בית החורף דשרי [דהכל חולים הם אצל צינה וכמ"ש בסוף סימן רע"ו] ולא לחמם את התבשיל ואף דהוי פסיק רישא לגבי התבשיל שנתחמם ממילא מ"מ באמירה לא"י דהוי שבות דלית בו מעשה לא מחמרינן כולי האי ושרי אף בפסיק רישא.

Therefore it is customary – This refers to the above, and its explanation is: since it is forbidden to tell a non-Jew to heat, therefore it is customary that the non-Jew puts the food that completely cooled on the oven before it is heated. For then there is no prohibition at all, since there is no fire in the oven; and when he heats the oven afterwards, his main intent is only to heat the winter room, which is permitted [for everyone is [considered] ill with respect to cold, as written at the end of siman 276], and not to heat the food. And although it is a pesik reisha regarding the food, which gets heated on its own, nevertheless with telling a non-Jew, which is a shevus without an action, we are not so stringent, and it is permitted even with a pesik reisha.

ודע דכ"ז באייבלי"ך שבתנור בית החורף שלנו שאין דרך לבשל בחול מלמעלה ע"ג התנור לכך נוכל לומר דאין עיקר כונת הא"י בההיסק רק לחמם הבית ולא לבשל הקדרות שעומדות מלמעלה ע"ג התנור אבל התנורים שקורין ענגליש"ע קיכי"ן שדרך הכל לבשל בחול על גביהן מלמעלה איסור גמור יש בזה להעמיד המאכל לחמם ע"י הא"י אפילו קודם הסקה דדואי כונת הא"י בההיסק אח"כ גם בשביל בשול הקדרות [ספר טוב טעם ודעת מהגאון מהרש"ק בסימן קע"ה וכ"כ בשו"ת בית שלמה ח"א סימן נ"ה וכ"כ בשו"ת שואל ומשיב מהדר"ג ח"ג סימן ג' שחלילה לעשות כן ועיין בה"ל]:

> And know that all this is with the אייבלי"ך of our winter-room ovens, on top of which it is not customary to cook on weekdays; therefore we can say that the non-Jew's main intent in the heating is only to heat the house, and not to cook the pots that stand on top of the oven. But [with] the ovens called "English kitchens", on top of which everyone cooks on weekdays, there is a complete prohibition in standing the food [there] to be heated through a non-Jew, even before the heating, for certainly the non-Jew's intent in the heating afterwards is also for cooking the pots [Sefer Tuv Ta'am VaDa'as by the Gaon Maharshak, siman 175; and so wrote the Shu"t Beis Shlomo, part 1, siman 55; and so wrote the Shu"t Sho'el UMeishiv (מהדו"ג ח"ג) siman 3, that heaven forbid to do so; and see the Biur Halacha].

MISHNA BERURA 100 **משנה ברורה (ק)**

אסור בכהאי גונא – ר"ל להושיב הקדרות אצל תנור בית החורף או עליו אפילו קודם ההיסק דהו"ל כאחד נותן הקדרה ואחד האש דהראשון פטור אבל אסור משא"כ באמירה לא"י דשרי דהא עיקר כונתם לחמם הבית דשרי

> **It is forbidden in such a case** – Meaning, to place the pots next to the winter-room oven or on it, even before the heating, for it is like one person putting the pot and another the fire, where the first is exempt but [the act] is forbidden. Not so with telling a non-Jew, which is permitted, since their main intent is to heat the house, which is permitted.

ומזה נראה היתר שאם נתן הא"י מים לתוך הקדרה הקבוע בתנור ונתחממו שמותר הישראל להנות מהם להדיח בהם כלים ואפילו לכתחלה מותר לצוות לו בזה דק"ו הוא דהא בתבשיל כשנותנו ע"ג התנור כונתו לחממו ואפ"ה שרי כש"כ כאן שאין כונתו לחמם המים אלא שלא יבקע הקדירה ואפשר דאפילו נתן הא"י המים אחר שהוסק שרי ג"כ מטעם זה ומ"מ לומר לא"י נראה לאסור אחר שהסיקו אבל ישראל אסור ליתן המים לתוך הקדירה אפילו קודם שהסיקו הא"י.

> And from this there seems to be a heter: if the non-Jew put water into the pot fixed in the oven and it got hot, the Jew may benefit from it to rinse dishes with it, and it is even permitted initially to command him to do this. For it is a kal vachomer: with food, when he puts it on top of the oven his intent is to heat it, and even so it is permitted; all the more so here, where his intent is not to heat the water but so that the pot will not crack. And possibly even if the non-Jew put the water in after it was heated, it is also permitted for this reason. Nevertheless, telling a non-Jew [to do so] after they heated it seems forbidden. But a Jew is forbidden to put the water into the pot even before the non-Jew heated it.

והא דמתירין להדיח כלים במים שנתן הא"י להקדירה דוקא כשאינם מלוכלכים בשומן דאל"ה אסור לשפוך הרותחים עליהם משום שממחה השומן והוי נולד כמ"ש סימן ש"כ סי"ד אלא יניח הכלי תוך המים ולא יערה עליהם דזה שרי משום דלא קעביד מעשה:

> And this [leniency], rinsing dishes with the water that the non-Jew put into the pot, is permitted specifically when they are not soiled with fat; otherwise it is forbidden to pour the boiling water on them, because it melts the fat, which is nolad, as written in siman 320:14. Rather, he should put the dish into the water and not pour [water] onto them, which is permitted because he does not perform an action.

MISHNA BERURA 101 **משנה ברורה (קא)**

עדיין חמין – אפילו אין היד סולדת בהן:

> **Still hot** – Even if the hand does not recoil from them.

MISHNA BERURA 102 **משנה ברורה (קב)**

מותר להעמידן – אפילו ישראל ואפילו לאחר שהוסק:

> **It is permitted to place them** – Even a Jew, and even after it was heated.

MISHNA BERURA 103 **משנה ברורה (קג)**

אצל תנור בית החורף – אבל עליו וכ"ש בתוכו אסור כיון שאינו גרוף וקטום ואפילו קודם היסק אסור ליתן עליו משום חשש שמא יחתה אח"כ בגחלים להרבות חומו שהקדירות שלמעלה יהיו נרתחים והעולם נהגו היתר ליתן עליו קדרות חמין קודם היסק ויש להם ע"מ שיסמוכו וכמש"ל באות פ"א ע"ש אבל אחר היסק לא ינהוג כן רק צריך ליתן איזה דף או עץ תחת הקדירה להכירא וכנ"ל בשם מהרי"ל:

> **Next to the winter-room oven** – But on it, and all the more so inside it, is forbidden, since it is not swept and banked. And even before the heating it is forbidden to put [food] on it, because of concern lest he rake the coals afterwards to increase its heat, so that the pots on top will boil. And people practice leniency to put pots of hot food on it before the heating, and they have something to rely on, as written above in s"k 81; see there. But after the heating one should not practice so; rather, one must put some board or wood under the pot as a sign, as above in the name of the Maharil.

MISHNA BERURA 104 **משנה ברורה (קד)**

כדין גרופה וכו' – ר"ל וכי היכא דהתם מותר להחזיר אפילו בשבת ה"נ מותר לסמוך בכירה ותנורים שלנו אף כשאינו גרוף:

Like swept etc. – Meaning, just as there it is permitted to return even on Shabbos, so too it is permitted to place [a pot] next to a kirah or our ovens even when they are not swept.

MISHNA BERURA 105 **משנה ברורה (קה)**

וכבר נתבאר וכו' – הוא ענין בפ"ע ור"ל כי היכי דלענין חזרה על גבי גרופה נתבאר לעיל דמותר אפילו הניחן ע"ג קרקע מקודם ה"ה לענין לחזור ולסמוך אצל תנור שאינו גרוף הנ"ל אפילו אם העמידו מקודם ע"ג קרקע ג"כ מותר:

And it was already explained etc. – This is a separate matter. Meaning: just as regarding returning onto a swept [kirah] it was explained above that it is permitted even if he put them on the ground beforehand, so too regarding returning and placing next to an oven that is not swept, as above – even if he stood it on the ground beforehand, it is also permitted.